

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000968-01

# 통지서 표준 문안집

2010. 12.



특허청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



## 일 러 두 기

1. 본 통지서 표준 문안집은 특허실용신안출원에 대한 의견제출 통지서 및 거절결정서를 작성함에 있어 통지서에 사용하는 용어, 형식 및 거절이유에 대한 논리 전개 방식 등의 표준안을 제시하여, 심사업무의 생산성 향상 및 심사품질을 제고하고, 일관된 특허행정 서비스 제공을 위해 작성하였음.
2. 본 책자에서 제시한 통지서 표준화 방안은 심사지침서, 심판 편람 및 공문서 바로 쓰기 등의 기준에 의해 작성되었으며, 표준 문안 사례는 최근 4년간 심사평가 우수사례, 모범 심사 사례와 각 국에서 추천한 거절이유별 모범 사례를 통지서 표준화 방안과 간소화지침에 따라 일부 수정하였음.
3. 본 책자는 이용 빈도가 높은 것으로 예상되는 거절이유를 중심으로 가능한 많은 예문을 수록하였으며, 의견제출통지서 표준 예문은 색인하는데 편리하도록 거절이유 및 상세 유형에 따라 편제하였고, 거절결정서 표준 예문은 거절이유에 따라 유형을 구분하여 편제하였음.
4. 본 책자에는 표준 사례를 이해하고 통지서를 작성하는데 도움이 되도록 하기 위하여 거절이유의 법조항 및 심사기준 등에 대한 참고사항을 수록하였음.
5. 본 책자에서 제시된 표준 형식 및 문안은 특허넷 통지서 작성 메뉴에 반영되어 심사업무의 생산성 향상에 기여하고자 함.



## 통지서 표준화 방안

### □ 의견제출통지서 작성 표준화 방안

#### ① 용어 통일

##### ○ ‘인용발명’\*, ‘청구항 1 발명’\*\*, ‘출원발명’\*\*\* 사용

\* 비교대상발명, 인용문헌, 참증 등을 ‘인용발명’으로 통일

\*\* 청구항1에 기재된 발명, 청구범위 제1항 등을 ‘청구항 1 발명’으로 통일

\*\*\* 본원발명, 본 출원, 본원 등을 ‘출원발명’으로 통일

##### ○ 진보성 판단 등에 있어서 ‘대응’\*, ‘동일’\*\*, ‘차이’ 용어 사용

- 청구항 발명과 인용발명 사이의 대응관계 정의 ⇨ 양발명의 대응관계에서 **동일, 차이점에 관한 가치판단 수행** ⇨ 동 판단을 기준으로 진보성 여부 판단

\* 대응: ‘두 대상이 어떤 특성의 관계를 기준으로 하여 볼 때 서로 짝을 이루어 비교할 수 있다’  
(현재 ‘동일’의 의미로 혼동하여 사용되고 있으나 두 대상의 가치 판단이 들어 있지 않음에 주의)

\*\* 상당, 상응, 유사 등의 사용을 지양하고 ‘동일’, ‘실질적 동일’, ‘차이’ 용어 사용  
(‘동일’, ‘실질적 동일’의 판단 기준은 심사지침서 참조)

※ 유사 : 디자인 심사에서 사용되고 있으나, 특실심사에서는 심사가 미진한 것으로 간주될 우려가 있음에 주의

※ 상당 : 일본식 용어로 특허법적인 용어가 아니므로 동일보다는 통지서 사용에 부적절

##### ○ ‘당업자’ 대신에 ‘통상의 기술자’ 용어 사용

- 통지서에 처음 기재하는 경우 ‘이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 ‘통상의 기술자’ 라 함)’ 과 같이 ‘통상의 기술자’를 법문에 따라 정의 후에 사용

**청구항 1 발명**의 A, B, C는 **인용발명**의 A, B, C와 각각 대응됩니다.

청구항 1 발명의 A, B는 인용발명의 A, B와 **동일**하고, 단지 C 구성이 인용발명의 C와 **차이**가 있으나, **OOO**하기 때문에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘**통상의 기술자**’ 라 함)라면 C를 C로 용이하게 설계변경할 수 있습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

## ② 인용발명을 통지서 서두에서 일괄적으로 정의

- 제29조 제1항 내지 제3항, 제36조, 제52조 및 제53조 거절이유 관련 선행기술을 서두에 일괄적으로 정의하여 사용

### ◇ 제29조 제1항 내지 제2항

인용발명 : 공개특허공보 제00-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

### ◇ 제29조 제3항

인용발명 : 공개특허공보 제00-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개 : 0000. 00. 00. 자 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일)

### ◇ 제36조

인용발명 : 특허출원번호 제10-2008-00000000호 (0000. 00. 00. 출원)

인용발명 : 특허출원번호 제10-2008-00000000호의 0000. 00. 00. 자 보정서

※ 청구항 3 발명은 인용발명의 청구항 5 발명과 실질적으로 동일합니다.

### ◇ 제52조 및 제53조

원출원: 출원번호 제10-2008-00000000호 (0000. 00. 00. 출원)

※ 이 출원의 명세서 및 도면 (상세한 설명 식별번호 <9>, 청구항 3)에 기재된 000는 원출원의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않고...

## ③-1 청구항 발명과 인용발명과의 동일·차이점 위주로 기재

- 청구항 발명을 별도로 특정할 필요없이 인용발명과의 동일·차이점 판단 위주로 기재

청구항 1 발명의 A, B는 인용발명 1에 000로 제시되어 있습니다. 단지, 청구항 1 발명은 C를 더 구비한 점에서 인용발명 1과 차이가 있으나, (△△△라는 점에서) 실질적으로 동일한 c가 인용발명 2에 이미 공지되어 있습니다.  
따라서 상기 차이점은 000하기 때문에 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2의 c를 결합하여 용이하게 도출할 수 있습니다.

### 3-2 구성대비표를 통한 구성요소 비교

- 청구항 발명을 인용발명과 대비함에 있어 필요하다고 인정되는 경우에는 대비표를 이용하여 청구항 발명과 인용발명의 구성 대응 관계 및 대응 구성요소들 간의 동일, 차이점에 관한 가치판단 동시에 수행 가능

#### ◆ 제29조 제1항

청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 | 인용발명 (식별번호 <8>, 도면4) | 비고     |
|----------|----------------------|--------|
| 구성 1     | A                    | A      |
| 구성 2     | B                    | B      |
| 구성 3     | C                    | C'     |
|          |                      | 실질적 동일 |

구성 3은 인용발명의 C'과 단순히 표현상의 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일한 것입니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 실질적으로 동일합니다.

#### ◆ 제29조 제2항

청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 | 인용발명 (식별번호 <8>, 도면4) | 비고 |
|----------|----------------------|----|
| 구성 1     | A                    | A  |
| 구성 2     | B                    | B  |
| 구성 3     | C                    | C' |
|          |                      | 차이 |

구성 3의 차이점에 대해 살펴보면, OOOO하므로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 C'를 C로 용이하게 설계변경할 수 있는 것입니다.

### 4 실질적으로 동일한 거절이유를 갖는 청구항들은 함께 묶어 통지

- 종속항은 인용발명의 대응구성을 지적하거나 차이점만 판단 가능
- 카테고리만 다를 뿐 발명 내용이 실질 동일인 청구항도 일괄통지

◆ 청구항 2 내지 4 발명에서 각 부가구성은 인용발명 1의 C, D, E와 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 것입니다.

◆ 청구항 2 내지 5 발명에서 한정된 사항은 인용발명 2의 f,g,h 구성을 적용대상에 따라 각각 최적화한 정도에 불과합니다.

◆ 청구항 5 발명은 청구항 1 발명과 카테고리만 상이한 발명이므로, 제1항과 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

## ⑤ 심사지침서 토대의 기재불비 거절유형에 따른 간소화 작성

- 기재불비 사항이 많은 경우 유형별로 나누어 해당 청구항 거절 이유 간략히 기재

- ◆ 청구항 발명의 기재가 다음과 같이 불명확합니다. (제42조제4항제2호 관련)
  - (1) 청구항 2, 3, 5는 청구항 1을 인용하고 있으나, 그 말미가 다르게 기재됨
  - (2) 청구항 2의 “두줄의 원형체인이 ~ 끼워져”는 의미가 불명함
- ◆ 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 다음과 같이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않습니다. (제42조제4항제1호 관련)
  - (1) 청구항 5의 “밴드 결합부”, “회동 가능영역”에 대한 대응사항이 미기재
  - (2) 청구항 6의 “채결부”, “확장부”에 대한 대응사항 미기재
  - (3) 청구항 11에는 “OOO”로 기재되고 있으나, 발명의 상세한 설명 및 도면에서는 “△△△”라고 기재되고 있음

## □ 거절결정서 작성 표준화 방안

- ①보정서 및 의견서 내용(출원인 주장) ⇨ ②보정 및 의견내용 검토 (거절이유 미해소 사항 지적) ⇨ ③결론의 3단계로 거절결정서 작성
- 보정된 청구항을 인용할 뿐 직접적 보정이 없는 종속항은 거절 이유 미해소 사실만을 기재

보정사항 : 청구항 1, 2항 삭제, 3항 보정

### 1. 보정서 및 의견서 내용

청구항 3 발명은 보정으로 d, e가 부가되었으며, 출원인은 의견서에서 △△△라고 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

인용발명에는 d, e에 관한 명시적인 기재가 없으나, d, e는 (□□□를 위해) 이 발명이 속한 기술분야에서 널리 사용되는 관용기술입니다.

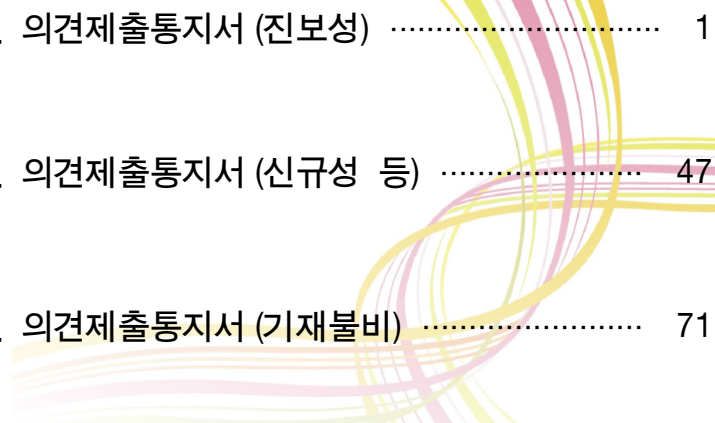
상기 보정사항은 관용기술을 단순 부가한 것에 해당하므로 출원인의 상기 주장은 받아들일 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 청구항 3 발명과 그 종속항인 청구항 4 및 5 발명은 지난번 거절이유가 여전히 해소되지 않은 것으로 판단됩니다.



# 목 차



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. 의견제출통지서 (진보성) .....     | 1   |
| 2. 의견제출통지서 (신규성 등) .....   | 47  |
| 3. 의견제출통지서 (기재불비) .....    | 71  |
| 4. 의견제출통지서 (기타 거절이유) ..... | 93  |
| 5. 거절결정서 .....             | 113 |



# 1

## 의견제출통지서

진보성(제29조제2항)

1. 일반발명
2. 결합발명
3. 수치한정 발명
4. 선택발명
5. 파라미터 발명
6. 제조방법으로 특정된 물건발명
7. 용도발명
8. 기타





1-①

**인용발명의 내용 중의 시사 또는 암시**

**인용발명** : 일본 공개실용신안공보 평01-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명은 관통홀이 형성되는 너트가 포함되는 점에서 동일합니다.

다만, 인용발명은 볼트 수나사부의 변형부에 대한 기재가 없는 점에서 청구항 1 발명과 차이가 있으나, 인용발명에서 '핀도 타격에 의하여 너트에 삽입된다.'라는 기재로 볼 때 핀이 볼트 수나사를 변형시키는 것이 암시되어 있다고 볼 수 있습니다.

따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 내지 5 발명에서 관통홀의 위치나 개수에 대한 부가적 한정은 인용발명에 기재되거나(너트 측면에 형성되는 사향) 또는 통상의 기술자가 필요에 따라 용이하게 변경할 수 있는 정도에 불과합니다.

1-②

**인용발명의 내용 중의 시사 또는 암시  
공지 기술의 일반적 적용**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명과 인용발명은 모두 밀대용 세척탈수장치에 관한 것으로 아래표  
에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                                  | 인용발명                                         | 비고 |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 베이스판, 가이드판, 페달, 구동<br>기어 베벨기어를 포함한 회전구<br>동장치    | 저대, 마리편, 발판, 전동기<br>어, 제2헬리컬 기어를 포함한<br>구동장치 | 동일 |
| 구성 2     | 베벨기어의 샤프트 회전시 탈<br>수통 회전                         | 추설축 회전시 저수통 회전                               | 동일 |
| 구성 3     | 샤프트와 탈수통의 연결수단이<br>베어링, 베어링커버, 결착구를<br>갖는 것으로 한정 | 라켓 베어링                                       | 차이 |

**구성 3의 차이점에 대해 살펴보면, 인용발명에서 '추설축의 회전에 따라 저수  
통이 회전하는 것'으로부터 결착구가 내포되어 있다고 볼 수 있고, 베어링 커  
버는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기  
술자'라 함)라면 베어링의 보호를 위해 당연히 수반되는 것이므로 이미 널리  
알려진 관용 기술의 단순한 적용에 불과합니다.**

**따라서 청구항1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할  
수 있습니다.**

1-③

**인용발명의 내용 중의 시사 또는 암시**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 5 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 5 발명 |                                                                                                      | 인용발명                                             | 비고 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 유효 상태 동안만 사용되는 티켓 암호화 키를 생성하고 생성한 티켓 암호화 키를 디바이스로 송신하는 단계                                            | 대칭키로 암호화된 유효기간정보를 가지는 티켓을 상기 인증 서버로부터 수신         | 동일 |
| 구성 2     | 디바이스에서 인증 서버로부터 수신한 티켓 암호화 키로 암호화된 디바이스의 인증 티켓을 생성하는 단계 및 생성한 인증 티켓을 서로 인증 요청하는 상대방 디바이스로 각각 송신하는 단계 | 티켓으로부터 생성된 해쉬키로 암호화된 제1암호화메시지를 접속대상단말기로부터 수신하는 점 | 차이 |

**구성 2의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 5 발명은 「수신한 상대방의 인증 티켓을 상기 티켓 암호화 키로 복호화하고 상기 복호화된 인증 티켓의 유효성을 판단하여 상기 상대방 디바이스를 인증하는 점」에서 인용발명과 구성과 기능적인 면에서 미세한 차이가 있습니다.**

**그러나 인용발명에서 “티켓으로부터 해쉬키를 생성하여 사용하는 점 및 티켓의 유효여부를 확인하여 인증에 사용한다.”라고 기재하고 있어 상기 구성을 암시하고 있는 점으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 용이하게 착안하여 구성할 수 있는 정도에 불과합니다.**

**따라서 청구항 5 발명은 인용발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있습니다.**

1-④

**과제의 공통성  
기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명** : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명**은 아래표에서와 같이 **인용발명**과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                              | 인용발명             | 비고 |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 구성 1     | 상류측과 하류측의 경계부에 마련된<br>현가수단                                   | 축수(15)           | 차이 |
| 구성 2     | 현가수단에 설치된 지지부재                                               | 암(13)            | 동일 |
| 구성 3     | 상류측과 하류측에 각각 위치하여<br>수위를 감지하는 제1, 제2 수위감지부재                  | 상·하류측 플로트(9,10)  | 동일 |
| 구성 4     | 상류측과 하류측의 수위 차에 따른 제1,<br>제2 수위감지부재의 높이 차를<br>감지하는 측정하는 센싱부재 | 지침(18) 및 검지기(19) | 동일 |

**구성 1의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명**은 현가수단이 보 또는 댐과 같은 구조물에 의해 상호 구획된 내수와 외수의 경계부에 마련되는 점에서 **인용발명과 차이가 있으나, 양자 모두 두 지점의 수위 차이를 감지하는 점에서 기술적 과제가 동일하고, 단순히 그 설치 장소를 정하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)라면 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 정도에 불과합니다.**

따라서 **청구항1 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명**으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.



1-⑤

### 과제의 공통성 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명의** 이동대차, 도막측정센서부, 이동대차 조정기, 도막측정기는 **인용발명의** 마그넷 주행차(1), 도막두께 측정탐촉자(12), 주행차 제어반(31), 초음파두께 측정반(35)과 각각 표현만 달리할 뿐 동일합니다.

다만, 측정대상이 **청구항 1 발명**은 선박인데 **인용발명**은 굴뚝통이고, 이동대차부, 이동대차조정기 및 도막측정기의 통신방식이 **청구항 1 발명**은 무선통신이고 **인용발명**은 케이블을 이용한 통신이라는 점에 차이가 있습니다.

그러나 양자 모두 표면의 도막을 측정한다는 점에서 공통된 목적이 있고, 단순히 측정대상을 선박으로 변경하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)에게 곤란성이 없습니다. 또한, 측정장치분야에서 케이블통신 또는 무선통신을 선택하는 것 역시 통상의 기술자가 측정지점의 거리와 환경에 따라서 단순 선택하는 것에 불과합니다.

따라서 **청구항 1 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명**에 의해 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-⑥

균등물에 의한 치환

**인용발명** : J. Alloys and Compounds, vol 315, 2001, pages 000-000

**청구항 1 발명과 인용발명**은 마그네슘계 수소저장 분말에 산화물 분말을 포함한다는 점에서 주요 구성부가 동일합니다.

다만, **청구항 1 발명**은 탄탈륨 산화물을 이용한다는 점에서 차이가 있으나, **인용발명**에서도 **청구항 1 발명**과 동일한 목적으로 금속 산화물을 첨가( $\text{Sc}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{CuO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ )한 구성이 기재되어 있고, 탄탈륨 산화물의 첨가가 **인용발명**에 비하여 더 나은 효과를 보여준다고 보기도 어렵습니다.

따라서 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 **인용발명**의 금속 산화물을 균등물인 탄탈륨으로 치환하는 것은 각별한 어려움 없이 도출할 수 있으므로, **청구항 1 발명**은 **인용발명**으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

1-⑦

**균등물에 의한 치환  
기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명과 인용발명은 모두 A 및 다른 정신병 치료제를 함께 사용하는 우울증 치료제에 관한 것이므로, 양 발명은 산업상 이용분야 및 발명의 목적이 동일합니다.**

**양 발명의 구성 성분은 아래 대비표와 같습니다.**

| 청구항 1 발명 |                   | 인용발명                                       | 비고   |
|----------|-------------------|--------------------------------------------|------|
| 구성 1     | A                 | A                                          | 동일   |
| 구성 2     | B                 | C                                          | 차이점1 |
| 구성 3     | 두 성분을 하나의 제형으로 구성 | 위 각 성분은 모두 치료효과가 있으나 하나의 제형으로 구성한다는 기재는 없음 | 차이점2 |

**차이점1을 살펴보면, B는 C와 함께 이 발명이 속하는 기술분야에서 널리 알려진 공지기술의 기분 안정제일 뿐만 아니라 특히, C는 B의 유도체이므로, 청구항 1 발명에서 인용발명의 C 대신에 B를 사용하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 용이하게 생각해 낼 수 있는 공지기술의 치환으로 각별한 기술적 곤란성이 없습니다.**

**차이점2를 살펴보면, 두 가지 유효성분을 투여함에 있어서 두 개의 성분을 각각 투여하던 것을 하나의 제형으로 하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 것으로 보이며, 발명의 상세한 설명의 어디에도 A와 B를 하나의 제형으로 구성하는 경우에, 이들을 각각 함께 투여하는 경우에 비하여, 상승된 효과가 있음을 인정할 만한 근거도 찾아볼 수 없으므로 현저한 효과가 있는 것으로도 보이지 아니합니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.**

1-⑧

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명** : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명**은 아래표에서와 같이 **인용발명**과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |           | 인용발명        | 비고 |
|----------|-----------|-------------|----|
| 구성 1     | cpu온도감지수단 | cpu온도감지수단   | 동일 |
| 구성 2     | 기준 온도감지수단 | 기준온도값       | 차이 |
| 구성 3     | 비교수단      | 비교수단        | 동일 |
| 구성 4     | cpu전원공급수단 | cpu인가전압공급수단 | 동일 |

**구성 2의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은** cpu온도감지수단에 의해 임의의 회로블록(예를 들면 cpu전원공급부)의 온도를 감지하고 있으나, **인용 발명에서는** 다만 기준온도값을 제시한다는 점에 차이가 있습니다.

그러나 **청구항 1 발명의** 기준온도감지수단은 cpu온도와 비교하기 위한 기준 온도값을 산출해 내는 구성이고, **인용발명에서** 기준온도값은 cpu온도와 비교하기 위한 값임을 고려할 때 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)라면 **인용발명으로부터** 기준온도값을 산출하기 위해 기준온도 감지수단을 구비하는 것은 용이하게 도출할 수 있는 것입니다.

따라서 **청구항 1 발명은** 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 **인용발명으로부터** 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-⑨

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명 : 일본 공개특허공보 특개oooo-oooooo호(0000. 00. 00. 공개)**

**1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                                  | 인용발명<br>(도면 6 내지 14 참조)                         | 비고     |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 구성 1     | 반도체 기판 상에 형성된 트랜지스터                              | 반도체 기판(1) 상에 형성된 트랜지스터                          | 동일     |
| 구성 2     | 트랜지스터 상부에 형성된 비트라인                               | 트랜지스터 상부에 형성된 비트라인(18)                          | 동일     |
| 구성 3     | 트랜지스터의 제 1 접합 영역과 상기 비트라인을 연결시켜주는 비트라인 콘택        | 트랜지스터의 일측 접합 영역과 상기 비트라인을 연결시켜주는 콘택 플러그(17)     | 실질적 동일 |
| 구성 4     | 트랜지스터의 제 2 접합 영역을 메탈라인 또는 메탈라인 콘택과 연결시켜주는 메탈 플러그 | 트랜지스터의 타측 접합 영역을 금속배선(26)과 연결시켜주는 금속 콘택 플러그(25) | 차이     |

구성 3에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명의 비트라인 콘택과 인용발명의 콘택 플러그는 모두 접합 영역과 비트라인 사이의 전기적 접속을 이루는 구성이므로 단순한 표현의 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일한 구성에 해당합니다.

구성 4의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명의 '메탈 플러그가 메탈라인 콘택과도 연결될 수 있음을 추가로 한정한 구성'이 인용발명과 다소 차이가 있으나, 메탈라인 콘택은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 메탈라인까지의 높이와 공정의 용이성 등을 고려하여 선택적으로 추가할 수 있는 구성에 불과합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 발명에서 각 한정구성은 인용발명의 메탈 플러그(25)를 텅스텐으로 형성하는 기술 구성과 실질적으로 동일한 구성이며, 알루미늄, 구리 또는 이들의 합금도 공지의 플러그 재료로서 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 선택하여 이용할 수 있는 것입니다.

1-⑩

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명 : 일본 공개특허공보 특개0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                             | 인용발명<br>(상세한 설명 식별번호 <18><br>내지 <21>)        | 비고 |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------|----|
| 구성 1     | LED 유닛                      | LED 픽셀 유니트                                   | 동일 |
| 구성 2     | 데이터단자선과 전원단자선이<br>제1 페어를 형성 | 종선을 이루는 점등 제어<br>데이터선과 접지선의 2개의<br>피복전선      | 차이 |
| 구성 3     | 접지단자선과 클락단자선이<br>제2 페어를 형성  | 횡선을 이루는 전원선과 타이밍<br>신호선의 2개의 피복전선            | 차이 |
| 구성 4     | 클락단자선과 데이터단자선이<br>이격되어 형성   | 타이밍 신호선과 점등 제어<br>데이터선이 횡선과 종선으로<br>직교하도록 배치 | 동일 |

구성 2와 3의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명의 구성 중 데이터단자선과 페어를 형성하는 전원단자선(구성2)과 클락단자선과 페어를 형성하는 접지단자선(구성3)이 인용발명과 다소 차이가 있지만, 이는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 구체적 적용에 따라 인용발명의 종선과 횡선을 구성하는 접지선과 전원선의 위치를 단순 설계 변경한 것에 불과합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 및 3 발명에서 각 부가 구성은 인용발명에서 점등 제어 데이터선과 접지선으로 형성되는 종선에 관한 구성과 제어 데이터선과 접지선으로 형성되는 종선에 관한 구성과 실질적으로 동일합니다.

1-⑪

**공지 기술(주지 기술)의 적용  
기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

1. 청구항 1 발명의 태양전지 흡수층을 형성한 구성은 인용발명의 도1에 Cu<sub>2</sub>Se, InSe(또는 GaSe)(본원 '셀레늄 이원화합물'과 동일) 및 CuGaSe<sub>2</sub>을 타겟으로 이용한 스퍼터링에 의해 CuInGaSe의 태양전지 흡수층을 형성하는 것과 실질적으로 동일합니다.

다만, 청구항 1 발명은 '셀레늄 이원화합물에 황이 첨가된 화합물'을 택일적으로 더 채용하는 점, 흡수층에 Al이 더 포함되어 있는 점에서 인용발명의 구성과 차이가 있습니다.

그러나 Se원소의 일부(혹은 전부)를 S원소로 대체하거나, In원소의 일부를 Al원소로 대체함으로써 태양전지 흡수층의 밴드갭을 조절할 수 있다는 것은 주지의 사실인 바, 이를 바탕으로 Cu<sub>2</sub>Se, InSe(또는 GaSe)에 S이 더 첨가된 화합물을 타겟으로 사용하도록 변경하거나 흡수층에 Al이 더 포함되도록 흡수층의 조성을 변경하는 정도는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)에게 있어 통상의 창작 능력 범주에 해당합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 3 내지 4 발명의 각 추가구성은 인용발명의 표1에 각 타겟별로 서로 다른 파워 값을 인가하여 흡수층을 성막하는 실험예가 기재되어 있으므로 이를 적용대상에 따라 각각 최적화한 정도에 불과하다고 판단됩니다.

1-⑫

공지 기술(주지 기술)의 적용

인용발명 : 등록특허공보 제10-0000000호(0000. 00. 00. 공고)

1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                      | 인용발명 1<br>(상세한 설명 식별번호 [0015] -<br>[0020]) | 비고 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 구성 1     | LED 모듈 및 전원 접속핀이<br>설치되어 있는 LED 회로기판 | LED 및 기판으로 이루어지는<br>발광본체                   | 차이 |
| 구성 2     | LED 회로기판을 수용하는<br>기판수용지지체            | 발광본체가 고정되는 하우징                             | 동일 |
| 구성 3     | LED회로기판 배면에 설치되는<br>냉각수단             | 방열핀(31)                                    | 동일 |

구성 1의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명에는 전원 접속핀이 설치되어 있다는 점이 인용발명과 차이가 있으나, 'LED모듈에 전원이 공급'되어야 하므로 상기 차이는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)에게 자명한 사항입니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 발명에 부가된 구성은 인용발명의 하우징 양 끝에 접속핀(41)이 형성되고 반투명보호커버(5)가 형성된 것과 동일한 구성입니다.

3. 청구항 3 발명에 부가된 구성은 인용발명에서 프레임이 일체로 형성되는 것이 기재되어 있으며, 열전도율을 향상시키기 위해 냉각수단을 알루미늄으로 제조하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 주지관용기술입니다.

4. 청구항 4 및 5 발명에 부가된 구성은 인용발명에서 프레임을 합성수지재로 만드는 것과 작용 효과상 차이가 없는 단순한 설계의 변경 사항이며, 방열공 및 금속재 냉각핀은 인용발명의 방열핀도 금속이어서 서로 동일합니다.

5. 청구항 6 및 7 발명에 한정된 표준규격은 모든 제조업자가 따라야 하는 통상의 기술자에게 주지의 사실입니다.



1-⑬

**인용발명의 내용 중의 시사 또는 암시  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 일본 특허공보 특허제○○○○○○○○호(0000. 00. 00. 공고)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평○○-○○○○○○호(0000. 00. 00. 공개)

청구항 1 발명은 아래표와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                   | 인용발명 1                                             | 비고 |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 구동시브, 전동기, 권상기 브레이크를 포함하는 복수의 권상기 | 강차(3a, 3b), 모터(1a, 1b), 브레이크(2a, 2b)를 포함하는 복수의 권상기 | 동일 |
| 구성 2     | 적어도 하나의 주 로프                      | 적어도 하나의 로프(5)                                      | 동일 |
| 구성 3     | 권상기에 의해 승강되는 카 및 균형추              | 권상기에 의해 승강되는 카(6) 및 균형추(7)                         | 동일 |
| 구성4      | 비상정지장치와 승강체에 탑재되는 브레이크 장치         | 없음                                                 | 차이 |

구성 4의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 비상정지장치와 승강체에 탑재되는 브레이크 장치를 더 구비한다는 점에서 인용발명 1과 차이가 있으나, 이는 카를 비상정지시키기 위한 것으로 동일한 구성이 인용발명 1과 동일한 기술분야인 인용발명 2에서 승강카(9)를 비상 정지시키기 위한 비상정지장치(38)와 제동보조장치(39)로 기재되어 있습니다.

따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1에 인용발명 2의 비상정지장치 및 제동보조장치를 결합하여 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-⑭

**인용발명의 내용 중의 시사 또는 암시  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                                                                            | 인용발명 1(도면1, 2 참조)                | 비고 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 구성 1     | 선택적으로 활성화되는 복수의 RF 수신경로들                                                                                   | 주파수대 변환 스위치(2)와 연결된 2개의 RF 수신경로들 | 동일 |
| 구성 2     | 복수의 RF 수신 경로들과 접속되고, 활성화된 RF 수신경로로부터 출력되는 RF 신호의 소정의 주파수 대역을 통과시키도록 구성되는 RF 대역통과필터                         | 제1주파수 변환회로(3)내의 제1대역통과필터 (31)    | 차이 |
| 구성 3     | RF 대역통과필터로부터 출력되는 신호를 IF 신호로 변환하는 주파수 변환기 유닛                                                               | 제1주파수 변환회로(3)                    | 동일 |
| 구성 4     | 구성1 중에서 소정의 주파수 대역 외의 RF 신호를 수신하는 경로는, 수신된 RF 신호의 중심 주파수를 RF 대역통과필터의 소정의 주파수 대역에 포함되도록 시프트하는 중심 주파수 시프트 유닛 | 제2주파수 변환회로(4)                    | 동일 |

구성 2의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 대역통과필터가 RF 수신 경로의 출력되는 RF신호를 통과시킨다는 점에서 차이가 있으나, 이는 인용발명 1과 동일 기술분야인 인용발명 2(도면1 참조)의 '대역통과필터(13)와 주파수 변환회로(14)가 독립적인 구성으로 구현되는 것'으로부터 알 수 있습니다. 따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 2 및 3 발명에 한정된 사항은 인용발명 1의 식별번호 <36-39> 및 인용발명 2의 청구항 1 및 21 발명에 명확히 개시되어 있습니다.

3. 청구항 6 발명에 한정된 사항은 인용발명 1,2에 명시적으로 개시되어 있지 않으나, 이는 처리하는 RF 신호들의 수를 복수개로 단순히 확장한 것으로 통상의 기술자의 통상의 창작 능력에 발휘에 해당하는 것에 지나지 않습니다.

1-⑮

**기능 · 작용의 공통성  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                               | 인용발명 1                                                | 비고 |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 푸쉬 메시지를 수신하는 송수신부                             | 푸시서버                                                  | 동일 |
| 구성 2     | 파라미터에 기반하여 가입자군을 산출하고 무선 데이터망의 접속시점을 결정하는 제어부 | 푸시서버에 접속된 이동단말기 사용자의 가입정보 및 이동단말기 정보에 따라서 콘텐츠 데이터를 전송 | 차이 |

구성 2의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 가입자군 산출과 데이터망 접속시점을 파라미터에 기반한다는 점이 차이가 있으나, 이는 인용발명 1과 동일 기술분야인 인용발명 2에서 '가입자에게 특화된 콘텐츠를 선별하여 다음 예약시간에 다운로드를 한다.'와 그 기능이 동일합니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명 1, 2의 결합으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 내지 4 발명에 부가된 구성은 인용발명 2에 기재된 피드백 데이터로부터 가입자의 성향에 따른 통계자료를 검출하는 구성과 동일합니다.

3. 청구항 5 내지 8 발명은 청구항 1 내지 4 발명과 카테고리만 상이한 발명으로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

1-⑬

### 과제의 공통성 선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명의 제1침전조와 복합여과조는 각각 인용발명 1의 제3챔버와 제4챔버에 대응되는 구성으로서 그 기능 및 작용이 동일하고, 다만 청구항 1 발명은 복합여과조가 4개의 여과층으로 구성되어 있는 데 비하여 인용발명 1은 여과층의 수를 특정하고 있지 않은 점(이하 ‘차이점 1’이라 함), 청구항 1 발명은 각 여과층 사이에 어긋나게 차단벽이 설치되어 있는 데 비하여 인용발명 1에는 이와 같은 기재가 없는 점(이하 ‘차이점 2’라 함)에서 차이가 있습니다.**

**차이점 1에 대하여 살펴보면, 인용발명 1의 제3면에는 “오염물질은 입자상 오염물질, 기름 등과 같이 물보다 비중이 작은 액상 오염 물질, 금속, 유기물 등과 같이 다양하므로 제4챔버에 구비된 소정의 필터재로서는 상기 오염물질의 특성에 따라 입자상 활성탄, 여과사, 페라이트, 자갈, 모래 등의 필터재를 층을 달리하여 다수 개 구성할 수 있다.”라고 기재되어 있으므로, 청구항 1 발명의 4개층으로 이루어진 복합여과조는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 통상적으로 알려진 여과층을 다수 개 선택하여 용이하게 구성할 수 있는 정도의 것으로 인정됩니다.**

**차이점 2를 살펴보면, 각 여과층 사이에 어긋나게 설치된 차단벽은 인용발명 1과 동일 기술분야인 인용발명 2의 고성능 흡착 수처리시스템의 제1처리조 내지 제5처리조 사이에 설치된 제1내지 제5격벽과 그 효과 면에서 동일한 구성입니다.**

**그러므로 청구항 1 발명의 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1의 오염수 정화 장치에 인용발명 2의 격벽을 단순 결합하여 용이하게 도출해 낼 수 있고, 효과 면에서도 상기 인용발명들로부터 예측되는 이상의 현저한 효과를 가진 것으로 인정되지 않습니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.**

1-⑰

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계 변경  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

**인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개2000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명과 인용발명 1은** 원료고무 100중량부에 대하여 1,6-비스(N,N-다이벤질티오카바모일다йти오)헥산 또는 헥사메틸렌-1,6-비스(티오설페이트)다이소디움염의 군으로부터 선택된 어느 하나 이상의 안티리버전제 1~5중량부를 포함하는 타이어 트레드 고무조성물이라는 점에서 동일합니다.

다만, **청구항 1 발명이** 5~10 중량부의 쿠마론-인덴 수지를 더 포함하고 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 **인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2에서** 타이어용 고무조성물에 열분해 특성을 가진 첨가제인 쿠마론-인덴 수지를 소량 첨가하는 것이 공지되어 있고, 또한 쿠마론-인덴 수지에 대한 수치한정은 타이어 트레드 고무조성물의 내구성과 제동력을 높이기 위해 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 단순 반복실험에 의해 예측 가능한 범위 내에 있습니다.

따라서 **청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2에 기재된 쿠마론-인덴 수지를 단순히 결합하여 용이하게 발명할 수 있습니다.**

1-⑮

### 과제의 공통성, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계 변경 선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명의 구성 (a) 00000 및 (b) 00000 는 각각 인용발명 1의 구성 (A) 000000 및 (B) 00000에 동일하게 대응되는 것이며, 다만, 청구항 1 발명의 염소 가스의 공급량과 산화막 라이너의 형성 과정이 건식 산화인 구성에 있어 인용발명 1과 차이가 있습니다.

그러나 인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2에 산소 가스에 대해 염소 계열의 가스를 10% 정도까지 공급하여 건식 산화함으로써 스크린 산화막(28)을 형성하는 기술 구성이 개시되어 있고, 인용발명 1의 산화막 라이너(61)와 인용발명 2의 스크린 산화막(28)은 모두 염소 계열의 가스를 이용한 산화에 의해 트렌치의 코너 라운딩을 개선하는 것이므로 인용발명 2의 산화막(28) 형성 조건을 인용발명 1에 도입하는 데 있어서 별다른 어려움이 따른다고 볼 수 없으며, 인용발명 2에 기재된 염소 계열 가스의 공급량을 고려할 때 청구항 1 발명에 기재된 염화촉매제의 공급량 또한 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 최적화할 수 있는 정도의 범위에 해당하는 것으로 판단됩니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 2 및 5 발명에 추가된 구성은 인용발명 2의 산화막을 형성하기 위해 TCA를 이용하는 기술구성과 대응되는 구성으로 실질적으로 동일합니다.

3. 청구항 3 및 6 발명에서 한정하는 온도의 범위(750~850℃)는 인용발명 2의 산화 온도 범위(800~1100℃)에 일부 포함되는 것이고, 차이가 나는 온도의 범위 또한 통상의 기술자가 구체적인 실시환경을 고려하여 반복된 실험에 의해 최적화할 수 있는 사항에 해당합니다.

1-<sup>19</sup>

**과제의 공통성  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

**인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면** 분쇄된 상기 폐 마그카본 내화물을 강산과 반응시킨 후 여과 처리하여 여과액을 분리해내는 단계, 상기 여과액을 교반하면서 염기와 반응시켜 수산화 마그네슘을 생성하는 단계에 동일하게 대응하는 폐 내화물을 염산에 녹인 후 알칼리 화합물을 첨가하여 산성 용액의 pH를 특정 범위로 상승시켜 수산화물을 침전시키는 단계가 **동일합니다.**

**다만, 청구항 1 발명과 인용발명 1에서** 출발 물질이 각각 폐 마그카본과 폐 마그네사이트로 차이가 있지만 **양 발명 모두 Mg 관련 내화물에 속하는 것입니다. 또한, 청구항 1 발명에는** 폐 마그카본 내화물을 분쇄하는 단계를 더 포함하고 있지만 **인용발명 2에** 마그네시아-크롬계 폐내화물을 분쇄하는 공정을 거친 후에 MgSO<sub>4</sub>를 제조하는 방법이 **공지되어 있습니다.**

**인용발명 1과 2는 모두 Mg 함유 폐내화물을 재활용하는 기술분야에 관한 것으로 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)라면** 고순도의 마그네시아(MgO)를 제조하기 위해 **인용발명 2에** 개시된 분쇄 공정을 적용한 후 **인용발명 1에** 기재된 산화마그네슘 제조 방법을 적용함에 기술적 곤란이 없습니다.

**따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있습니다.**

1-②0

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계 변경  
가능 · 작용의 공통성  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

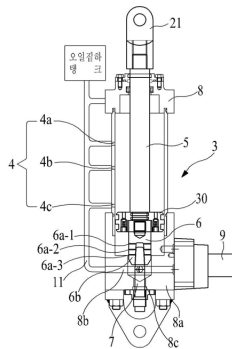
인용발명 1: 등록특허공보 제00-0000000호(0000. 00. 00. 공고)

인용발명 2: 미국 특허공보 US0000000(0000. 00. 00. 공고)

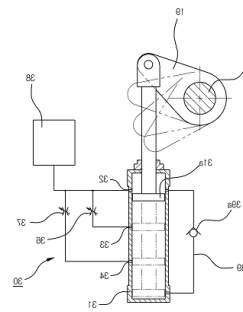
1. 청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면, 청구항 1 발명(도8 참조)의 니들 밸브 및 밸브디스크의 폐쇄속도를 단계별로 감쇄시키도록 한 유압작동유 제어 수단은 인용발명 1(도4 참조)에 기재된 단계별로 밸브의 폐쇄속도를 조절할 수 있는 유량조절밸브(36,37) 및 다공 오일공을 갖는 유압회로부(30)와 그 구성 및 작용효과가 실질적으로 동일합니다.

다만, 청구항 1 발명은 니들밸브가 실린더 하부에 연결된다는 차이가 있으나, 밸브의 설치위치는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)에 의해 필요에 따라 달리할 수 있는 단순한 설계변경에 불과한 것입니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.



출원발명 도8



인용발명 1의 도4

2. 청구항 2 발명에서 각 부가 구성은 인용발명 2에 기재된 피스톤-실린더 장치 내에 흐르는 유체의 흐름을 제어하는 체크밸브(14) 및 로드 가이드(12)와 그 기능이 동일합니다. 그리고 인용발명 1,2는 모두 유압실린더에 대한 것으로 기술분야가 동일하고, 출원 당시의 기술수준을 고려할 때 인용발명 1과 2를 결합하여 청구항 2 발명에 이르는 것은 통상의 기술자에게 용이한 것입니다. 따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.



1-⑳

**기능 · 작용의 공통점  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하여 보면, 양 발명의 벡터는 B 도메인을 세포 표면에 발현하기 위한 것으로 목적이 동일하고, A 및 B를 포함하는 벡터라는 점에서 구성이 동일합니다. 다만, 청구항 1 발명은 A 및 B의 유래가 마우스가 아닌 돼지라는 점에 있어서만 인용발명 1과 차이가 있습니다.

그러나 인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2에는 인간 유래의 A 및 B를 발현하는 벡터가 동일한 기능을 함이 개시되어 있고, 인용발명 3에는 돼지 유래의 B 도메인이 면역반응을 유도할 수 있는 점이 개시되어 있는바, 상기 인용발명 2와 3에 개시된 점을 고려하여 보면, 마우스 유래가 아닌 다른 동물의 B 도메인을 세포 표면에 발현하는 벡터도 면역체계에 대하여 동일한 기능을 할 수 있음이 명백하며 돼지 유래의 B 도메인도 마우스 및 인간 유래의 B 도메인과 마찬가지로 기능을 가지고 있음을 알 수 있습니다.

따라서 인용발명 1의 기술에 인용발명 2, 3에 기재된 일반적 포유동물의 면역체계에서 Fc 도메인을 작용시키는 기술을 결합하여 마우스 유래가 아닌 돼지 유래의 유전자로서 A 및 B를 코딩하는 유전자를 포함하는 벡터를 제조하고 이를 이용하여 백신을 제조하는 방법을 구성하는 것은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 각별한 곤란성이 없는 것이고 또한 그로 인한 효과도 예측가능한 정도인 것으로 인정됩니다.

1-②

**인용발명의 내용 중의 시사, 균등물에 의한 치환  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명 1은 모두 화학식 2의 화합물로부터 상 이동 촉매의 존재하에 화학식 1 화합물의 제조방법을 제공하고자 하는 것이므로, 양 발명은 발명의 목적이 동일합니다.

기술 구성에 있어서, 청구항 1 발명은 상 이동 촉매가 포스포늄인 것에 비해서 인용발명 1은 암모늄인 점만 차이가 있을 뿐이고 나머지 구성은 모두 동일합니다.

그러나 인용발명 1과 동일한 기술분야인 인용발명 2에도 기재되어 있듯이 상 이동 촉매로서 포스포늄과 암모늄은 이미 이 발명이 속하는 기술분야에서 공지된 촉매임을 알 수 있는바, 인용발명 1에 기재된 상 이동 촉매 암모늄을 대신해서 포스포늄 촉매를 선택하는데 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없으며 상 이동 촉매의 변경으로 인해서 예측하지 못한 현저한 효과가 있다고 볼 수 있는 근거도 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 2 내지 5 발명은 상 이동 촉매의 사용량 및 반응온도를 한정하고 있으나, 이는 최적의 반응조건을 선택하기 위해서 통상의 기술자가 단순한 반복 실험을 통해서 통상적으로 도출해 낼 수 있는 사용량이고 이러한 수치한정의 기술적 의의나 임계적 의의가 있다고도 볼 수 없습니다.

1-23

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경  
기능·작용의 공통성  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

**인용발명 1 : 등록실용신안공보 제00-000000호(0000. 00. 00. 공고)**

**인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명의** 보관 부스, 문, 앞바퀴 고정장치는 **인용발명 1의** 보관 부스(100), 문(110), 가이드프레임(230)과 각각 실질적으로 동일합니다.

다만, **청구항 1 발명**은 보관 부스가 철도차량에 설치되는 것(이하 ‘**차이점 1**’이라 함), 뒷바퀴 고정장치를 구비하는 것(이하 ‘**차이점 2**’라 함), 접이식 선반을 구비하는 것(이하 ‘**차이점 3**’이라 함)에 있어 **인용발명 1**과 차이가 있습니다.

그러나 **차이점 1**은 **인용발명 1**에서 보관 부스(100)의 설치장소를 단순히 철도차량으로 변경한 것이고, **차이점 2**는 **인용발명 1**에서 앞바퀴를 고정하는 가이드프레임(230)을 뒷바퀴에도 설치되도록 단순히 설계 변경한 것입니다.

또한, **차이점 3**은 **인용발명 1**에 기재된 보관 부스(100)의 내벽면에, **인용발명 2**(**인용발명 1**과 동일한 기술분야임)에 기재된 철도차량의 좌석(3) 측벽에 접철 가능하게 설치된 테이블(2)을 단순히 부가한 것으로서 이러한 설계 변경은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘**통상의 기술자**’라 함)에 있어 특별한 기술적 곤란성이 없는 것이며 작용효과도 충분히 예측 가능한 것입니다.

따라서 **청구항 1 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**과 **2**로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-24

**기능·작용의 공통성, 공지 기술의 일반적 적용  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명의 제휴사로부터 정보 처리 결과를 수신하는 단계, 정보 처리 결과를 저장하는 단계는 인용발명 1의 사용자의 거래 행위에 따른 거래 정보를 수신, 거래 정보를 데이터베이스화하여 저장하는 구성에 각각 동일하게 대응됩니다.

다만, 청구항 1 발명의 요청 정보 데이터를 제휴사의 설정된 포맷으로 변환하는 것에서 인용발명 1과 차이가 있으나, 이는 인용발명 1과 동일기술 분야인 인용발명 2의 데이터를 공통 포맷으로 통합하는 구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도에 불과하므로, 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명 1과 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 3 발명에서 각 추가구성은 인용발명 1의 사용자의 거래 행위에 따른 거래 정보를 통합하여 제공하기 위해 통상의 기술자가 채택할 수 있는 사항입니다.

3. 청구항 12 발명은 청구항 1 발명과 카테고리만 상이한 발명으로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

1-25

**공지 기술의 일반적 적용  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개평10-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2: 공개특허공보 제10-2001-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명 1은 소결경화성 철 분말, 공구강 분말(경질 입자), 고체 윤활제, Cu 혼합물로 구성되는 기술적 구성이 동일하며, 내마모성을 향상시키는 목적 및 효과에 공통점이 있습니다.

다만, 인용발명 1은 소결경화성 철 분말의 혼합 중량(이하 '차이점 1'이라 함)과 공구강 분말(이하 '차이점 2'라 함)을 직접적으로 기재하고 있지 않은 점에서 차이가 있습니다. 차이점 1은 발명의 상세한 설명에서 소결경화성 철 분말 중량에 대한 수치한정의 임계적 의의를 기재하고 있지 않아, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 반복적 실험을 통하여 최적 또는 호적의 조성범위를 도출하는 것에 불과합니다.

또한, 차이점 2와 동일한 구성은 인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2에서 밸브 시트 인서트에 적용되는 소결된 철계 물질로 공구강 분말이 기재되어 있으며, 인용발명 1의 경질입자 대신 인용발명 2의 공구강 분말을 적용하는 것은 통상의 기술자가 공지된 고경도성 물질 중 선택하여 적용하는 것에 불과하고, 그 물질의 선택에 따른 효과도 충분히 예측 가능한 것입니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 내지 10 발명은 각 조성물의 특정 중량을 부가적으로 수치한정하고 있으나, 발명의 상세한 설명에서 상기 조성 범위에 대한 수치한정의 기술적 의의 및 임계적 의의를 구체적으로 기재하고 있지 않아, 통상의 기술자가 반복적 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 도출할 수 있는 것에 불과합니다.

3. 청구항 11 발명은 청구항 1 발명과 카테고리만 상이한 발명으로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

1-26

## 기능·작용의 공통성 결합을 위해 서로 관련지를 만한 합리적 근거 제시

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2004-0000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 국제공개공보 WO2004/000000(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면 아래와 같습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                        | 인용발명 1                                     | 비고 |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 챔버; 챔버의 상부에 위치하는 램프; 챔버 내부에 실린트가 도포된 기판이 안착되는 기판 스테이지" | 진공실; 램프; 시일재가 도포된 기판이 안착되는 워크 스테이지         | 동일 |
| 구성 2     | 기판 스테이지의 상측에서 마스크의 가장자리를 흡착하여 고정시키는 흡착기                | 워크 스테이지 상측에서 차광 마스크의 가장 자리를 흡착하여 고정시키는 흡착판 | 동일 |
| 구성 3     | 챔버의 내측에서 흡착기를 승강시킬 수 있는 흡착기 승강기                        |                                            | 차이 |

구성 3의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 구성 3을 부가하고 있어 인용발명 1과 차이가 있으나, 이는 인용발명 1의 차광 마스크의 역할을 고려할 때 흡착을 위한 위치 조절 및 기판과의 위치 맞춤을 위한 위치 조절이 필수적으로 이루어져야 하기 때문에, 이를 위한 흡착판의 X, Y, Z 방향으로의 구동과 이 구동을 위한 장치는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 단순히 예측 가능하거나 선택 가능한 정도의 구성입니다. 또한, 구성 3은 필요에 의해 인용발명 2에 기재된 승강 및 하강 구동 장치에 결합되는 샤프트, 상부 기판 진공 흡착 장치, 하부 정전척에 연결되는 하부샤프트의 구성으로부터 통상의 기술자가 기술적 구성의 곤란성 없이 용이하게 발명 가능하며, 효과 역시 충분히 예측 가능합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 과 2의 결합에 의해 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2, 6 및 7 발명에 한정된 사항은 인용발명 1의 흡착판, 마스크 유지 수단, 진공배관을 위한 구성 및 이들에 대한 결합관계와 동일합니다.

3. 청구항 4 및 5 발명에 한정된 사항은 인용발명 2의 램프와 차광마스크, 그리고 인용발명 1의 기판의 상대적인 Z 방향의 위치 조절은 시일재의 효율적인 경화시키는 기재와 동일합니다.

4. 청구항 8 내지 12 발명은 청구항 1 내지 5 발명과 각각 카테고리만 상이한 발명으로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

1-②7

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 미국 특허공보 US00000000호(0000. 00. 00. 공고)

1. 청구항 1 발명의 다각형 웨이브 안테나, 무선통신 장치, 타이어는 인용발명 1의 안테나, 트랜스 폰더, 타이어와 각각 동일하게 대응됩니다.

다만, 청구항 1 발명의 기능적 특징인 다각형 웨이브 안테나가 적어도 하나의 다각형 도전체로 구성되는데 반해, 인용발명 1의 안테나는 일련의 루프들로 정렬되는 연속된 와이어로 구성된다는 점에서 차이가 있으나, 인용발명 1과 동일한 기술분야인 인용발명 2에 안테나가 다각형 도전체로 구성되는 것이 공지되어 있으므로, 인용발명 1의 안테나의 형태를 인용발명 2의 안테나의 형태로 변경하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 용이하게 설계변경 할 수 있으며, 이로 인한 효과 또한 예측 가능한 사항에 지나지 않습니다.

2. 청구항 6 발명에서 한정 사항은 인용발명 2의 타이어가 얼마정도의 두께를 갖는 고무로 형성되는 것을 적용 대상에 따라 각각 최적화한 정도에 불과하다고 판단됩니다.

3. 청구항 11 발명에서 한정 사항은 인용발명 2의 다각형 형태를 다소 변경하는 것으로서, 이는 통상의 기술자에게 설계변경 사항에 지나지 않습니다.

1-28

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 등록특허공보 제00-000000호(0000. 00. 00. 공고)

**청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                                                                 | 인용발명<br>(상세한 설명 6~9쪽 도 1-5<br>참조)                            | 비고 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 스터드 범프와 솔더 범프를 접합하여 플립 칩을 접합하는 패키지 기판                                           | 배선 패턴(6)이 형성된 기판                                             | 동일 |
| 구성 2     | 패키지 기판은 동박 회로 및 패드가 형성되어 있는 일 표면 위에 열가소성 수지층이 형성                                | 열경화성 레지스트 패턴(4) 및 열가소성 수지(7) 형성                              | 동일 |
| 구성 3     | 패드 위에는 열가소성 수지가 개구되어 패드가 노출되도록 캐비티가 형성                                          |                                                              | 차이 |
| 구성 4     | 캐비티 내부의 패드 위에는 솔더 범프가 형성                                                        | 반도체 칩(9)의 범프(10)를 매입                                         | 동일 |
| 구성 5     | 플립 칩을 진행하는 과정에서 스톱 범프와 솔더 범프가 용융 접합되고 열가소성 수지층이 가열 용융되어 기판 패드와 반도체 다이 사이를 봉지 밀봉 | 기판의 금속 배선에 전기적으로 연결하는 동시에 열가소성 수지(7)에 의해 반도체 칩(9)과 기판 사이가 밀봉 | 동일 |

**구성 3의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 열가소성 수지에 솔더 범프를 형성하기 위한 캐피티를 형성하는 점에서 인용발명 1과 차이가 있으나, 이는 인용발명 1과 동일한 기술분야인 인용발명 2의 발명의 상세한 설명 5~6쪽과 도1 내지 도8에 기재되어 있는 기판 상에 금속 돌기 범프(도면부호 미도시)가 돌출되도록 이방성 도전 필름층(3-1)을 형성하고, 금속 돌기 범프가 접속되는 반도체 칩(3-4)의 접속 패드(도면부호 미도시)가 노출되도록 이방성 도전 필름층(도면부호 미도시)을 형성한 후 반도체 칩(3-4)을 기판에 접속하는 기술적 구성을 바탕으로 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 통상의 창작능력을 발휘하여 기술을 구체적으로 적용하는데 따르는 단순한 설계변경에 불과한 것입니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1과 인용발명 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.**



1-②9

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명** : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명과 인용발명을 대비하여 보면, 청구항 1 발명의** 압금형, 수금형, 라벨, 용기는 **인용발명의** 코어금형(11), 캐비티금형(12), 라벨(5a, 5b), 전자렌지용 사출성형용기(A)와 **각각 실질적으로 동일하며, 청구항 1 발명에 기재된** 용기 측면부 상단의 플랜지부는 **인용발명에서** 용기 주측면부(3) 상단의 두께 0.9 ~ 1.5mm의 범위를 갖는 플랜지부(2)와 **실질적으로 동일합니다.**

다만, **청구항 1 발명은** 플랜지부의 폭이 2mm 이상인 것에 있어 **인용발명과 차이가 있습니다.** 그러나 이는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 반복적인 시험을 통하여 인용발명의 플랜지부(2) 폭을 최적의 수치범위인 2mm 이상으로 수치를 한정할 수 있는 것으로서, 이러한 수치 한정은 통상의 기술자에게 특별한 기술적 곤란성이 없는 것이며 작용효과도 충분히 예측 가능한 것입니다.

따라서 **청구항 1 발명은** 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-③

**공지 기술의 일반적 적용  
기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계 변경  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명 1은 포유류 숙주에서 A 단백질을 발현할 수 있는 기술이라는 점에서 동일합니다. 다만, 포유류 세포 숙주의 배양 온도에 있어서 청구항 1 발명은 27~32°C로 한정된 데 비하여 인용발명 1은 통상의 조건보다 낮은 온도(37°C 미만)에서 배양한다고 기재된 점에 차이가 있습니다. 그러나 재조합 단백질 기술분야에서 활성 단백질의 수율을 올리하고자 하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 당연히 가질 수 있는 목적에 해당합니다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 단백질을 발현하는 포유류 세포 숙주를 저온에서 배양하는 기술은 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 A 단백질을 포유류 세포 숙주에서 발현하는 적정한 온도조건을 탐색하는 것은 각별한 구성상의 어려움이 있는 것으로 볼 수 없고, 그로 인한 효과도 예측 가능한 범주 이상의 현저함이 있다고 볼 만한 근거도 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다.

2. 청구항 2 발명에서 부가한 사항은 인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2에 공지된 기술인 '저온에서 숙주를 배양하기에 앞서 숙주가 성장하기에 적합한 온도(37°C)에서 먼저 배양시킨다는 것'과 실질적으로 동일합니다. 다만, 한정된 온도 수치에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 최적의 효율을 수득할 수 있는 배양 온도를 시험하여 볼 수 있는 정도의 기술로서 각별한 구성상의 어려움이 있다고 보여지지 않으며 그로 인한 효과도 예측 가능한 정도의 것으로 판단됩니다.

따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다.

1-㉓

**기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경  
기능·작용의 공통성  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명의 베이스와 방열핀은 인용발명 1(도1a 등 참조)에 기재된 베이스 플레이트(21)와 방열핀(22)으로 구성된 방열판과 동일하게 대응됩니다. 다만, 인용발명 1에는 방열핀 간의 간격이 13mm인 것을 명시적으로 기재하고 있지 않으나, 이는 인용발명 1의 2페이지 “각 방열핀(22)의 피치(p)는 상측 간격(a)이 15mm이고, 하측간격(b)은 10mm정도로 하여 압출성형하게 되는 것”이라는 기재로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 단순 반복 실험에 의하여 용이하게 도출할 수 있으며, 구성상 곤란성이나 효과의 현저성이 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 2 발명의 베이스와 방열핀은 인용발명 1(도1a 등 참조)에 기재된 베이스 플레이트(21)와 방열핀(22)으로 구성된 방열판과 동일하게 대응됩니다. 다만, 인용발명 1에는 방열핀 두께의 구체적인 수치가 제시되어 있지 않다는 차이가 있으나, 이는 인용발명 1의 도면1a 등에 방열핀 상하측의 두께가 다른 것이 명확히 개시되어 있고, 단순 반복 실험에 의하여 방열핀의 두께가 정해여진다는 점을 고려해볼 때, 통상의 기술자가 단순 반복 실험에 의하여 용이하게 도출할 수 있으며, 구성상 곤란성이나 효과의 현저성이 없습니다.

3. 청구항 3 발명의 베이스와 방열핀은 인용발명 1과 동일기술 분야인 인용발명 2(도1 등 참조)에 기재된 기초부(2)와 방열핀(3)으로 구성된 방열판과 동일하게 대응됩니다. 다만, 인용발명 2에는 방열핀 길이에 대한 구체적인 한정이 제시되어 있지 않다는 차이가 있지만, 인용발명 2의 도면1 등에 좌우 양측 방열핀의 길이가 다른 방열핀보다 짧은 것이 명확히 개시되어 있고, 단순 반복 실험에 의하여 방열핀의 길이가 설정된다는 점을 고려해볼 때, 통상의 기술자가 단순 반복 실험에 의하여 용이하게 도출할 수 있으며, 구성상 곤란성이나 효과의 현저성이 없습니다.

1-32

## 인용발명의 내용 중의 시사, 단순한 용도의 변경 · 한정

**인용발명** : 일본 공개특허공보 특개2000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명(인용발명의 청구항 1~13, 단락 43~53 참조)은, C, Si, Mn, Ti, Mo, B, Fe의 합금성분이 동일하고, 그 조성범위가 서로 경계를 이루거나 포함되어 실질적으로 동일하며, 담금질, 뜨임 처리, 마르텐사이트 분율, 구 오스테나이트 입경이 실질적으로 동일합니다.

다만, 인용발명이 Al, Cr, S, P를 더 포함하고 있는 점에서 차이가 있으나, 강의 5대 주요성분(C, Si, Mn, P, S)에 포함되는 S과 P는 제강공정에서의 통상적인 불순물로, 청구항 1도 실질적으로 함유하고 있다고 판단되며, 발명의 상세한 설명에서 Al, Cr이 선택적으로 첨가될 수 있다고 기재되어 있으므로, 인용발명에서 Al, Cr을 생략하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 용이하게 할 수 있는 설계변경에 불과합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 5 발명에 부가된 구성은 강의 조성, 제조단계, 강의 조직이 청구항 1 발명과 실질적으로 동일하여 청구항 1 발명과 같은 취지의 거절이유가 적용됩니다.

다만, 인용발명에는 볼트의 용도가 기재되어 있지 않으나, 인용발명이 볼트에 적합한 구성을 이미 갖고 있고, 인용발명의 강을 볼트에 적용하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 단순한 설계변경에 불과합니다.

1-③③

## 기능 · 작용의 공통성

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명**은 암모니아, 하이드라진 및 수용성 아민화합물에서 선택되는 1종 이상의 수용액에 침지(浸漬)하는 침지공정을 거친 알루미늄합금 형상물(**구성요소 1'이라 함**)과, 상기 알루미늄합금 형상물의 표면에 직접적으로 일체로 사출성형에 의해 부착된 폴리페닐렌설파이드를 주성분으로 함유하는 열가소성 수지 조성물(**구성요소 2'라 함**)로 이루어진 것을 특징으로 하는 알루미늄합금과 수지의 복합체에 관한 것입니다. 그리고 인용발명은 A와 B의 복합체에 관한 것입니다.

양 발명을 대비하여 보면, 구성요소 1, 2는 각각 이에 대응하는 인용발명의 A, B의 하위개념으로 기재되어 있으므로 각별한 기술적 구성의 곤란성이 없고, 그 작용효과에 있어서도 인용발명에 비하여 이질적이거나 현저하다는 것을 인정할 수 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

### 참고사항

청구항/ 발명의 핵심적인 구성요소라 할 수 있는 알루미늄합금 형상물은 — 수용액에 침지됨으로써 그 표면 상태가 폴리페닐렌설파이드를 주성분으로 함유하는 열가소성 수지로 하여금 강하게 결합할 수 있도록 조성되어 있는 알루미늄합금을 의미하는 것인데(출원발명의 1, 6면 <7>, 15면 <54>), 이와 같은 알루미늄합금 형상물의 표면 상태가 구체적으로 어떠한지는 물리·화학적으로 뚜렷하게 드러나 있지 않아 위와 같은 침지공정을 거친 알루미늄합금 형상물이라고 표현하는 것 이외에는 달리 의도하는 형태의 알루미늄합금 형상물을 표현할 방법이 없으므로, 청구항/ 발명에서는 알루미늄합금 형상물을 위와 같은 침지공정을 거쳤다는 **제조방법에 의해서 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있다고** 인정됩니다(특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허17198 판결)

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-③4 | <p><b>공지 기술의 일반적 적용</b><br/> <b>기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경</b><br/> <b>선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야</b></p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면 다음과 같습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                               | 인용발명 1                 | 비고     |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 구성 1     | 임의의 간격을 두고 실질적으로 평행하게 배치되는 제 1 및 제 2 기판                       | 전면기판 + 배면기판            | 동일     |
| 구성 2     | 제 1 기판 위에 형성되는 다수의 어드레스 전극들                                   | 어드레스 전극                | 동일     |
| 구성 3     | 어드레스 전극들을 덮으면서 제 1 기판 전면에 형성되는 제 1 유전층                        | 유전체층                   | 동일     |
| 구성 4     | 제 1 유전층과 소정의 높이로 제공되며, 방전 공간을 형성하는 다수의 격벽들, 방전 공간 내에 형성되는 형광층 | 형광체                    | 동일     |
| 구성 5     | 제 1 기판에 대향하는 제 2 기판의 일면에 어드레스 전극들과 직교 상태로 배치되는 다수의 방전유지 전극들   | 투명 ITO전극 + 금속 전극       | 동일     |
| 구성 6     | 방전유지 전극들을 덮으면서 제 2 기판 전면에 형성되는 제 2 유전층                        | 유전체층                   | 자명한 사항 |
| 구성 7     | 제 2 유전층을 덮으면서, 99.6% 이상의 순도를 갖는 MgO를 포함하는 보호막                 | MgO 보호막(순도에 대한 언급이 없음) | 차이     |

구성 6에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명의 구성 F(유전체층)에 세부적 구조가 인용발명 1에 직접적으로 기재되어 있지 않으나, 이는 PDP구성에 있어서 자명한 사항입니다.

구성 7의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 99.6% 이상의 순도를 갖는 MgO를 포함하는 보호막(구성 G)을 포함한다는 점에서 차이가 있으나, 이는 인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2의 상세한 설명에는 플라즈마 디스플레이 패널의 보호막용 MgO가 순도 99.9% 이상인 다결정 MgO의 소결 펄릿으로 이루어진 구성이 개시되어 있습니다.

따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명 1과 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 청구항 3 발명에 한정된 사항은 인용발명 2의 보호막용 MgO에 Si가 함유되어 있는 구성으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-③5

**과제의 공통성  
기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경**

**인용발명** : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명과 인용발명에 기재된 고장력강판의 제조방법을 대비하면,**

**청구항 1 발명에서** 슬라브 조성이 C, Mn, P, S, N, Al, Ti, Nb, V, Mo, 나머지 Fe 및 불순물로 이루어지는 구성은 **인용발명과 그 조성범위가 서로 경계를 이루거나 포함되어 실질적으로 동일하고,**

**청구항 1 발명의 제조공정은 인용발명과** 열간압연 종료온도, 권취 온도, 냉간 압연의 압하율, 재결정 소둔의 온도가 **서로 경계를 이루거나 포함되어 실질적으로 동일합니다**(인용발명의 청구항 1,5,6, 표1,2 참조).

다만, 인용발명에는 Nb, C 중량%의 관계식이 기재되어 있지 않은 점에 차이가 있습니다. 그러나 상기 관계식은 강의 강도를 향상시키기 위한 Nb, C 석출에 관련된 파라미터가 이용된 것으로서, 인용발명에 기재된 Nb, C의 조성범위를 청구항 1 발명의 관계식에 적용하면 관계식이 한정하는 수치범위가 중복되고 양 발명 모두 고향복비형 고강도 강판의 제조방법이라는 점에서, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 상기 관계식을 용이하게 도출할 수 있다고 판단됩니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-36

기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경

인용발명 : 국제공개공보 WO2004/000000(0000. 00. 00. 공개)

청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                                                      | 인용발명                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비고        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 구성 1     | 하나 이상의 폴리머 제 1층; 및<br>하나 이상의 폴리머 제 2층을<br>포함하는 다층 보상체                                | 기판(트라이아세틸셀룰로오스, TAC층<br>등)/비정질 중합체층                                                                                                                                                                                                                                                    | 실질적<br>동일 |
| 구성 2     | 제 1층은 평면외<br>복굴절률( $\Delta n_{th}$ )이 -0.01보다 더<br>음이 아니고 +0.01보다 더 양이<br>아닌 폴리머를 포함 | TAC층의 성질( $\Delta n_{th}$ 가<br>370nm< $\lambda$ <700nm의 범위에서 -0.005<br>보다 더 네가티브, $\Delta n_{th}(\lambda_1)$ 가 $\lambda_1 <$<br>$\lambda_2$ 의 경우 370nm< $\lambda$ <700nm의<br>범위에서 $\Delta n_{th}(\lambda_2)$ 보다 더 네가티브를<br>모두 만족하는 파장 $\lambda$ 에서의<br>아웃-오브-플레인 복굴절 $\Delta n_{th}$ ) | 실질적<br>동일 |
| 구성 3     | 제 2층은 평면외 복굴절률이<br>-0.01보다 더 음이거나<br>+0.01보다 더 양인 비정질<br>폴리머를 포함                     | $\Delta n_{th}$ 가 큰 네가티브 값을 갖는<br>구성(예를 들어, -0.057, -0.051 등)                                                                                                                                                                                                                          | 실질적<br>동일 |
| 구성 4     | 다층 보상체의 총 평면내<br>위상차( $R_{in}$ )는 20nm보다 큼                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 차이        |
| 구성 5     | 다층 보상체의 평면외<br>위상차( $R_{th}$ )는 -20nm보다 더<br>음이거나 +20nm보다 더 양                        | 도면7,8 등과 실시예 등에 기재된 $R_{th}$<br>값(-200nm ~ -300nm, -45nm)                                                                                                                                                                                                                              | 실질적<br>동일 |
| 구성 6     | 하나 이상의 제 1층의 평면내<br>위상차( $R_{in}$ )는 상기 다층 보상체의<br>총 평면내 위상차( $R_{in}$ )의 30%<br>이하  | "TAC은 무시할 정도의 $R_{in}$ 및<br>네가티브 $R_{th}$ 를 가진다."                                                                                                                                                                                                                                      | 자명한<br>사항 |

구성 4의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명은 구성 4를 더 한정하고 있는 점에서 차이가 있으나, 구성 4는 상세한 설명에 그 임계적 의의가 기재되어 있지 않는 단순한 수치한정으로, 이는 원하는 광학 보상값을 얻기 위하여 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 단순히 필름을 연신시키는 반복시험으로 그 최적비를 선택 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.



1-37

## 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경

**인용발명** : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명의 조성성분은 아래와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 조성성분 | 청구항 1 발명(질량%) | 인용발명(중량%) |
|------|---------------|-----------|
| C    | 0.03~0.16     | 0.01~0.2  |
| Si   | 0.01~2.0      | 1.0 이하    |
| Mn   | 0.1~3.0       | 1.5~3.0   |
| Ni   | 0.01~3.0      | 3.0 이하    |
| Ti   | 0.01~0.2      | 0.01~1.0  |
| Nb   | 0.01~0.2      | 0.01~1.0  |
| Al   | 0.01~0.1      | 0.1 이하    |
| P    | 0.1 이하        | 0.1 이하    |
| S    | 0.02 이하       | 0.05 이하   |
| N    | 0.005 이하      | 0.01 이하   |
| Fe   | Balance       | Balance   |

**청구항 1 발명과 인용발명은 합금원소의 조성범위가 중복되고, 1200°C 이상으로 가열, 열간압연, 냉간압연, 재결정 소둔, 및 600°C 이하의 온도로 5°C/s 이상의 속도로 냉각하여 제조하는 기술적 구성이 동일합니다.**

**다만, 인용발명이 C, Si, Mn, Ni, Ti 및 Nb의 관계식을 직접적으로 기재하고 있지 않은 점에서 차이가 있으나, 이는 중복되는 조성범위를 관계식에 대입하여 환산 가능한 수치범위에 불과합니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 기술적 곤란성 없이 용이하게 발명할 수 있습니다.**

1-38

## 기능·작용의 공통성

청구항 1. 지방 유래 기질세포에 D를 첨가하여 심근 세포로 분화하는 것을 특징으로 하는 심근 세포의 제조방법.

--- (중략) ---

청구항 12. 제1항의 제조방법으로 제조된 심근 세포. ☞ 심사대상

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 12 발명과 인용발명의 세포는 지방 유래 기질세포에서부터 분화한 심근 세포인 점에서 같습니다. 다만, 인용발명은 A, B 또는 C를 첨가하여 분화한 심근 세포인데 비하여, 청구항 12 발명은 심근 세포의 제조방법이 기재되어 있는 점과 D를 첨가하여 분화된 심근 세포인 점에서 차이가 있습니다.**

**그러나 청구항 12 발명에서 보호받고자 하는 사항은 분화된 심근 세포 그 자체이므로 그 제조방법은 진보성 유무를 판단함에 있어 고려할 필요가 없고, 분화를 위하여 사용된 물질 A, B, C, D는 모두 당해 기술분야에서 세포의 분화를 촉진하는 사이토카인으로 널리 알려진 것입니다. 그런데 사이토카인의 차이에 의하여 심근 세포가 완전히 동일하게 분화하지는 못할지라도, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)라면 양 발명의 세포가 심근 세포로서 가지는 성질과 기능이 서로 유사하리라는 것을 쉽게 알 수 있습니다.**

**따라서 청구항 12 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.**

## 참고사항

물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 됩니다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 참조)

1-③9

**단순한 용도의 변경 · 한정  
공지기술(주지 기술)의 일반적 적용**

**인용발명 : 등록실용신안공보 제20-000000호(0000. 00. 00. 공고)**

**청구항 1 발명은 아래와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                                                 | 인용발명                  | 비고 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 구성 1     | 내측 본체와 외측 본체가 일체로 형성되고, 중공부가 구비되는 이중구조로 블로우 성형된 상면이 개방된 박스형의 본체 | 통몸체(10, 도2 및 도3 참조)   | 차이 |
| 구성 2     | 중공부가 구비되는 이중구조로 성형된 도어                                          | 뚜껑체(20, 도2 및 도3 참조)   | 동일 |
| 구성 3     | 본체와 도어의 중공부에 주입 충전된 발포성 단열재                                     | 발포 폴리스티렌 등의 보온단열재(53) | 동일 |

**구성 1의 차이점에 대해 살펴보면, 청구항 1 발명과 비교하여 인용발명에는 수도계량기가 실내용인지(‘차이점 1’), 상기 통몸체가 블로우 성형에 의해 제조되는 것인지(‘차이점 2’) 구체적으로 명시되고 있지 않습니다.**

차이점 1에 관하여 수도계량기가 실내용인지 여부는 구성이나 작용효과에 별다른 차이점이 없는 단순한 용도의 한정에 불과한 것으로서, 그 구성상 곤란성이 인정되지 않습니다. 또한, 차이점 2에 관하여 청구항 1 발명은 ‘보호 케이스’라는 물건 자체에 관한 것으로서, 이 물건을 제조하는 방법상의 특징은 청구항 1의 ‘보호 케이스’라는 물건발명을 선행기술과 비교함에 있어서 고려될 수 없는 것입니다(대법원 2007.5.11 선고 2007후449 판결 등 참조). 더욱이, 그 제조방법을 고려하더라도, 중공의 제품을 블로우 성형법으로 제조하는 것은 매우 일반적으로 사용되는 주지의 제조방법에 불과한 것이므로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 인용발명의 통몸체를 제조하는 방법으로 블로우 성형법을 선택할 수 있음은 자명한 것으로 인정됩니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

1-④①

### 기능·작용의 공통성 인용발명의 내용 중 시사 또는 암시

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

1. 청구항 1 발명과 인용발명은 혈관내 기능의 정상화와 혈전 생성을 방지하는 치료용 조성물을 제공한다는 점에서 목적이 동일하고, 기술 구성에 있어서 양 발명은 A를 포함하는 경구 투여용 약학 조성물이라는 점에서 동일합니다.

다만, 인용발명은 A 이외에 B를 포함하는 반면에 청구항 1 발명은 A만으로 구성된 점에서 차이가 있습니다. 그러나 인용발명의 명세서에 기재된 표 2를 보면, A가 가장 강력한 효과를 나타내는 유도체임을 알 수 있어서 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)라면 유효성분으로 A를 선택하여 조성물을 제조할 수 있고, 이로 인해 효과 면에서 청구항 1 발명이 인용발명에 비하여 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과를 인정할 만한 근거도 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 2 발명의 수치한정 사항은 통상의 기술자가 조성물의 치료 효과를 보아 반복 실험을 통하여 적절한 용량을 정할 수 있는 것이고, 효과 면에서도 수치한정에 따른 이질적이거나 현저한 효과를 인정할 만한 객관적 효과의 기재도 없으므로, 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

3. 청구항 3 내지 6 발명은 조성물의 담체를 한정하고 있으나, 인용발명에는 올레익산 및 디글리세라이드 등의 담체가 기재되어 있습니다. 양 발명에 기재된 담체는 당해 기술 분야에서 통상적으로 사용되는 것이므로, 청구항 3 내지 6 발명에서 담체를 한정한 점에 기술구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵고, 현저한 효과를 인정할 만한 기재도 없습니다.

1-④

**기능·작용의 공통성  
선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야**

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명과 인용발명 1은 디카르복실산인 호박산 또는 푸마르산을 유효성분으로 포함하는 뇌기능 개선(기억 또는 학습 능력)용 조성물이라는 점에서 기술적 구성이 실질적으로 동일합니다. 다만, 청구항 1 발명은 호박산 또는 푸마르산 그리고 그 염의 형태를 유효 성분으로 포함하고 유화제를 포함하는 반면에, 인용발명 1은 호박산 또는 푸마르산 이외에도 비타민 C와 L-글루타민을 더 포함하는 점에서 양 발명에 차이가 있습니다.

그러나 청구항 1 발명의 호박산 또는 푸마르산은 인용발명 1에 기재된 뇌기능 개선(기억 또는 학습 능력) 효과를 가지는 유효성분 중 일부를 선택한 정도이고, 유효성분인 화합물을 염의 형태로 사용하는 것은 통상적인 기술이며, 부가되는 유화제는 약학 조성물에 통상적으로 들어가는 부형제의 일종으로 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)에게 구성 선택의 각별한 곤란성이 없습니다. 또한, 청구항 1 발명의 효과가 인용발명 1에 비하여 통상의 기술자가 예측할 수 없을 정도로 현저하다고 인정할 만한 기재도 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 2 발명은 유화제의 종류를 한정하고 있으나, 이는 통상적으로 알려진 유화제의 종류를 기재한 것에 불과하여 구성 선택에 각별한 곤란성이 없습니다.

3. 청구항 3 발명은 유효 성분으로 매실 농축액을 부가하고 있으나, 이는 인용발명 1과 인접한 기술분야인 인용발명 2에 '매실 추출물이 뇌기능, 기억력 및 학습 능력 향상 효과가 있다.'라고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자가 뇌기능 개선 효과를 위하여 유효성분으로 매실 농축액을 부가하는 정도는 구성 선택에 각별한 곤란성이 없습니다. 따라서 청구항 3 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 채택 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

1-④2

과제 및 기능·작용의 공통성  
공지 기술의 일반적 적용

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명과 인용발명은 5HT3 효능제 화합물을 위장관 질환의 치료제로 제공한다는 목적이 동일하고, 양 발명은 4-아미노-(6-클로로-2-피리딜)-1-피페리딘 화합물을 포함하는 5HT3 효능제 화합물을 유효성분으로 포함하는 위장관 운동성 저하로 인한 질병 치료를 위한 약제학적 조성물이라는 점에서 기술적 구성이 동일합니다.**

다만, 청구항 1 발명은 의약용도를 음식물 섭취에 의한 기저부 이완으로 인한 소화불량, 식용부진 등의 질병으로 표현하고, 유효성분으로 4-아미노-(6-클로로-2-피리딜)-1-피페리딘이외의 다른 5HT3 효능제 화합물을 한정된 점에서 인용발명과 차이가 있으나, 이는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 음식물 섭취로 인해 손상된 기저부의 이완으로 인해 위장관 운동성이 비정상적인 상태가 되어 생기는 질병들을 기재한 것으로서 표현 방법을 달리하였을 뿐 궁극적인 의약용도가 다르다고 볼 수 없고, 이미 공지되어 알려진(명세서 식별번호 <11> 참조) 5HT3 효능제 화합물을 같은 의약용도로 추가할 수 있는 것이어서 그 구성 선택에 각별한 곤란성이 없으며, 이로 인해 효과 면에서 청구항 1 발명이 인용발명에 비해 통상의 기술자가 예측할 수 없을 정도로 현저하게 뛰어나다고 볼 수 있는 기재도 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

1-④3

## 기능 · 작용의 공통성, 균등물에 의한 치환

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명과 인용발명은 모두 방향족 화합물을 유기용매의 존재하에 히드록실화된 방향족 화합물로 제조하는 방법을 제공한다는 점에서 그 목적에 공통점이 있는 것입니다.**

구성에 있어서, 양 발명은 촉매, 유기용매 및 산화제의 종류가 동일하고, 다만 청구항 1 발명에서는 방향족 기질이 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 클로로벤젠 및 나프톨에서 선택되는 데 비하여 인용발명은 페놀 및 그 유도체라는 점에서 차이가 있습니다. 그러나 청구항 1 발명의 톨루엔 및 에틸벤젠과 인용발명의 페놀은 구조상으로 모핵으로서 벤젠핵을 공유하고 있고, 치환기에 있어서도 톨루엔 및 에틸벤젠은 각각 메틸기와 에틸기, 페놀은 히드록시기이므로, 이와 같은 치환기들은 모두 벤젠고리 쪽으로 전자를 밀어주는 전자공여기(electron releasing groups)라는 점에서 공통점이 있습니다. 더욱이 청구항 1 발명의 나프톨은 그 치환기가 히드록시기이므로 치환기에 산소 원자가 존재하는 것이어서 인용발명의 페놀과 마찬가지로 히드록실화 반응이 효율적으로 수행될 수 있는 것이므로, 청구항 1 발명의 방향족 기질은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 인용발명의 방향족 기질로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도의 것이라 하겠습니다.

효과에 있어서도, 출원발명의 명세서 표3에 나타난 바에 의하면, 청구항 1 발명보다 인용발명의 방향족 기질의 전화율이 오히려 높게 나타나고 있고, 또한 앞서 살핀 바와 같이 청구항 1 발명의 방향족 기질인 에틸벤젠, 톨루엔 및 나프톨은 인용발명의 페놀과 구조적으로 공통점을 갖고 있는 것이어서 양 발명은 동일한 범주의 효과를 달성할 것으로 예측되므로, 청구항 1 발명이 인용발명보다 각별한 효과를 가진 것이라고 인정되지 않습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

1-④④

# 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경

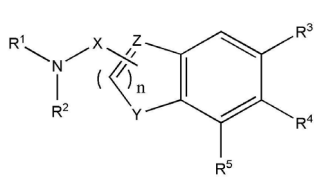
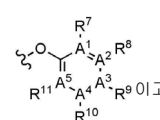
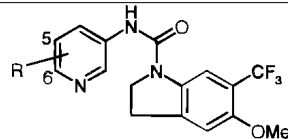
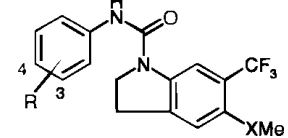
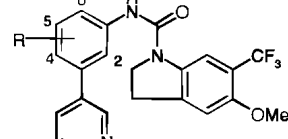
인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명의** 하기 화학식 1의 **화합물**은 **인용발명**에는 5-HT2c 수용체에 대한 선택적인 친화도를 갖는 **화합물과 대응되며, (아래 대비표 참조).**

**양자 모두** 5-HT2c에 선택적인 친화도를 가지는 **화합물로서**, 인돌 관련 헤테로 사이클에 두 개의 아릴기가 연결되어 있다는 **점에서 그 골격이 동일합니다.** **다만, 청구항 1 발명은** 인돌 골격의 2번, 3번 위치에 두 개의 아릴기가 붙어있고 **인용발명은** 인돌린 골격의 1번 위치에 두 개의 아릴기가 붙어있다는 **점에서만 차이가 있습니다.**

그러나 이러한 정도의 구조적 변경은 최적의 구조를 도출하기 위해서 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 적절히 변경해 볼 수 있는 범위에 속하는 것입니다. 또한, 5-HT2c 수용체와의 친화도를 비교해보아도 인용발명에 해당하는 비교예 1 및 2(0.7, 1.3)보다 청구항 1 발명에 해당하는 화합물들이 단 2개(실시에 18 및 22)를 제외하고는 모두 현저하게 떨어지는 것을 알 수 있습니다(발명의 상세한 설명 참조).

따라서 청구항 1 발명에 기재된 화학식 1의 화합물에 속하는 모든 화합물들이 예측하지 못한 현저한 효과가 있다고도 볼 수 없으므로, 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

| 청구항 1 발명(화학식 1의 화합물)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 인용발명                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><math>R^1</math>은  이고, 이때 A는 C 또는 N이고, R6은 H,</p> <p>,  또는  이고</p> |    |



# 2

## 의견제출통지서 (신규성 등)

1. 제29조 제1항 제1호 (신규성)
2. 제29조 제1항 제2호 (신규성)
3. 제29조 제3항 (확대된 선원)
4. 제36조 (선출원)





2-①

출원 전에 인터넷에 공지된 발명

인용발명 : 네이버 카페( 당항포 관광지의 거북선 화장실  
,[http://cafe.naver.com/hrb.cafe?iframe\\_url=/ArticleRead.nhn?articleid=2266](http://cafe.naver.com/hrb.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn?articleid=2266),  
2007. 05. 29. 공지)

1. 청구항 1 발명은 인용발명에 기재된 당항포 관광지의 화장실 상부에 거북선의 용머리를 형성한 구성과 동일합니다. 따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 동일합니다.
2. 청구항 2 발명에 부가된 구성은 인용발명의 화장실 지붕에 침이 설치된 구성과 동일합니다.

참고사항

특허출원 전에 대통령령이 정하는 전기통신회선이 아닌 다른 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대하여 심사관은 그 발명이 전기통신회선에 실제로 게재된 날을 확인할 수 있는 경우에 한하여 그 선행기술로 사용할 수 있음에 유의한다.

2-②

**공연히 실시된 발명  
단순한 표현의 차이**

**인용발명** : ‘Paintbrush’ 프로그램을 포함한 Microsoft 사의 WINDOWS 3.11(1995년 공개)을 사용하는 컴퓨터

**청구항 1 발명은 아래와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                       | 인용발명                                                                                             | 비고     |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 구성 1     | 개시 명령 수단과 <u>변경 명령 수단을 구비하는 입력 수단</u> | 왼쪽 마우스 버튼이나 키보드의 키를 누르는 순간 오토 스크롤 처리가 개시되는 <u>개시 명령 수단과 줌 인, 줌 아웃과 같은 변경 명령 수단을 구비한 마우스와 키보드</u> | 실질적 동일 |
| 구성 2     | 표시 수단                                 | 스크린                                                                                              | 동일     |
| 구성 3     | 기초 화상 데이터 기억 수단                       | 컴퓨터 RAM 메모리를 비롯한 기억 장치                                                                           | 동일     |
| 구성 4     | 표시제어 수단                               | 표시 제어 하드웨어와 소프트웨어                                                                                | 동일     |

구성 1은 인용발명의 구성과 단순히 표현상의 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일한 것입니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 실질적으로 동일합니다.

2-③

**반포된 간행물에 게재된 발명**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |          | 인용발명     | 비고 |
|----------|----------|----------|----|
| 구성 1     | 탭플레이트    | 내뚜껑(5)   | 동일 |
| 구성 2     | 물탱크      | 저수용기(29) | 동일 |
| 구성 3     | 장착수단     | 부착부(3)   | 동일 |
| 구성 4     | 탭플레이트 히터 | 뚜껑히터(28) | 동일 |

**대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명은 인용발명과 동일합니다.**

2-④

## 반포된 간행물에 게재된 발명

**인용발명** : 박XX 외 1인, '건축도면을 활용한 지적도의 건물 등록 정확도 평가',  
한국공간정보시스템학회 2007년도 GIS 공동 춘계학술발표대회 논문집,  
2007.06., XXX-XXX쪽

1. 청구항 1 발명의 1)경계 추출 모듈, 2)기하학적 기준 설계 모듈 및 3)위치 결정 모듈은 **인용발명**의 가)건축도면으로부터 추출된 경계선 중에서 필지 경계선을 기준으로 경계를 추출하고, 나)지적도에 건축물의 경계를 등록하기 위해 건축도면의 축적과 방위각 변환을 수행한 설계를 하며, 다)두 데이터의 필지 경계선들에 대한 무게 중심점을 생성하여 위치 결정 후 건축물을 등록하는 것과 각각 동일합니다.

2. 청구항 2 발명의 각 한정구성은 **인용발명**의 추출된 경계선의 회전을 위하여 지적도의 필지 경계선 중에서 기준 폴리라인을 선택하여 방위각을 측정하고, 건축도면에서 동일한 폴리라인을 선택하여 동일한 방위각으로의 회전량을 측정하는 구성과 동일합니다.

3. 청구항 3 발명의 각 부가구성은 **인용발명**의 최상층 경계선, 지상층 경계선, 외벽 중심선의 특징과 동일합니다.

2-⑤

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 형상의 변경]**

**인용발명 : 미국 특허공보 USoooooooo(0000. 00. 00. 공고)**

**1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |        | 인용발명         | 비고 |
|----------|--------|--------------|----|
| 구성 1     | 상부 기판  | 제2 유전체 기판    | 동일 |
| 구성 2     | 상부 패치부 | 복수의 공진 패치 소자 | 동일 |
| 구성 3     | 하부 패치부 | 여지 패치        | 동일 |
| 구성 4     | 하부 기판  | 제1 유전체 기판    | 동일 |
| 구성 5     | 접지부    | 접지면          | 동일 |

**대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명과 인용발명은 동일합니다.**

**2. 청구항 6 발명의 각 한정구성은 인용발명의 여진 패치가 중앙에 하나의 패치로 구성된 것과 실질적으로 동일합니다.**

**2. 청구항 11 발명의 각 부가구성은 인용발명의 여진 패치의 면적이 복수의 공진 패치 소자에 의한 면적보다 작은 것과 실질적으로 동일합니다.**

2-⑥

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 표현의 차이]**

**인용발명** : 일본 공개실용신안공보 소60-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**1. 청구항 1 발명과 인용발명을 대비하면,** 청구항 1 발명의 제1,2밀봉면을 구비하고 축 방향으로 구동되는 밸브체는 인용발명(도3 참조)에서 상하부에 각각 오링(38)을 구비하여 축 방향으로 구동되는 실린더의 단부에 설치된 밸브판(12d)과 그 표현만 달리한 것일 뿐, 그 기능 및 작용효과에 차이가 없습니다. 따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 실질적으로 동일합니다.

**2. 청구항 2 발명에** 부가된 구성은 인용발명에 기재된 밸브판의 상하부에 구비된 오링(38)과 단순히 표현만 다를 뿐, 기능 및 작용효과에 차이가 없습니다.

2-⑦

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 표현 및 단순한 용도의 차이]**

**인용발명** : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명은** 의약용도발명에 관한 것으로서 인용발명과 비교해보면, 양 발명의 유효성분은 IL-18BP로서 동일하고, 양 발명의 의약용도는 표현상에 약간 차이는 있지만 모두 면역반응의 과잉에 의하여 발생하는 질병을 치료한다는 점에서 실질적으로는 동일합니다.



2-⑧

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 표현의 차이]**

**인용발명** : 일본 공개특허공보 특개평00-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                             | 인용발명 (식별번호 [0001],<br>[0004], [0021], [0026], 참조) | 비고        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 구성 1     | 방사선을 투과하는 지지 기판             | 지지체                                               | 실질적<br>동일 |
| 구성 2     | 지지 기판의 일면에 설치된 수<br>지 반사 시트 | 광반사층                                              | 실질적<br>동일 |
| 구성 3     | 방사선을 가시광으로 변환하는<br>형광체층     | 형광체층                                              | 실질적<br>동일 |

청구항 제1항의 각 구성은 인용발명과 그 표현상의 차이가 있을 뿐 청구항 1 발명과 인용발명은 실질적으로 동일합니다.

**2. 청구항 5 발명의 한정구성은 인용발명의 제1 실시예 및 제2 실시예에 개시된 발포 PET 소재의 물질로 구성된 광 반사층 또는 안료 분산층과 동일합니다.**

2-⑨

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 표현의 차이]**

**인용발명** : 일본 공개특허공보 특개2004-000000호 (0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 보면 아래 대비표와 같습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                        | 인용발명<br>(상세한 설명 식별번호<br>[0030]-[0034], 청구항 1 및 2<br>발명, 도3) | 비고 |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 발광부                                    | 제1 내지 제3 광원                                                 | 동일 |
| 구성 2     | 발광제어부                                  | 광원 제어수단                                                     | 동일 |
| 구성 3     | 필드 시퀀셜 방식의 화상<br>표시장치에 이용되는<br>백라이트 장치 | 각 색의 광원이 1필드 기간에<br>시분할로 발광하는<br>화상표시장치                     | 동일 |
| 구성 4     | 프레임내에서 발광색의<br>순서를 프레임마다 랜덤함           | 1 프레임의 화상을 표시하는 1<br>필드의 기간내에 각 색 광원을<br>발광시키는 순서가 랜덤함      | 동일 |

**대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명의 구성 1 내지 4는 인용발명의 구성과 단순히 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 것이므로, 청구항 1 발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 발명입니다.**

2-⑩

### 반포된 간행물에 게재된 발명 [단순한 표현의 차이]

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**인용발명에는** 청구항 1 발명의 화학식 I, II 또는 III과 동일한 모핵 구조가 기재되어 있습니다. 그러나 **인용발명에는** Y 치환기의 범위가 청구항 1 발명에 비해 광범위하게 기재되어 있고, 청구항 1 발명과 같은 화합물이 실시예로서 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있습니다.

그러나, **인용발명에는** 특히 바람직한 실시양태의 하나로서 Y 치환기가 에테닐, 프로페닐, 부테닐, 프로피닐, 부티닐 및 메틸프로피닐로서, SERT에서 효능을 증가시키기 위해 특히 Y 치환기에 알케닐 및 알키닐기를 갖는다고 기재되어 있으며, 명세서(식별번호 [0010])와 도면 5를 통하여 그 반응물, 제조과정 및 최종 생성물을 포함하는 구체적인 화합물의 제조방법도 기재되어 있습니다.

따라서 **인용발명에는** 청구항 1 발명의 화합물이 실시예로서 기재되어 있지는 아니하나, ① Y 치환기가 알케닐 또는 알키닐기인 청구항 1 발명의 화합물이 SERT에 선택적이라는 사실, ② 그 구체적인 제조방법 및 ③ 화학구조식(도면 5의 화학식 36 내지 40의 화합물)이 기재되어 있는 점에 비추어보면, **인용발명에는** 청구항 1 발명의 화합물이 실시예로 기재된 것과 마찬가지로 충분히 구체적으로 개시되어 있으므로, 청구항 1 발명은 인용발명에 게재된 발명과 실질적으로 동일합니다.

2-⑪

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 표현의 차이]**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

**청구항 1 발명은** 구성요소 1 내지 3을 포함하는 열가소성 수지조성물에 관한 것이고, **인용발명은** 구성요소 a 내지 c를 포함하는 열가소성 수지조성물에 관한 것입니다.

구성요소 1은 인용발명의 구성요소 a에 대응되는 것으로서 양 대응구성은 그 조성성분 및 조성비가 동일합니다.

구성요소 2는 인용발명의 구성요소 b에 대응되는 것으로서 그 조성성분의 명칭에 있어서 표현상에 차이가 있으나 양 대응구성은 동일한 성분으로 인정되고, 조성비 또한 동일합니다.

구성요소 3은 인용발명의 구성요소 c에 대응되는 것으로서 그 조성성분이 동일하고 그 조성비도 00 범위에서 중복되는 부분이 있으므로 양 대응구성은 실질적으로 동일합니다.

**따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 실질적으로 동일합니다.**

2-⑫

### 반포된 간행물에 게재된 발명 [단순한 표현의 차이]

인용발명 : 남XX 외 4인, "WLAN 전력제어를 적용한 모바일 단말용 저전력 객체기반 IP 스토리지 설계 및 구현", 한국산업정보학회 제12권 제4호, 2007.12 pp.XX-XX

1. 청구항 1 발명은 무선랜 디바이스 전력제어 방법에 관한 것으로 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                                                  | 인용발명                                                                                     | 비고     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 구성 1     | 데이터가 단말기의 선반입 버퍼의 임계치 용량까지 저장되었는지 체크하는 과정                                        | 스토리지 서버에서 가져온 데이터를 버퍼에 저장하는 과정 (3.2절 및 그림 4 참조)                                          | 실질적 동일 |
| 구성 2     | 데이터가 임계치 용량까지 저장되었으면 선반입 버퍼로 데이터의 선반입을 중단하는 과정                                   | 선반입 버퍼의 HWM(High Water Mark)까지 데이터가 저장되면 선반입이 중단되는 과정(3.2절 및 그림 4 참조)                    | 실질적 동일 |
| 구성 3     | 저전력 모드로 무선랜 디바이스를 제어하고 선반입 버퍼에 저장된 데이터를 응용프로그램에서 소비하는 과정                         | 사용자 애플리케이션이 버퍼에서 데이터를 읽고 유희시간이 발생되면 무선랜의 전력모드가 변환되는 과정 (3.3절 및 그림 5 참조)                  | 실질적 동일 |
| 구성 4     | 선반입 버퍼에 저장된 데이터량이 사전에 설정된 최저치에 근접하면 무선랜 디바이스를 저전력 모드에서 액티브 모드로 복귀시켜 데이터를 수신하는 과정 | LWM (Low Water Mark)까지 선반입 버퍼의 데이터가 소모되면 무선랜 전력보드가 복구되고 다시 선반입이 시작되는 과정 (3.3절 및 그림 6 참조) | 실질적 동일 |

대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명의 구성은 인용발명의 구성과 단순히 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 것이므로, 청구항 1 발명과 인용발명은 실질적으로 동일한 발명입니다.

2. 청구항 2 발명에 부가된 구성은 인용발명의 3.2절에 기재된 선반입 버퍼의 HWM(High Water Mark)과 실질적으로 동일한 구성입니다.

3. 청구항 3 발명에 부가된 구성은 인용발명의 3.3절에 기재된 선반입 버퍼의 주요 파라미터들을 이용하여 애플리케이션이 실행되는 동안 입출력 시 소요시간을 실시간으로 모니터링 하는 과정과 실질적으로 동일한 구성입니다.

2-⑬

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 표현의 차이]**

**인용발명** : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

**청구항 1 발명**은 제조방법으로 한정된 나뭇결 문양의 판자에 관한 것이고, **인용발명**에는 나뭇결 문양이 나타난 판자가 기재되어 있습니다.

**양 발명**은 청구항 1 발명에서 한정된 제조방법이 인용발명에 기재되어 있지 않은 점을 제외하고, 다른 모든 구성은 동일합니다.

**위 차이점에 대해 살펴보면**, 청구항 1 발명의 대상인 판자(물건)는 그 구성으로 직접 특정함에 아무런 어려움이 없으므로, 청구항 1 발명과 인용발명을 비교함에 있어 **청구항 1 발명에서 한정된 제조방법 자체는 물건의 발명을 특정하는데 필요한 사항이라고 볼 수 없습니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 동일합니다.**

**참고사항**

물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 됩니다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 참조).

2-⑭

**반포된 간행물에 게재된 발명**  
**[단순한 표현의 차이, 단순한 수치의 한정/변경]**

인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                  | 인용발명          | 비고     |
|----------|------------------|---------------|--------|
| 구성 1     | 기판(1)            | 기판(1)         | 동일     |
| 구성 2     | 콜로이드성 층(2)       | 굴절층(2)        | 실질적 동일 |
| 구성 3     | 제1전극(3)          | 투명전극(3)       | 동일     |
| 구성 4     | 전자발광층(4)         | 유기박막층(4)      | 동일     |
| 구성 5     | 제2전극(5)으로 된 적층체를 | 대향전극(5)이 적층되는 | 동일     |
| 구성 6     | 포함하는 전자발광 디바이스   | 유기 EL 소자      | 동일     |

**구성 2에 대해 살펴보면,** 청구항 1 발명의 콜로이드성 층(2)은 인용발명의 굴절층(2)과 표현의 차이가 있으나, 인용발명의 상세한 설명(단락<34>참조)에서 굴절층은 금속 화합물을 포함하는 전구 물질이 분산되어 있는 용액을 사용한다고 하여 이 용액이 콜로이드성 용액임을 암시하고 있고, 또한 굴절층의 형성방법으로 졸-겔법을 제시하고 있어 인용발명의 굴절층(2)은 청구항 1 발명의 콜로이드성 층(2)과 단순히 표현의 차이가 있을 뿐 실질적으로 동일한 것이므로, 양 발명은 동일합니다.

2. 청구항 4 발명의 부가구성은 인용발명의 실시예5에 기재된 SiO<sub>2</sub> 및 산화금속과 동일하고, 청구항 5 발명의 수치한정은 인용발명에서 실리카 입자의 평균 입경을 280 nm라고 기재한 범위 내에 해당되므로, 청구항 4 및 5 발명은 인용발명과 동일합니다.

2-⑮

**반포된 간행물에 게재된 발명  
[단순한 관용수단의 부가/삭제]**

인용발명 : 국제공개공보 WO2000/000000호 (0000. 00. 00. 공개)

1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                                           | 인용발명                                                       | 비고     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 구성 1     | N개의 송신안테나 엘리먼트를 갖는 어레이, M 개의 수신안테나 엘리먼트를 갖는 어레이, 데이터 스트림에 가중되는 복소 가중 매트릭스 | 송신안테나(11, 12, 31, 32), 수신안테나(21, 22), Block Code 계수 c1, c2 | 실질적 동일 |
| 구성 2     | 송신 안테나 엘리먼트의 부그룹들(6, 7)이 Nd 개의 송신 안테나 엘리먼트를 포함                            | 송신안테나(11, 12, 31, 32)                                      | 동일     |
| 구성 3     | 페루프 다중-스트림 무선 통신 방법                                                       | 무선전송방법                                                     | 실질적 동일 |

대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명은 인용발명과 단순한 구성의 변경, 즉 발명의 목적 달성을 위한 구체화 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 치환 또는 부가에 해당하는 것으로 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우로 청구항 1 발명과 인용발명은 실질적으로 동일한 발명입니다.

2. 청구항 2 발명의 한정된 구성은 인용발명의 수신안테나가 2개인 구성과 실질적으로 동일한 것이므로, 청구항 2 발명은 인용발명과 실질적으로 동일한 발명입니다.

3. 청구항 5 발명은 청구항 1 발명과 카테고리만 상이한 발명으로 청구항 1 발명과 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.



2-⑬

**선출원되고 후공개된 타출원 발명  
[단순한 관용수단의 부가/삭제]**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-0000000호(0000. 00. 00. 공개: 0000. 00. 00. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일)**

1. 청구항 1 발명에 기재된 쿨러 본체, 가스 튜브, 연료분사장치는 인용발명(청구항 1,2 및 도면3 등 참조)에 기재된 쿨러 케이싱(31), 튜브(32), 연료 분사기(40)와 각각 동일한 것입니다. 따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 동일합니다.

2. 청구항 2, 3 발명에 각 부가된 구성은 인용발명(상세한 설명 식별부호 [22-24] 등 참조)의 튜브(32)가 쿨러 케이싱(31) 내부에 사각형의 적층구조로 형성하고, 연료분사기(40)가 튜브(32)에 퇴적되는 매연입자를 연소시켜 제거하는 것과 각각 동일합니다. 따라서 청구항 2, 3 발명은 인용발명과 동일합니다.

3. 청구항 4, 5 발명에서 **한정한 사항**은, 비록 인용발명에서 명시적으로 개시되어 있지는 않지만, 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 연료분사장치에 대한 주지관용기술의 단순한 부가에 불과합니다. 따라서 청구항 4, 5 발명은 인용발명과 실질적으로 동일합니다.

2-⑰

## 선출원되고 후공개된 타출원 발명

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-0000000호 (0000. 00. 00. 공개: 0000. 00. 00. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일)**

청구항 1 발명은 글리세린 50~70중량%와 알콜 30~50중량%로 이루어진 것을 특징으로 하는 코크스 제조용 장입제에 관한 것이고, 인용발명에는 글리세린 또는 글리콜류 화합물 40 내지 90 중량% 및 글리세린 또는 글리콜류 화합물을 용해시킬 수 있는 알코올 10 내지 60 중량%를 함유하는 블렌딩 오일이 기재되어 있습니다(식별기호 <19> 내지 <21>의 기재 내지 청구항 1 참조).

**양 발명을 대비하여 보면, 조성성분 및 조성비가 서로 중복되고, 청구항 1 발명의 장입제는 코크스 제조를 위해 석탄에 넣는 블렌딩 오일로서 인용발명의 블렌딩 오일과 그 기능 및 효과가 동일합니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 동일합니다.**

2-⑮

**선출원되고 후공개된 타출원 발명  
[단순한 표현의 차이]**

인용발명 : 등록특허공보 제10-000000호(0000. 00. 00. 공고: 0000. 00. 00. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일)

청구항 1 발명과 아래와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                             | 인용발명(도면9 및13 참조)                                                           | 비고     |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 구성 1     | 일련의 행과 열로 배열된 다수의 단위 화소로 이루어진 씨모스 이미지 센서                    | 행과 열로 배열된 다수의 단위 화소로 이루어진 씨모스 이미지 센서                                       | 동일     |
| 구성 2     | 광전하를 생성하는 포토다이오드                                            | 포토다이오드 불순물 영역 (PA_u1, PA_u2, PA_u3, PA_u4)                                 | 실질적 동일 |
| 구성 3     | 포토다이오드의 일측면에 접하여 생성된 광전하를 플로팅 확산영역으로 전달하는 전달 트랜지스터          | 포토다이오드 불순물 영역의 일측면에 접하여 형성된 전송 활성영역(TA1, TA2, TA3, TA4)                    | 실질적 동일 |
| 구성 4     | 인접한 두 행과 두 열에 존재하는 4개의 상기 포토다이오드는 1개의 플로팅 확산영역을 서로 공유하도록 배치 | 인접한 두 행과 두 열에 존재하는 4개의 상기 포토다이오드 불순물 영역은 1개의 플로팅 확산 활성영역(FDA)을 서로 공유하도록 배치 | 동일     |

대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명의 구성은 인용발명의 구성과 단순한 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 것이므로, 청구항 1 발명과 인용발명은 실질적으로 동일한 발명입니다.

2-⑬

**선출원되고 후공개된 타출원 발명**

**인용발명** : 공개특허공보 제10-0000-0000000호(0000. 00. 00. 공개: 0000. 00. 00. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일)

**1. 청구항 1 발명은 아래표에서와 같이 인용발명과 대비될 수 있습니다.**

| 청구항 1 발명 |                                                       | 인용발명                                        | 비고     |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 구성 1     | n개의 라인을 하나의 블록으로 정의하는 다수의 데이터라인과 게이트라인이 형성하는 다수의 화소영역 | n개의 데이터라인씩 M개의 블록으로 분할되고 스캔라인으로 형성되는 패널의 픽셀 | 실질적 동일 |
| 구성 2     | 영상신호출력단                                               | 영상신호 전압공급원                                  | 실질적 동일 |
| 구성 3     | 더미영상신호출력단                                             | 보상출력채널                                      | 실질적 동일 |
| 구성 4     | 아날로그스위칭부                                              | 스위치블록                                       | 실질적 동일 |
| 구성 5     | 더미영상신호스위치                                             | 출력단이 이전 블록의 마지막 데이터라인에 연결되는 보상출력채널의 스위치     | 실질적 동일 |
| 구성 6     | 스위칭신호출력단                                              | 출력버퍼                                        | 실질적 동일 |
| 구성 7     | 액정표시장치의 아날로그 샘플링회로                                    | 액정표시장치의 아날로그 데이터 드라이버                       | 실질적 동일 |

**대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명의 각 구성요소(구성 1 내지 구성 7)는 각각 인용발명의 1)패널의 픽셀, 2)전압공급원, 3)출력채널, 4)스위치블록, 스위치 5)출력버퍼 및 6)드라이버와 단순히 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성입니다. 따라서 청구항 1 발명과 인용발명은 실질적으로 동일한 발명입니다.**

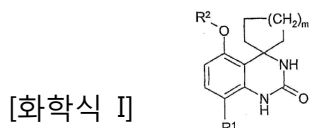
**2. 청구항 2 내지 5 발명의 각 부가 구성은 인용발명의 스위치, 데이터 라인블록 및 액정장치와 각각 실질적으로 동일합니다.**

2-②0

균등물 치환에 의한 실질적 동일

**인용발명 : 특허출원번호 제10-0000-0000000호 (0000. 00. 00. 출원)**

청구항 1 발명은 화학식 I의 화합물, 그의 라세미형 또는 그의 제약상 허용되는 유도체에 관한 것입니다.



**청구항 1 발명의 화학식 I 화합물과 인용발명의 청구항 1 발명의 화학식 I 화합물을 대비하여 보면,** 청구항 1 발명의 화학식 I 화합물에서『m은 1, 2 또는 3이고, R1은 CH3, Cl, Br 및 F로부터 선택되고, R2는 (C1-C6)알킬이되, 상기 알킬기는 NR4R5, NRC(=O)R4 및 C(=O)NR4R5로부터 선택된 기로 치환된 경우의 화합물』은 인용발명의 청구항 1 발명의 화학식 I 화합물에서『X1은 C-R1이며, R1은 Q1으로서 OR2, R2는 저급 알킬, 여기서 이들 기는 NR6R7, NR6C(=O)R7, C(=O)NR6R7로부터 선택되는 1 또는 2개의 기로 치환된 경우의 화합물』과 **동일합니다.**

2-②①

**단순한 표현의 차이에 의한 실질적 동일**

**인용발명 : 특허출원번호 제10-0000-0000000호 (0000. 00. 00. 출원)**

**청구항 1 발명과 인용발명의 청구항 1 발명을 대비해보면, 상부 및 하부기판이 투명 점착제에 의해 전체면이 접합되는 점에서 동일하고, 다만 일부 구성요소(접착 전극/투명 전극)에 대해 서로 상이한 표현을 사용하고 있으나, 이는 상세한 설명(식별번호 [0025] 및 [0026])과 도면을 참조하여 볼 때 단순한 표현의 차이에 불과하므로 청구항 1 발명과 인용발명 청구항 1 발명은 실질적으로 동일합니다.**

2-②②

**단순한 용도 한정에 의한 실질적 동일**

**인용발명 : 특허출원번호 제10-0000-0000000호(0000. 00. 00. 출원)의 0000. 00. 00.자 보정서**

1. 청구항 8 발명과 인용발명 청구항 1 발명은 합금의 성분 및 조성범위 C, Si, Mn, Ti 및 Nb 함유량의 관계식, 강철 조직, 구멍 확장치 및 강도에 있어서 **동일합니다.**

다만, 청구항 8 발명에는 자동차용이라는 용도가 명시되어 있지 않으나, 청구항 8 발명이 그 용도에 적합한 조성범위와 조직을 이미 갖고 있으므로 이는 단순한 용도 한정에 불과합니다.

따라서 청구항 8 발명과 인용발명 청구항 1 발명은 실질적으로 동일합니다.

2. 청구항 10 발명에서 각 부가 구성은 인용발명의 청구항 10 발명에 기재된 열간압연, 냉각, 공랭, 냉각, 권취의 구성과 동일합니다. 따라서 청구항 10 발명과 인용발명의 청구항 10 발명은 실질적으로 동일합니다.

2-②3

구성요소의 동일

인용발명 : 출원번호: 제10-0000-0000000호(0000. 00. 00. 출원)

청구항 1 발명과 인용발명 청구항 9 발명은 아래표에서와 같이 대비할 수 있습니다.

| 청구항 1 발명 |                                                           | 인용발명<br>(청구항 9 발명 참조)                                     | 비고 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 구성 1     | 반도체 기판 위에 컨택을 구비하는 절연층을 형성하는 단계                           | 반도체 기판 위에 컨택을 구비하는 절연층을 형성하는 단계                           | 동일 |
| 구성 2     | 절연층 및 반도체 기판에 제1 깊이를 갖는 관통홀을 형성하는 단계                      | 절연층 및 반도체 기판에 관통홀을 형성하는 단계                                | 동일 |
| 구성 3     | 결과물 위에 금속층을 형성하는 단계                                       | 결과물 위에 금속층을 형성하는 단계                                       | 동일 |
| 구성 4     | 금속층에 대한 열처리를 통하여 금속층을 이루는 금속을 용융시켜 관통홀을 채우는 관통전극을 형성하는 단계 | 금속층에 대한 열처리를 통하여 금속층을 이루는 금속을 용융시켜 관통홀을 채우는 관통전극을 형성하는 단계 | 동일 |
| 구성 5     | 반도체 기판의 뒷면을 연마하여 관통전극을 노출시키는 단계                           | 반도체 기판의 뒷면을 연마하여 관통전극을 노출시키는 단계                           | 동일 |

대비표에서 보는 바와 같이, 청구항 1 발명과 인용발명 청구항 9 발명은 동일합니다.



# 3

## 의견제출통지서 (기재불비)

1. 제42조제3항  
(발명의 상세한 설명 기재불비)
2. 제42조제4항제1호  
(발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는 유형)
3. 제42조제4항제2호  
(발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않는 유형)





3-①

### 발명의 목적 달성을 위한 기술적 구성이 미기재 혹은 불명료, 발명의 효과를 인정할 수 없는 경우

#### 발명의 상세한 설명에는

(1) ‘압력변환기’ 및 ‘수위변환기’가 각각 어떤 구조로 형성되어 다른 구성요소와 어떤 결합관계(또는 작용관계)를 가짐으로써 무슨 기능을 수행하는 것인지에 대한 **구체적인 설명이 기재되어 있지 않습니다**(청구항 1 관련).

(2) ‘파랑의 진폭과 주기’와 관련하여 상기 진폭과 주기가 어느 구성요소에 의해서 감지되어 제어기에 이용되는 것인지에 대하여 **구체적인 설명이 기재되어 있지 않습니다**(청구항 2 및 3 관련).

(3) ‘특정기준수위’를 기준으로 제어밸브를 개폐하는 기술구성과 관련하여 상기 특정기준수위는 다른 구성요소와 어떤 작용관계를 갖도록 어떤 기준으로 설정되는 것인지에 대하여 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 **구체적인 설명이 기재되어 있지 않습니다**(청구항 3 관련).

(4) ‘극한파’는 무슨 의미인지에 대하여 구체적인 설명이 기재되어 있지 않아서 **발명의 구성요소 및 구성요소간 결합관계(또는 작용관계)가 명확하게 파악되지 않습니다**(청구항 4 관련).

(5) 또한, 청구범위에 기재된 발명의 실시와 관련하여 발명의 상세한 설명에는 파랑의 진폭과 주기에 따라 제어밸브의 개폐를 조정함으로써 발전효율이 증대되는 작용효과가 있는 것으로 설명되어 있습니다. 그러나 통상의 기술자가 가진 보통의 기술상식으로는 파랑의 진폭과 주기를 객관적으로 감지할 수 있는 아무런 구성요소가 포함되어 있지 않아서 제어밸브의 개폐기준이 명확하게 설정될 수 없고 그로 인하여 각별한 작용효과가 발생할 수 없습니다. 또한, 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 상기 작용효과를 쉽게 이해할 수 있을 정도로 **구체적인 설명**(예를 들어, 공인기관의 시험성적서 또는 실험데이터 등)이 **기재되어 있지 않습니다**.

따라서 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되었다고 볼 수 없습니다.

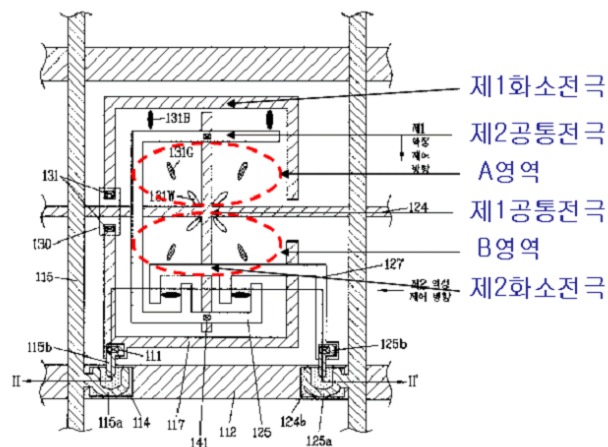
3-②

**발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우  
실시예가 불명료한 경우  
발명의 효과를 인정할 수 없는 경우**

발명의 상세한 설명 전반에 걸쳐(청구항 1 내지 24에 대응) 출원발명 구성의 주요특징으로 “**ㅁ자 모양의 제1 화소전극 내부에서 +모양으로 형성되어 단위 화소를 4도메인으로 분할한다**”고 기재되어 있으나,

이와 관련된 도면4를 살펴보면, 아래 A영역의 경우 제2 공통전극과 제1 공통전극 사이의 동일한 전압으로 인하여 도메인이 형성될 수 없음은 **통상의 기술자에게 자명합니다.**

제1 화소전극과 제1 공통전극은 그 사이의 제2 공통전극으로 인하여 이 출원 상세한 설명의 기재와 같은 +모양의 4도메인 형성이 불가능하며 제1 화소전극과 제1 공통전극사이의 전기(electric field)에 의한 화이트 및 그레이 레벨의 구현을 이 출원 **상세한 설명의 기재만으로는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있다고 보기 어렵습니다.** 또한 그로 인해 출원발명의 효과를 달성할 수 있을 지도 확실하지 않습니다.



도면4

## 3-③

## 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우

청구항 1 발명은 화학식 1의 화합물로서 화학물질의 발명에 관한 것입니다.

그런데 이 출원의 발명의 상세한 설명에는 화학식 1의 화합물에 대한 구체적인 제조방법이 기재되어 있지 않고, 나아가 oooo점에서 상세한 설명에 기재된 내용만으로는 통상의 기술자가 화학식 1의 화합물을 정확하게 이해하고 또 제조할 수 있다고 인정되지 않습니다.

따라서 이 출원의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명을 명확하게 기재한 것이라고 할 수 없습니다.

## 참고사항

화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 그 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있거나, 이러한 구체적인 제조방법이 기재되어 있지 않다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이로부터 특수한 지식을 추가하지 않고서도 발명을 정확하게 이해할 수 있고 또 재현할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 할 것입니다.

3-④

**발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우**

**발명의 상세한 설명을 살펴보면,**

1. 식별부호 <0004>에는 스크린 산화막을 제거할 때 '소자분리막과 스크린 산화막의 식각 선택비가 2.0이내인 저 선택비 용액을 사용하여 제거한다'고 기재되어 있으나, 소자분리막에 대한 스크린 산화막의 식각정도를 의미하는지 또는 그 반대를 의미하는 것인지 불명확합니다.(청구항 1 발명 관련)

2. 표2에는 스크린 산화막의 식각 용액의 조성이 기재되어 있으나, 프로필렌 글리콜 용액의 최대값(99.7%)과 불산 용액의 최소값(0.2%) 및 아민계 물질의 최소값(0.2%)의 합이 100%를 넘어서는 모순이 발생합니다.(청구항 3 발명 관련)

3. 식별번호 <54>를 살펴보면, 트렌치 상부가 클리핑되고, 트렌치 하부 부분은 라운딩된 형상이 되는 식각 조건으로서 단순히 'RF 식각 공정'이라는 공정 방식만 제시되어 있을 뿐 구체적인 조건이 전혀 제시되어 있지 않습니다.(청구항 4 발명 관련)

따라서 발명의 상세한 설명에는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않습니다.

## 3-⑤

## 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우

**발명의 상세한 설명 식별번호<5,10~19>**는, “패치(7)”, “그라운드 기판(11)”, “저주파수 대역용 쇼트패치(12)”, “고주파수 대역용 패치(13)”, “금속편(14)”, “기판(11)”, “양 패치(12,13)”, “방사패치들(12,13)”, “패치(12,13)”, “패치들(12,13)”이라고 기재되어 있으나, **도면의 내용과 일치하고 있지 않아서 나타내고자 하는 의미가 명확하지 않습니다.**

또한 식별번호<36>에 있어서, “이동통신 단말기에 구비되어 있는 특정 키(도시하지 않음)가 선택됨에 따라 이동통신 단말기로 일정한 전압이 인가되면”이라고 기재되어 있으나, 이동통신 단말기로부터 이동통신 단말기용 액티브 안테나에 일정한 전압이 인가된다는 것인지 아니면 외부로부터 이동통신 단말기로 일정한 전압이 인가된다는 것인지 **명확하지 않습니다.**

따라서 발명의 상세한 설명에는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않습니다.

## 3-⑥

## 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우

**발명의 상세한 설명 식별번호** [0017] 내지 [0019]를 살펴보면 “가중되고 추정된 슬립 클럭 주파수 변화 및 이전에 추정된 슬립 클럭 주파수를 사용하여 새로운 슬립 클럭 주파수 추정치를 결정하고, 상기 새로운 슬립 클럭 주파수 추정치를 메모리에 저장하는 단계”라고 기재되어 있습니다.

또한 상세한 설명(식별번호 [0020] 내지 [0021]) 및 도면 2 및 4를 살펴보면 새로운 슬립 클럭 주파수 추정치를 결정하는 단계에서는 슬립 클럭 주파수  $f_{SC}^{TSCFE}$ 가 아니라 슬립 클럭 주파수 추정치가 사용되고 있습니다.

결과적으로 식별번호 [0017] 내지 [0019]와 식별번호 [0020] 내지 [0021]에서는 슬립 클럭 주파수 추정치를 결정할 때에 변수로서 각각 슬립 클럭 주파수와 슬립 클럭 주파수 추정치가 혼용되어 사용되고 있으므로, **이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 구성이 기재되어 있다고 볼 수 없습니다.**



3-⑦

**발명의 기술적 효과가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우**

출원발명은 약제학적 조성물의 B형 간염 바이러스 감염증 치료제로서 의약의 용도발명에 관한 것입니다.

그런데 이 출원의 발명의 상세한 설명에는 약리효과를 입증할 수 있는 시험데이터, 유효량, 투여방법 및 제제화 등이 나타난 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적 내용을 기재하여야 하나, 투여 유효량에 대해서는 단지 '투여량은 환자의 상태 및 연령에 따라 다르다'라고만 기재하고 있을 뿐 구체적으로 명시하고 있지 않고, 화합물의 약리효과에 대해서는 'HBV DNA 양의 유의적 감소가 관찰된다'라고만 기재하고 있을 뿐, 구체적인 약리효과를 입증할 만한 데이터나 이를 대신할 기재가 없습니다.

따라서 이 출원의 발명의 상세한 설명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명을 명확하게 기재한 것이라고 할 수 없습니다.

**참고사항**

약리효과가 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있습니다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결 등 참조).

3-⑧

**발명의 목적, 구성, 효과가 상호 대응하지 않는 경우****발명의 상세한 설명을 살펴보면,**

(1) 발명의 목적(과제)은 플랜트 건설비용의 최소화로, 과제해결수단은 일반적 자재 사용으로, 효과는 콘크리트를 이용한 용이한 건설로 기재되어 있어 이 출원은 발명의 목적(과제), 과제해결수단, 효과가 상호 대응되지 아니할 뿐 아니라 기술적으로도 아무런 관련성이 없습니다.

(2) 상세한 설명의 기재된 내용 중 【과제의 해결 수단】을 기재할 때에는 어떠한 기술적 수단을 채용하여 과제를 해결하였는가에 대한 구체적인 수단을 기재하여야 하고, 【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】을 기재할 때에도 이 기술분야 통상의 기술자가 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 쉽게 알 수 있도록 기술적 수단(구성)을 작용과 함께 구체적으로 기재하여야 합니다.

그러나 이 출원은 건설비용 최소화를 발명의 목적(과제)으로 하면서, 과제해결수단으로는 강도만을 고려한 일반적 자재가 힘을 받고 있는 부분에 사용될 수 있도록 한다고 하여 구체성 없이 포괄적이면서도 개념적으로 기재되어 있습니다. 이는 출원발명이 청구하고자 하는 콘크리트 사일로와 아무런 기술적 관련성이 없을 뿐만 아니라, 무엇을 기술하고자 하는지도 전혀 알 수 없습니다.

**따라서 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되었다고 볼 수 없습니다.**

3-⑨

## 청구항 기재사항이 발명의 상세한 설명에 미기재

(가) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않습니다.

① 청구항 5의 "밴드 결합부"과 "회동 가능영역"과 대응사항 미기재.

② 청구항 6의 "체결부", "확장부" 대응사항 미기재.

③ 청구항 11에는 "전방연결부의 외측면에는 연결슬롯의 밴드체결부의 주위에서 외측으로 연장된 보강리브가 형성되고, 보강리브는 전방연결부의 연결홈의 회동가능영역 내부에 수납되는 케이블 보호장치인 것"으로 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명 및 도면3a,3b 등에서는 연결홈이 후방연결부에 구비되는 것으로 기재됨.

④ 청구항 12에는 "후방연결부의 내측면에는 연결홈의 밴드체결부 주위에서 내측으로 연장된 보강리브가 형성되고, 보강리브는 후방연결부의 연결슬롯의 회동가능영역 내부에 수납되는 케이블 보호부재"로 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명 및 도면 3a, 3b 등에는 연결슬롯이 전방연결부에 구비되는 것으로 기재됨.

따라서 상기 청구항들은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않습니다.

3-⑩

### 청구항의 기재사항이 발명의 상세한 설명에 미기재

**청구항 7 발명**은 '제1항 발명에 있어서 배플이 냉기구를 닫았을 때는 틀체가 배플의 선단을 덮고, 배플이 냉기구를 열었을 때 배플의 선단이 틀체에서 노출하도록 이루어진 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치'를 부가하고 있으나, 발명의 상세한 설명에 위 청구항에 대응되는 사항이 기재되어 있다고 볼 수 없고, 첨부 도면의 내용을 참작하여 보더라도 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 할 수 없습니다.

#### 참고사항

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는바, 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다 (대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조). 한편, 특허법 제42조 제2항은 특허출원서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위를 기재한 명세서와 더불어 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있는바, 도면은 특허출원서에 반드시 첨부되어야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 상세한 설명을 대체할 수는 없는 것이지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 상세한 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. (대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결 참조)

3-⑪

**청구항 기재사항이 발명의 상세한 설명에 미기재**

(가) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않습니다.

① **청구항 5의 '밴드 결합부'와 '회동 가능영역'에 대한 대응사항 미기재.**

② **청구항 6의 '체결부'와 '확장부'에 대한 대응사항 미기재.**

③ **청구항 11에는** “전방연결부의 외측면에는 연결슬롯의 밴드 체결부의 주위에서 외측으로 연장된 보강리브가 형성되고, 보강리브는 전방연결부의 연결홈의 회동가능영역 내부에 수납되는 케이블 보호장치인 것”으로 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명 및 도면 3a, 3b 등에서는 연결홈이 후방연결부에 구비되는 것으로 기재됨.

④ **청구항 12에는** “후방연결부의 내측면에는 연결홈의 밴드 체결부 주위에서 내측으로 연장된 보강리브가 형성되고, 보강리브는 후방연결부의 연결슬롯의 회동가능영역 내부에 수납되는 케이블 보호부재”로 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명 및 도면 3a, 3b 등에는 연결슬롯이 전방연결부에 구비되는 것으로 기재됨.

**따라서 상기 청구항들은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않습니다.**

3-⑫

**청구항 기재사항이 발명의 상세한 설명에 기재**

청구항 1 및 2에는 「... 상기 누적 시간이 어느 누적 시간 임계치를 넘을 때마다, 다음 전원 투입시부터, 상기 1 필드를 구성하는 상기 전 셀 초기화 서브필드와 선택 초기화 서브필드 중, 상기 전 셀 초기화 서브 필드의 수를 증가시키는 것을 ...」에서 보는 바와 같이 '누적 시간이 임계치를 넘을 때마다, 다음 전원 투입시부터 전 셀 초기화 서브 필드의 수를 증가'시킨다고 기재하고 있습니다.

그러나 이러한 구성은 **발명의 상세한 설명 어디에도 기재되어 있지 않으며 또한 암시도 되어 있지 않습니다.** 그리고 이와 같은 구성은 **통상의 기술자에게 자명한 사항도 아닙니다.**

참고적으로 이 출원 상세한 설명 식별번호 [0124]에 통전 누적시간에 따라 구동조건의 변경을 전원 투입 시에 행하고 화상표시 중에는 증가시키지 않는 구성이 기재되어 있으나, 이는 초기화 전압을 증가시키는 동작에 한정된 것일 뿐입니다. 즉, 전 셀 초기화 서브 필드의 수를 증가시키는 경우에 다음 전원 투입시부터 변경하는 구성은 **전혀 기재되어 있지 않습니다.**

**따라서 청구항 1 및 2는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않습니다.**

3-⑬

**발명의 상세한 설명 내용을 확장하거나 일반화할수 없는 경우**

청구항 1 발명의 「... 상기 플라즈마 디스플레이 패널을 상하 방향으로 적어도 둘 이상의 블록으로 구분하고, 패널 하부로 갈수록 어드레스 펄스의 상승 기울기가 더 커지는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법」 기재에서 보는바와 같이 보호받고자 하는 사항을 '패널 하부로 갈수록 어드레스 펄스의 상승 기울기가 더 커지는 것'을 주요 기술적 특징으로 기재하면서 모든 스캔방식에 적용되는 것으로 기재하고 있습니다.

그러나 이 출원 상세한 설명을 참조하여 출원발명의 특징을 판단하면, 싱글 스캔으로 패널의 상부에서 하부로 스캔이 이루어질 경우에만 청구항 1 발명의 구성으로 출원발명의 목적 및 효과가 달성될 뿐, 타임 딜레이 측면에서 모든 스캔방식에까지 확장하여 일반화할 수는 없습니다.

즉 청구항 1 발명의 패널 하부로 갈수록 어드레스 펄스의 상승 기울기가 더 커지는 구성은 패널 상부로 진행하는 방식과 패널하부 및 상부에서 동시 출발하여 중간으로 한칸씩 건너뛰는 방식 등과 같은 패널의 모든 스캔방식에까지 확장하여 일반화할 수는 없으며 청구항 1 발명의 구성으로 **출원발명의 목적 및 효과를 전혀 달성할 수 없습니다.**

**따라서 청구항 1 발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않습니다.**

3-⑭

**청구항 기재내용 불명확  
발명의 카테고리가 불명확  
구성요소간의 결합관계 미기재**

(가) 청구항의 기재내용이 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 청구항 2, 3, 5: 청구항 1을 인용하는 종속항이나, 청구항 말미가 서로 다르게 기재됨.
- ② 청구항 2: “두줄의 원형체인이 이음대(JJ)가 끼워져”는 무슨 의미인지 불명확함.
- ③ 청구항 3: “두판(KM)”은 청구항 1의 어느 구성요소를 인용하는 것인지가 명확하지 않고 “수많은 판구멍” 및 “많은 섬유대” 등은 얼마나 많은 것을 의미하는지 혹은 무슨 의미인지가 불명확함.

(나) 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 청구항 6: 청구항의 말미에서 발명의 명칭이 ‘○○방식’으로 기재되어 있어서 보호받고자 하는 발명이 물건(또는 장치)에 관한 발명인지 혹은 방법에 관한 발명인지가 명확하지 않고, 방법발명을 청구하는 것이라면 발명의 구성요소가 시계열적(예를 들어, ‘○○단계’, 또는 ‘○○공정’, ‘○○스텝’ 등)으로 기재되어 있지 않아서 발명의 구성요소 및 구성요소간 결합관계(또는 작용관계)가 불명확함.
- ② 청구항 6을 직간접적으로 인용하는 청구항 7-10도 상기 기재불비 사유를 포함함.

(다) 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 않아서 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 청구항 4: “하부축(B)을 중심으로 상부축(A)을 높이고 낮게 할 수 있게 하여 (V),(V1)의 경사각이 조절되게 하였으며”는 어느 구성요소가 다른 구성요소와 어떤 결합관계(또는 작용관계)를 가짐으로써 무슨 경사각을 조절하는 것인지 혹은 무슨 의미인지가 명확하지 않고 “강력히 연동적으로 상,하부회전축 기어로 회전시켜 전기를 생산하는” 것은 “기어”가 어느 구성요소의 어느 부분에 구비되어 다른 구성요소와 어떤 결합관계를 가짐으로써 무슨 기능을 수행하는 것인지가 불명확함.

따라서 상기 청구항들은 발명이 명확하게 간결하게 기재되어 있지 않습니다.



3-⑮

**청구항 기재내용 불명확  
구성을 불명확하게 하는 표현**

(가) 청구항의 기재내용이 다음과 같이 불명확합니다.

① **청구항 1:** '제1칸막이(1)'와 '제2칸막이(2)'라는 기재는 '제1수납박스(10)와 제2수납박스(20)의 바닥밀판의 테두리에 결합되는 사각 형태의 외측 벽'을 기재한 것으로 보이나, 칸막이는 그 사전적 의미가 '둘러싸인 공간의 사이를 가로 질러 막은 물건'이라는 뜻이므로 '제1칸막이(1)'와 '제2칸막이(2)'라는 기재는 그 용어사용이 불명확함.

② **청구항 1:** '상기 제1박스칸막이(1)'는 앞 부분에 기재되어 있는 '제1칸막이(1)'를 다른 용어로 기재하고 있어 그 **기재가 불명확함**.

③ 청구항 10의 말미는 '~ 것을 특징으로 하는 유아용 타임박스(100)'로 기재되어 있으나, 종속항인 청구항 10이 인용하는 청구항 6의 말미는 '~ 것을 특징으로 하는 타임박스(100)'로 기재되어 있어 **청구하고자 하는 바가 불명확함**.

(나) 청구항에 발명이 구성을 불명확하게 하는 표현이 다음과 같이 기재되어 있어 불명확합니다.

① 청구항 1: '필요에 따라'

② 청구항 6: '다소'

(다) 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 않아서 다음과 같이 불명확합니다.

① 청구항 1: '상기 제1수납박스(10)에 제2수납밀판홈(1C)과 내측에 고정된 제1걸림턱(15)'은 제2수납밀판홈(1C)이 제1수납박스(10)의 어떠한 부위에 형성되어 있는 것이며, 제1걸림턱(15)은 어떠한 구성의 내측에 고정된 것인지 구성간의 **결합관계가 불명확함**.

② 청구항 2: '상단연결수단(11)'과 '하단연결수단(12)'은 제1수납박스(10)의 어떠한 부분에 형성되는 것인지 기재되어 있지 않아 그 **결합관계가 불명확함**.

(라) 청구항 1, 6을 각각 직·간접적으로 인용하는 청구항 2 내지 5, 청구항 7 내지 10도 상기 기재불비 사유를 포함합니다.

따라서 상기 청구항들은 발명이 명확하게 간결하게 기재되어 있지 않습니다.

3-⑬

### 청구항 기재내용 불명확

청구항 7 발명의 이끼블록은 '피트모스 25중량%, 코코스 25중량%, 펄라이트 13 내지 15중량%, 수태 13 내지 15중량%, 이끼류 식물의 분쇄물 5 내지 7중량%, 하이포넥스 분말 0.1 내지 3중량%, 라텍스 8 내지 10중량%'를 혼합한 혼합물로 형성됩니다.

그런데 위 발명의 구성 성분의 비율을 살펴보면, 조성물을 구성하는 어느 하나의 최저성분량을 펄라이트 또는 수태, 이끼류 식물의 분쇄물, 하이포넥스 분말, 라텍스의 최저성분량인 13중량%, 5중량%, 0.1중량%, 8중량%로 하는 경우, 위 최저성분량과 나머지 조성물들의 최대성분량과의 합이  $98\{=25+25+13+15+7+3+10(\text{펄라이트 또는 수태가 최저성분량인 경우}), =25+25+15+15+5+3+10(\text{이끼류 식물의 분쇄물이 최저성분량인 경우}), =25+25+15+15+7+3+8(\text{라텍스가 최저성분량인 경우})\}$  중량% 또는  $97.1\{=25+25+15+15+7+0.1+10(\text{하이포넥스 분말이 최저성분량인 경우})\}$  중량%가 되어, 100중량%에 미달됩니다.

따라서 청구항 7 발명의 이끼블록을 구성하는 성분의 조성비는 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않습니다. (아래 조성비의 기재 요건 중 ④ 요건 참조)

### 참고사항

조성물 발명에서 조성비가 불명확한 경우 : ① 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우, ② 모든 성분의 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, ③ 조성물을 구성하는 어느 하나의 최대성분량과 나머지 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, ④ 조성물을 구성하는 어느 하나의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우(특허법원 2009. 12. 11. 선고 2009허5615 판결 등 참조)

3-⑰

**청구항 기재내용 불명확  
구성요소간의 결합관계 미기재  
발명의 카테고리가 불명확  
구성을 불명확하게 하는 표현**

(가) 청구항의 기재내용이 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 보정된 청구항 14 : 삭제된 청구항 11을 인용.
- ② 청구항 2 : 청구항 1을 인용하고 있으나, 청구항 말미가 서로 다르게 기재 됨.

(나) 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합 관계가 기재되어 있지 않아서 다음과 같이 발명이 불명확합니다.

- ① 청구항 1 : ID를 부여 관리하는 시스템', '포인트를 누적 지급하는 시스템', 'ID를 관리 저장할 수 있는 데이터베이스', '사용자 데이터베이스', '사용내역 데이터베이스'를 단순히 나열하고만 있을 뿐 구성요소들 간의 유기적 결합관계가 구체적으로 기재되어 있지 않음.

(다) 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 청구항 5 : 말미가 '컴퓨터실행 프로그램'으로 기재되어, 물건(장치)의 발명인지, 방법의 발명인지 불명확함.

(라) 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있어 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 청구항 8 : '포인트 지수가 높은'으로 기재되어, '높은'은 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현임.
- ② 청구항 9: '기준수치에 적합한', '기준수치에 적합하지 않은'과 같이 기재되어 있으나, '적합한'과 '적합하지 않은'은 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현임.

따라서 상기 청구항들은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않습니다.

3-⑱

**청구항 기재내용 불명확**

(가) 청구항의 기재내용이 다음과 같이 불명확합니다.

- ① 청구항 1 : 'Cx<sub>y</sub>Fy/Ar'에서, x와 y의 범위가 기재되어 있지 않아 "Cx<sub>y</sub>Fy"가 어떠한 가스인지 불명확합니다.
- ② 청구항 1을 직간접적으로 인용하는 2-8항도 상기 기재불비 사유를 포함함.
- ③ 청구항 4 내지 6 : '상기 제1금속배선'이 기재되어 있으나, 지시하는 바가 명확하지 않음.

3-⑬

## 구성요소간의 결합관계 미기재

청구항 6 발명은 「유기전계발광 소자에 공급되는 전류를 제어하는 유기전계 발광 구동회로에 있어서, 제1단이 데이터 신호를 전달하는 데이터 라인에 연결되고, 제2단이 스캔 신호를 전달하는 스캔 라인에 연결되며, 상기 스캔 신호에 따라 제3단을 통해 상기 데이터 신호를 온/오프 출력하는 제1 스위칭 소자, ... 제1단이 제1 구동 소자의 제3단에 연결되고, ... 제3단을 통해 출력하는 제2 구동소자를 포함하고 ...」를 보호받고자 하는 발명으로 기재하고 있습니다.

즉 상기 기재에서 보는 바와 같이 청구항 6 발명은 트랜지스터로 구성되는 제1 및 제2 스위칭 소자와 제1 및 제2 구동 소자가 기재되어 있습니다. 그러나 트랜지스터로 구성되는 각 소자들의 단자, 즉 제1단, 제2단 및 제3단이 불명확하게 기재되어 있습니다.

트랜지스터는 소자의 특성상 소스 단자와 드레인 단자는 혼용하여 기재할 수 있으나, 제어 단자의 역할을 하는 게이트 단자는 소스 및 드레인 단자와 다르게 구분되어 명확히 정의되어야 함에도 불구하고, 제1 스위칭 소자와 제1 및 제2 구동 소자의 게이트 단자는 제2단으로, 제2 스위칭 소자의 게이트 단자는 제1단으로 정의되어 있습니다.

따라서 상기 기재된 청구항 6 발명의 경우 제어 역할을 하는 단자가 제1단인지 아니면 제2단인지 불명확하고 구동 회로의 회로 구성을 명확히 특정하기 곤란하므로 **보호받고자 하는 발명이 명확하지 않습니다.**



# 4

## 의견제출통지서

(기타 거절이유)

1. 제29조제1항본문 (발명의 성립성)
2. 제32조 (특허받을 수 없는 발명)
3. 제33조제1항 (특허받을 수 있는 자)
4. 제44조 (공동출원)
5. 제45조 (1특허출원의 범위)
6. 제47조제2항 (특허출원의 보정)
7. 제52조제1항 (분할출원)
8. 제53조제1항 (변경출원)







## 4-①

## 자연법칙에 위배된 경우

청구항 1 내지 4 발명은 지레와 자력 및 부력을 응용하여 '큰 물탱크'로 양수하는 것으로, 이는 지속적인 외부 에너지의 공급 없이 단순히 중력 및 부력, 자력만으로 반복적으로 양수기능을 수행하는 것에 관한 것입니다.

그러나 이는 자연법칙 중 에너지보존법칙에 어긋나고, 발명의 상세한 설명의 어디에도 에너지보존법칙을 극복하여 무한히 작동될 수 있는 어떠한 물리현상이 있음을 인정할 아무런 증거가 없습니다. 더불어 통상의 기술자가 가진 보통의 기술상식으로는 위치에너지 및 운동에너지를 생성하는 과정에 필연적으로 포함되는 물리현상(예를 들어, 마찰, 점성저항 등)으로 인하여 양수과정이 지속적으로 수행될 수 없으므로, 양수기로서 산업상 이용할 수 없습니다.

## 4-②

## 치료방법에 관한 경우

청구항 1 발명은 류코노스톡 시트륨 KM20을 이용하여 암세포 증식을 억제하는 방법에 관한 것입니다.

그런데 청구항 1 발명에서 암세포 증식을 억제한다는 것은 암의 치료와 동일한 개념이고, 청구항 1 발명에는 인간을 그 치료방법의 적용대상에서 제외한다는 기재도 없습니다.

따라서 청구항 1 발명은 인간을 그 적용 대상으로 하고 있는 치료방법에 대한 발명이어서 산업상 이용가능성이 없는 것으로 인정됩니다.

## 4-③

## 자연법칙을 이용한 발명이 아닌 경우

**청구항 1 발명의** 생활쓰레기를 종합 관리 방법을 전체적으로 보면, **그 자체로는 실시할 수 없고**, 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로서, 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 **약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정**이거나 이에 따른 관할 관청 등의 **정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없습니다.**

또한, 구성요소의 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, **소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서** 이 출원발명의 청구항 1 발명은 제29조 제1항 본문의 **“산업상 이용할 수 있는 발명”이라고 할 수 없습니다.**

4-④

**수학공식 또는 인간의 정신활동에 해당하는 경우  
자연법칙을 이용한 발명이 아닌 경우**

1. 청구항 1 내지 6 발명

특허법상 특허를 받기 위해서는 먼저 '산업상 이용할 수 있는 발명'이어야 하고, 특허법상 '발명'이라고 함은 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것'을 말하므로 청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙, 수학공식, 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니합니다.

1-1. 청구항 1 발명에 기재된 '... 결정하는 단계', '... 레코딩을 수행하는 단계', '... 부분곱들을 생성하는 단계', '... 곱셈 트리를 형성하는 단계', '... 2의 보수를 형성하는 단계', '... 감소시키는 단계', 및 '... 결정하는 단계'가 **수학공식을 이용한 계산 또는 인간의 정신활동에 해당한다고 볼 것이고**, 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용 여부는 특허청구범위 전체로 판단하여야 하므로 전체로서 판단한다고 하더라도 '자연법칙'을 이용한 기술적 사상의 창작으로 볼 수 없어 상기 청구항 1 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없습니다.

1-2. 청구항 2 내지 6 발명은 청구항 1 발명의 종속항으로 상기 거절이유 1-1을 포함하고 있습니다.

2. 청구항 7 및 8 발명

컴퓨터 관련 발명이 '발명'으로서 성립하기 위해서는 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 하는데, 그와 같은 경우란 '소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀지는 것에 의해 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법이 구축되는 것'을 말합니다.

청구항 7 발명에는 "디지털 신호 프로세서에서 부스 곱셈(Booth multiplication)을 수행하기 위해 내부에 구현된 컴퓨터 판독가능 프로그램 코드 수단을 포함하는 컴퓨터 사용가능 매체"라고 전제부에 기재되어 있을 뿐, **소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어와 결합되어 목적하는 연산을 수행하는 구체적인 수단이 기재되어 있지 않습니다.**

청구항 8 발명도 보호대상을 '디지털 신호 프로세서'로 한정하고 있으나, 구성요소는 '... 위한 수단'으로만 기재되어 있습니다. 결과적으로, '프로그램 코드 수단' 및 '... 위한 수단'이 어떻게 실행되는지 하드웨어와 결합되어 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 산업상 이용 가능한 발명으로서 인정되지 아니합니다.

## 4-⑤

## 공서양속에 위배된 경우

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

청구항 1 내지 3 발명은 남성용 건강 보조 기구에 관한 것입니다.

그런데 청구항 1 내지 3 발명은 모두 원통 형상의 남성용 건강 보조 기구의 외관에 돌기를 형성한 것이고, 이러한 돌기에 의하여 청구항 1 내지 3 발명의 기구가 무익하게 성욕을 흥분시키거나 성기에 필요 이상의 자극을 주어 성감을 증대시키는 음란도구로 사용될 우려가 있습니다.

따라서 청구항 1 내지 3 발명은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 발명에 해당한다 할 것입니다.

## 참고사항

특허법 제32조는 발명의 출원 당시의 기술 수준과 사회적 환경에 따라 신축적으로 적용되는 일반조항이자 특허요건에 대한 예외규정이므로 엄격하게 해석하여야 할 것인바, 만약 어떤 발명의 목적이나 기술사상이 공서양속을 해할 염려가 없고, 다만 사용방법에 따라 유해할 수 있는데 그치는 경우에는 위 규정의 적용이 없다고 보는 것이 타당하다(특허법원 2009. 5. 20. 선고 2008허7850 판결 참조).

## 4-⑥

## 공서양속에 위배되거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우

청구항 1 내지 8 발명은 포유동물의 임신 초기 배아의 배양방법을 청구하고 있으나, 포유동물이 사람인 경우의 임신초기 배아를 배양하는 방법은 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 청구항 1 내지 8 발명은 **공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명**입니다.

청구항 1 내지 3 발명은 1) 내지 13) 단계를 포함하고 있는 배아줄기세포의 배양방법에 관한 것이나, 1) 내지 13) 단계에는 이종간 핵이식, 배아를 해체하여 내세포를 분리하는 단계 등 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 단계가 배제되어 있지 아니하므로, 상기 청구항들은 **공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명**입니다.

청구항 1, 10-12, 14-17 발명은 트랜스제닉 동물(포유류)에서 생산되는 융합 단백질 제조방법 및 트랜스제닉 동물(포유류)를 청구하고 있는 바, 상기 청구항에 기재된 발명은 **인간을 배제하지 않은 동물에 관한 발명 및 그 산물에 해당되므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명**입니다.

청구항 26 발명은 제1항, 제13항, 또는 제24항의 방법에 의해 보전된 정자와 난자를 수정하는 단계를 포함하는 동물의 생산 방법에 관한 것인데, 동물은 인간을 포함하는 것이므로, 청구항 26 발명은 **인간을 배제하지 않은 동물의 생산 방법에 관한 것이어서 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란케 하는 것에 해당하는 것**입니다.

## 4-⑦

## 정당 발명자 또는 그 승계인이 아닌 경우

정보제출인((주)0000000)이 0000.00.00.자에 제출한 정보제출서에 의하면, 출원인이 출원한 발명은 정보제출인의 대표자가 발명하여 동 출원의 출원일 전에 전시회 등에 출품한 발명으로, 이 출원 발명의 진정한 발명자는 정보제출인의 대표자이고, 이 출원 발명의 출원인은 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 발명을 한 자 또는 그 승계인이 아니라고 주장하고 있습니다.

제출된 정보제출서로 판단해 본 바, 이 출원 발명은 정보 제출된 발명과 동일한 것으로 판단되며, 이 출원 발명의 출원인이 단지 정보제출인의 연구개발 총괄이사로 근무하였다는 것만으로는 **이 출원 발명을 발명한 자 또는 그 승계인으로 인정할 수 없습니다.**

따라서 출원인은 상기 정보 제출인이 제출한 자료에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 입증할 수 있는 자료를 기일 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

## 4-⑧

**공동발명(고안자로부터 권리를 승계받지 않은 경우**

이 등록실용신안의 출원인은 0000.00.00.자로 제10-0000-0000000호 특허출원(이하, 원출원이라 함)을 한 후, 이를 기초로 동일자로 이 등록실용신안에 상응하는 제20-0000-0000000호로 이중출원을 하였으며, 0000.00.00.자 등록번호 제20-0000000호(실용신안권자:XXX)로 등록되었고, 원출원도 0000.00.00.자 제10-0000000호(특허권자:XXX)로 등록되었습니다.

그러나 원출원에 대응되는 등록특허 제10-0000000호에 대한 0000허0000판결(0000.00.00.확정)을 살펴보면, 이 등록실용신안의 고안은 건외 에 XXX 주식회사의 히터개선팀의 팀원인 권XX외 4인의 공동고안에 해당하고, 그럼에도 조정희는 공동고안자 중의 1인인 권XX으로부터만 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 양수받아 실용신안등록출원을 하였다가 주식회사 비XXXX로 양도되어 실용신안권자 명의변경이 이루어졌음을 알 수 있고, 달리 조XX가 권XX 외의 다른 공동고안자들로부터도 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계받았음을 인정할 증거가 없으므로, 이 등록실용신안의 실용신안등록청구범위 전항에 기재된 고안은 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 공유자들인 공동고안자들이 공동으로 실용신안등록출원을 하지 않았으므로, 유지결정을 받을 수 없습니다.

4-⑨

**기술적 상호관련성이 없는 경우 [특허법 시행령 제6조제1호]**

청구항 1 내지 11 발명은 '악취제거 약품 분사장치'에 관한 발명이고, 청구항 16 내지 17 발명은 '악취제거 약품 분사장치를 구비한 수거차량의 자동 악취 제거방법'(이하 '제1발명'이라 함)에 관한 발명입니다.

그리고 청구항 12 내지 15 발명은 '음식쓰레기 수거차량'(이하 '제2발명'이라 함)에 관한 발명입니다.

상기의 제1발명과 제2발명은 각각 약품 분사에 관한 내용과 차량에 관한 내용으로서, 청구된 발명들 간에 기술적 상호 관련성이 없으므로 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명으로 볼 수 없습니다.



4-⑩

**기술적 상호관련성이 없는 경우 [특허법 시행령 제6조제1호]**

청구항 16-22 발명(제1발명)은 기판 상에 유전체 재료층을 형성하는 단계, 유전체 재료층 상에 TERA 재료층을 형성하는 단계, TERA 재료층을 배선구조, 하드 마스크, 반사방지 코팅 및 화학적 기계적 연마(CMP) 정지층의 형성을 위한 리쓰그래피 구조 중 적어도 하나로 사용하여 금속배선용 다마신 구조를 형성하는 단계를 포함하는 집적 회로 구조를 형성하는 방법에 관한 발명이고,

청구항 23-27 발명(제2발명)은 금속배선을 갖는 기판, 기판 상에 형성된 금속 캡층, 금속캡층 상에 형성된 제1유전체층, 제1유전체층 상에 형성된 제2유전체층, 유전체층 상에 형성된 하드마스크층, 하드마스크층 상에 형성된 TERA 코팅, TERA 코팅 상에 형성된 감광성 재료층을 포함하는 막적층체를 준비하는 단계, 제1감광성 재료층에 제1패턴을 형성하는 단계, 제1패턴을 TERA 코팅에 전사하는 단계, TERA 코팅 상에 제2감광성 재료층을 형성하는 단계, 제2감광성 재료에 제2패턴을 형성하는 단계, 제2패턴을 TERA 코팅에 전사하는 단계를 포함하는 배선 구조 형성 방법에 관한 발명으로서,

**서로 다른 절차에 따라 다른 회로 배선 구조를 형성하므로 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명이 아닙니다.**

4-⑪

**동일하거나 상응하는 기술적 특징이 없는 경우**  
[특허법 시행령 제6조제2호]

**인용발명 : 미국 특허공보 USoooooooo호(0000. 00. 00. 공고)**

제1발명(청구항 1 발명 내지 청구항 4 발명)은 선행기술(인용발명)에 비해 개선된 특별한 기술적인 특징으로 '필라멘트 A가 있는 램프B'를 갖고 있으나, 제2발명(청구항 5 발명 내지 청구항 8 발명)에는 제1발명의 특별한 기술적인 특징과 동일하거나 상응하는 특별한 기술적인 특징이 없으므로 양 발명은 단일성이 없습니다.

4-⑫

**동일하거나 상응하는 기술적 특징이 없는 경우**  
[특허법 시행령 제6조제2호]

**인용발명 : 등록특허공보 제10-oooooooo호(0000. 00. 00. 공고)**

제1발명(청구항 1 발명 및 청구항 3 발명)은 선행기술(인용발명)에 비해 개선된 특별한 기술적인 특징으로 '특징 A'를 갖는 컨베이어 벨트를 청구하고 있고, 제2발명(청구항 2 발명)은 선행기술에 비해 개선된 특별한 기술적인 특징으로 '특징 B'를 갖는 컨베이어 벨트를 청구하고 있으나, 양 발명의 특별한 기술적인 특징은 상호 동일하거나 상응하지 않으므로 양 발명은 단일성이 없습니다.

4-⑬

**공통 기술특징이 선행기술에 비해 개선되지 않은 경우  
[특허법 시행령 제6조제2호]**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

청구항 1, 2 발명과 청구항 3 내지 6 발명은 각각 '수산화나트륨, 인산삼나트륨, 구연산, 및 불산을 포함하는 마그네슘 합금의 아노다이징 전해액(제1발명)'과 '마그네슘 소재의 침적탈지 단계; 에칭단계; 디스머트 단계; 수세 후 플라스마 아크를 통해 산화피막을 형성시키는 아노다이징 단계;로 이루어지는 마그네슘 합금의 표면처리 방법(제2발명)'에 관한 것입니다.

상기 제1,2발명 사이에는 '마그네슘 소재의 양극산화'라는 공통된 기술적 특징을 가지나, 이는 인용발명에서 '마그네슘의 양극산화를 위한 전해액으로서 구연산3나트륨, 수산화나트륨, 제3인산나트륨, 불화암모늄을 포함하는 것'으로 동일하게 개시되어 있습니다.

따라서 상기의 공통된 기술적 특징은 인용발명과 동일하므로, 선행기술에 비해 개선된 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있지 않아 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명으로 볼 수 없습니다.

**<참고사항>**

이 출원은 제1발명 및 제2발명으로 이루어진 2군 이상의 발명으로 이루어진 출원으로 인정되므로, 제1발명에 대하여 특허요건에 관한 심사를 진행하였습니다.

4-⑭

**공통 기술특징이 선행기술에 비해 개선되지 않은 경우**  
**[특허법 시행령 제6조제2호]**

**인용발명 : 공개특허공보 제10-0000-000000호(0000. 00. 00. 공개)**

청구항 1 발명은 A, B, C 및 D 단백질로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 위암 진단용 마커에 관한 것입니다.

상세한 설명에 의하면 A, B, C 및 D 단백질은 공지의 단백질로서 그 구조가 상이하므로, 상기 4개의 단백질의 용도는 각 단백질에 따라 제1발명 내지 제4발명으로 구분할 수 있습니다. 이들 발명 간에는 단백질 마커를 이용하여 위암을 진단하는 점에서 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있습니다.

그러나 인용발명에는 상기 A, B, C, D와는 다른 여러 단백질들이 위암진단을 위한 바이오 마커로 나타나 있으므로, **청구항 1 발명에서 동일하거나 상응하는 기술적 특징은 인용발명에 비하여 개선된 것으로 인정되지 않습니다.**

따라서 제1발명 내지 제4발명은 **하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 해당되지 않습니다.**

4-⑮

**공통 기술특징이 선행기술에 비해 개선되지 않은 경우  
[특허법 시행령 제6조제2호]**

인용발명 : M. Sarestoniemi, et.al, "Core matrix inversion techniques for SC/MMSE MIMO turbo equalization", Proceedings of IEEE 59th Vehicular Technology Conference, 1권, 0000.00.00, pp.XXX-XXX

**가. 청구항 1 내지 13 발명(제1발명) :** 반복적인 매트릭스 역변환을 통해 공간 필터 매트릭스를 생성하여 공간 필터 매트릭스를 유도하는 발명

**나. 청구항 14 내지 26 발명(제2발명) :** 반복적인 매트릭스 회전 연산을 통해 채널 매트릭스의 의사 역 매트릭스를 생성하여 공간 필터 매트릭스를 유도하는 발명

**나. 청구항 27 내지 37 발명(제3발명) :** 채널 매트릭스의 분해를 통해 공간 필터 매트릭스를 유도하는 발명

상기 3개의 발명이 모두 채널 응답 매트릭스로부터 공간 필터 매트릭스를 생성하는 **기술적 특징을 공유하나**, 이와 같은 채널 응답 매트릭스로부터 공간 필터 매트릭스를 생성하는 **기술적 특징은 인용발명(pp 395 및 fig.3)에 제시된 것으로 선행기술에 비해 개선된 것이 아니며**, 3개의 발명은 **상기 기술적 특징 외의 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 포함하고 있지 않습니다**. 따라서 출원발명은 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명으로 볼 수 없습니다.

## 4-⑯

## 신규사항 추가로 제한된 보정범위를 넘은 경우

0000.00.00.의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '최초 명세서'라 칭함)과 0000.00.00.의 보정서에 따른 명세서 또는 도면(이하 '보정 명세서'라 칭함)을 대비하여 보면,

최초 명세서(발명의 상세한 설명 식별기호 [10-13], 청구항 1 등 참조)에 기재되어 있는 '5~15mm 정도의 패널'은 보정 명세서(발명의 상세한 설명 식별기호 [10-13], 청구항 1 등 참조)에서 '5~50mm 정도의 패널'로 보정되었습니다.

이러한 보정은 패널의 내구성이 증대되는 새로운 효과가 발생한 것으로, 최초 명세서 또는 도면의 어느 부분에도 기재되어 있지 않고, 통상의 기술자에게 자명한 것도 아닙니다.

따라서 0000.00.00.의 보정은 특허법 제47조제2항에서 규정한 '특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안'이 아니므로 특허를 받을 수 없습니다.

4-⑰

**신규사항 추가로 제한된 보정범위를 넘은 경우**

이 출원발명은 0000.00.00.자 보정서에서 청구항 4, 10 및 14 발명을 삭제하고 청구항 1, 5 및 11 발명을 보정하면서 '제1 고조파', '제2 고조파', '제3 고조파'를 이용하여 각각 제1, 2, 3 트렌치를 형성하는 한정을 하였습니다.

상기 기재와 같은 '제1 고조파', '제2 고조파', '제3 고조파'를 이용하여 각각 제1, 2, 3 트렌치를 형성하는 내용은 **최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 어디에도 기재되어 있지 않으며 통상의 기술자에게 자명한 사항도 아닙니다.**

따라서 이 출원발명 1, 5 및 11 발명은 **그 보정된 사항이 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘어서는 것입니다.**

또한, 청구항 2, 3 발명, 6 내지 9 발명, 12, 13 발명은 각각 청구항 1, 5 및 11 발명을 인용하고 있으므로, 동일한 이유로 **그 보정된 사항이 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘어서는 것입니다.**

4-⑱

## 신규사항 추가로 제한된 보정범위를 넘은 경우

0000. 00. 00일자 제출된 명세서등 보정서를 살펴보면 이 출원 상세한 설명 식별번호 [0025], [0031], [0048], [0060] 내지 [0061], 및 [0084]와 청구항 1, 3, 및 10 발명에서 '병렬로 구성된 영상 데이터를 직렬 데이터로 변환'이란 기재를 '포맷 변화된 병렬 멀티미디어 데이터를 직렬데이터로 변환'으로 보정하였습니다.

그러나 이 출원 최초로 첨부된 명세서 및 도면에는 병렬 영상데이터를 직렬로 변환하여 전송하는 것에 대해서만 기재하고 있을 뿐, 멀티미디어 데이터 중에서 영상 데이터 이외의 데이터를 직렬로 변환하는 구성에 대하여 기재된 바가 없으며,

직렬 변환되는 데이터가 영상 데이터 이외에 음성 데이터나 텍스트 데이터 등의 다른 미디어 데이터를 포함한다는 사항은 통상의 기술자가 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 아닙니다.

따라서 이 출원 상세한 설명 식별번호 [0025], [0031], [0048], [0060] 내지 [0061], 및 [0084]와 청구항 1, 3, 및 10 발명의 기재는 특허법 제47조제2항의 규정에서 정하는 보정의 범위를 벗어난 사항입니다.



4-⑲

**분할출원 범위 위반**

원출원 : 특허출원번호 제10-0000-0000000호(0000. 00. 00. 출원)

분할출원인 이 특허출원의 명세서 또는 도면(청구항 1 내지 3 발명, 발명의 상세한 설명 식별부호 [10-14] 등 참조)에 기재된 ‘이중관 형태를 갖는 사이폰관’은 원출원의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않고, 통상의 기술자에게 자명하지도 아니하여 분할출원의 범위를 벗어난 것이므로 특허를 받을 수 없습니다.

4-⑳

**분할출원 범위 위반**

특허법 제52조 제1항에는 ‘2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 ... 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다’고 하여 실체적 요건을 규정하고 있습니다.

즉, 분할 출원의 명세서(도면 포함)에 포함된 발명 모두는 원출원의 최초 출원 명세서에 포함되어 있어야 하며, 분할 출원에 포함된 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않다면 그 분할 출원은 부적합한 것으로 인정합니다.

즉, 발명의 명세서(식별번호 [0051] 내지 [0060], 청구항 3 내지 4 발명 및 도면 3)에 기재된 “반응 챔버안에 ... 코일이 감긴 유도가열용 기판을 배치”하는 기술적 내용과 “후면전극이 형성된 ... 기판을 스캔식으로 이송하여 가열하는 것”에 대한 기술적 특징은 원출원의 최초 출원명세서에 기재되어 있지 않은 구성에 해당하여 실체적 요건에 부적합합니다.

4-②1

## 변경출원 범위 위반

원출원 : 실용신안등록출원번호 제20-0000-0000000호(0000. 00. 00. 출원)

1. 변경출원인 이 특허출원의 명세서 또는 도면(상세한 설명 식별번호 <9>, <25>, 청구항 3 및 도5 등 참조)에 개시된 '화살촉을 통한 가압체결에 의한 힌지핀의 끝단과 힐몸체의 끝단 체결'은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않고 통상의 기술자에 의해 자명하지도 아니합니다.

2. 이 특허출원의 명세서 또는 도면(상세한 설명 식별번호 <9>, <26>, 청구항 4 및 도4 등 참조)에 개시된 '체결핀과 체결홈에 의한 보조캡의 끝단 체결'은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않고 통상의 기술자에게 자명하지도 아니합니다.

따라서 이 특허출원은 변경출원의 범위를 벗어난 것이므로 특허를 받을 수 없습니다.

# 5

## 거 절 결 정 서

1. 제29조 제1항 (신규성)
2. 제29조 제2항 (진보성)
3. 제42조 제3항 (기재불비)
4. 제43조 제4항 (기재불비)





### 1. 보정서 및 의견서 내용

0000. 00. 00.자 보정서에 따라 보정된 청구항 9, 10 발명은 인용하는 청구항 8을 삭제하였습니다.

또한, 출원인의 동일자 의견서에서 청구항 9, 10 발명은 계단세트의 강도를 보강하기 위하여 디딤판의 내부에 봉재나 파이프를 내재시키는 것이므로, 측판 사이에 단판부재를 피스로 결합하기 위하여 피스결합부를 형성하는 **인용발명과 차이가 있다고 주장하고 있습니다.**

### 2. 보정 및 의견내용 검토

보정된 청구항 9, 10항 발명은 항정리 차원의 보정만 이루어졌을 뿐, **보정전과 실질적으로 동일합니다.** 따라서 △△△△. △△. △△.자 의견제출통지서에 기재된 바와 같이 청구항 9, 10항 발명은 **인용발명과 그 구성이 동일합니다.**

또한, 출원인의 의견서 주장을 살펴보면, 인용발명 역시 피스결합부가 단판부재의 강성을 보강하기 위한 리브(10)에 형성되는 구성인 바, 청구항 9, 10 발명의 봉재 또는 파이프는 인용발명의 리브와 **단순한 형상의 변경에 불과할 뿐 실질적으로 동일하므로, 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.**

### 3. 결론

따라서 보정된 청구항 9, 10 발명은 **지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.**

### 1. 의견서 내용

출원인은 보정을 하지 않았으며, 단지 의견서에서 이 출원발명의 외부층은 "모놀리식", 즉, 고농도 탄화규소(SiC)로 구성되어 부식력에 강하여 환경적 방호층의 역할을 하는 반면 인용발명은 탄소 섬유에 탄화규소를 단지 코팅만 한 것으로서, 이 출원발명의 외부층과는 **전혀 다른 구성이라고 주장하고 있습니다.**

### 2. 의견내용 검토

이 출원발명 식별 번호 <39> 의 '토우섬유가 1 마이크론의 두께 미만을 갖는 경계면 SiC로 코팅된다'라고 기재한 것으로부터 알 수 있듯이 인용발명의 코팅층과 동일한 형태의 탄화규소 코팅으로 이루어진 것이고, 청구항 1 발명에 기재된 사항만으로는 모놀리식 탄화규소의 외부층이 환경적 방호층의 역할을 달리하는 것으로 볼 수 없으므로, **상기 주장은 받아들일 수 없습니다.**

### 3. 결론

따라서 청구항 1 발명은 **지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.**

### 1. 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00자 의견서(명세서등보정서 미제출)에서 출원발명은 기준 강도를 이용하지 않고 복수의 하전 입자 빔원에 의해서 취득되는 주사 화상의 신호 강도의 차이를 저감하는 주사빔 장치의 데이터 처리 방법에 대한 발명으로서, 상기 인용발명의 목적과 현저하게 상이하며, 상기 인용발명으로부터 출원발명과 같은 효과 또한 도출할 수 없는 것이라고 주장하고 있습니다.

### 2. 의견내용 검토

청구항 1 발명에 기재된 주사빔 장치의 데이터 처리 방법의 기술적 구성을 인용발명에 기재된 대상물의 패턴 검사 방법의 기술적 구성들과 상호 대비하면 아래 대비표와 같습니다.

|     | 청구항 1 발명                                     | 인용발명                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구성1 | 각각의 신호 강도 분포를 구하는 제1의 공정                     | 제1 연속 화상 데이터(검출화상)를 수집<br>(상세한 설명 21쪽, 청구범위 제1항, 도면 11 참조)                               |
| 구성2 | 각 신호 강도 분포의 분포 형상이 동일한 분포 형상이 되도록 맞추는 제2의 공정 | 제2연속 화상데이터(비교화상)를 구비하여 제1의 화상과 제2의 화상의 화소 단위의 위치 맞춤부<br>(상세한 설명 21쪽, 청구범위 제2항, 도면 12 참조) |
| 구성3 | 각 주사 화상의 신호 강도를 구하는 제3의 공정                   | 검출화상과 비교화상의 계조치를 보정하여 검사 대상물의 화상 패턴을 구함<br>(상세한 설명 22쪽, 청구범위 제4항, 도면 13 참조)              |

청구항 1 발명과 인용발명의 구성을 살펴보면 단순한 표현의 차이, 즉 특허청구범위의 표현은 다르지만 실질적으로 동일한 내용이며 이는 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항에 차이가 있는데 불과합니다. 하므로 △△△△. △△. △△자 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

또한, 별도의 의견과 보정이 이루어지지 않은 청구항 2 내지 4 발명을 재검토한 바, △△△△. △△. △△자 거절이유를 반복할 만한 사항이 없습니다.

### 3. 결론

따라서 청구항 1 내지 4 발명은 △△△△. △△. △△자 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

청구항 1 발명은 '마킹된 블록은 공정 진행상 발생한 초기 불량으로 인해 출하시부터 하자가 발생한 블록으로서, 마킹된 블록의 수를 초기치로 설정하는' 특징을 포함하도록 보정되었으며, 출원인은 보정된 청구항 1 발명의 상기 특징이 인용발명에 전혀 개시하지 않은 것으로 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

인용발명의 도 11을 살펴보면, 스페어 저장 영역의 섹터들 중에서 하자가 발생한 섹터가 'x'로 명확하게 마킹되어 있습니다.

또한 인용발명의 도 11과 관련된 상세한 설명 기재부분(식별번호 [0024] 내지 [0027])을 살펴보면, 스페어 저장 영역의 남아있는 섹터 수를 파악하는 명령어가 하자가 발생한 섹터와 이미 사용된 섹터를 제외한 나머지 섹터의 수를 반환한다고 기재되어 있습니다.

따라서 인용발명에도 보정된 청구항 1 발명의 특징인 하자가 발생한 섹터를 초기치로 관리하고 있다는 기술적 사상이 기재되어 있는 바, 청구항 1 발명의 특징이 인용발명에 전혀 개시하지 않다는 출원인의 주장은 인정할 수 없습니다.

또한 별도의 의견과 보정이 이루어지지 않은 청구항 2 내지 27 발명을 재검토한 바, 0000. 00. 00자 거절이유를 반복할 만한 사항이 없습니다.

### 3. 결론

청구항 1 내지 27 발명은 0000. 00. 00자 의견제출통지서의 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.



### 1. 보정서 및 의견서 내용

(가) 출원인은 0000. 00. 00.자 보정서를 통해 청구항 1 발명의 '제1스플라인의 홈에 삽입되는 평판 형상의 판 스프링'을 '제1스플라인의 홈에 내삽되는 평판 형상의 판 스프링'으로 보정하였습니다.

(나) 또한, 출원인은 0000. 00. 00.자 의견서를 통해 아래와 같이 주장하였습니다.

| 구분  |                      | 의견내용                                                                                                              |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1] | 의견서<br>4쪽9~13줄       | 본 발명은 "제1스플라인의 홈에 평판 형상의 판 스프링이 내삽"되는 구성을 갖습니다.<br>...그러나, 인용발명들에는 이러한 구성이 전혀 개시되어 있지 않습니다.                       |
| [2] | 의견서<br>7쪽8줄~9쪽<br>2줄 | 본 발명은 ... 스프링을 스프라인홈에 완전히 내삽함으로써,토크가 발생하지 않는 경우에는, 판스프링(120)과 볼(150)이 1점 지지되도록 하여, 판 스프링(120)의 탄성계수를 증대시킬 수 있습니다. |

### 2. 보정 및 의견내용 검토

(가) 보정에 대한 검토

'내삽(內挿)'은 '내부에 꽂다' 혹은 '내부에 끼워넣다'의 의미를 가지므로, '삽입(插入)'과 표현의 형식만 상이할 뿐 실질적으로 동일한 결합조건을 만족시킬 수 있습니다. 따라서 보정서 청구항 1 발명은 △△△△. △△. △△.자 의견제출 통지서의 거절이유를 극복한 것으로 판단할 수 없습니다.

(나) 의견내용에 관한 검토

[1] 출원인은 인용발명들에 내삽되는 구성을 찾을 수 없다고 주장하고 있으나, 인용발명 1 내지 3은 스프라인의 내부로 삽입되어 형성되는 탄성부재가 기재되어 있으므로 출원인의 의견은 타당하게 인정될 수 없습니다.

[2] 출원인은 내삽에 의해 판스프링과 볼이 1점 지지되는 점을 주장하고 있으며, 그에 따라, 판스프링의 탄성계수를 증대시키는 점을 제시하고 있으나, 내삽의 조건이 1점의 접촉만을 만족시킬 수 있다고 주장하는 것은 판스프링의 형상조건 및 경계조건을 제시하지 않은 상태에서 자기주장에 불과하므로 타당한 의견으로 인정될 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 출원인의 보정서 및 의견서 내용을 참조하여 다시 심사하였으나, 청구항 1 발명은 △△△△. △△. △△.자 의견제출통지서의 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

(1) 출원인은 0000. 00. 00.자 의견제출통지서(이하 '전번거절이유'라 한다)에 대응한 △△△△. △△. △△.자 명세서등 보정서를 통하여 기재불비와 관련한 거절이유를 모두 해소하였고, 특허법 제29조제2항을 극복하기 위해 청구항 2 발명을 삭제하고, 청구항 2 발명의 구성을 청구항 1 발명에 **단순히 병합하였습니다.**

(2) 또한, 출원인은 동일자 의견서에서 "출원발명은 인용발명 1과 비교하여 그 기술적 구성이 전혀 상이하며, 출원발명은 먼저 출원된 인용발명 2를 좀 더 새로이 개발한 것으로 출원인이 이 분야에서 오래도록 연구하여 새로이 발명한 진보된 기술이다"라고 주장하였습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

(1) 출원인의 보정서로 다시 심사하면, 보정 후 청구항 1 발명은 보정 전 청구항 2 발명과 실질적으로 동일한 것으로, **전번거절이유에서** 청구항 2 발명에 **지적한 거절이유가 그대로 적용될 수 있습니다.**

(2) 출원인의 의견서 주장을 살펴보면,

- 인용발명 2는 비록 동일한 출원인이 선출원한 것이라도, 출원발명의 출원일(△△△△. △△. △△) 이전인 □□□□. □□. □□.에 공개된 것으로서 인용발명 2에 기재된 기술적 사상은 이미 공중에 공개된 공지기술입니다. 따라서 누구든지 그 발명에 기초하여 자유롭게 개량발명을 출원하고 등록받을 수 있는 것이므로 출원인이 인용발명 2를 먼저 출원하였다는 사정이 이 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서 어떠한 영향도 미칠 수 없습니다.

-또한, 청구항 1 발명은 인용발명 1에 기재된 축 중심에 구성된 가이드(13a)와 스프링(17)의 탄압으로 작동하는 스프링 리턴식 체크밸브를 인용발명 2의 피스톤 충진기용 휠러티 체크밸브에 **단순 결합한 것으로, 양 발명은 기술분야가 체크밸브로 동일하고 출원발명의 출원시 기술수준으로 볼 때 양 발명을 결합하는 것은 통상의 기술자에게 상식적인 정도에 불과합니다.** 따라서 청구항 1 발명은 **이 기술분야 통상의 기술자가 인용발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.**

(3) 더불어, 청구항 3, 4 발명은 인용하는 항을 삭제한 정도에 불과하므로 전번 거절이유를 반복할 사항을 찾지 못하였습니다.

### 3. 결론

위에서 살펴본 바와 같이, 청구항 1, 3, 4 발명은 **지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.**

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00.자 최후의견제출통지서에 대응한 △△△△. △△. △△자 보정서를 통해, 청구항 8 발명을 삭제하고 청구항 1 발명이 사용자입력부에 에어컨온오프스위치, 환기온오프스위치, 열선온오프스위치의 기타기능선택부를; 디스플레이부에 상태표시부와 모드표시부;를 더 포함하도록 보정하였습니다.

또한, 출원인은 동일자 의견서에서 [1] 인용발명 1 내지 3에는 보정으로 추가된 청구항 1 발명의 각 구성요소 전부에 해당되는 기재가 없으며, 각 구성요소 간 결합관계가 명확하게 기재되지 않았으며, [2] 청구항 1 발명과 인용발명 1 내지 3은 해결하고자 하는 기술적 과제가 서로 상이하고, 과제해결의 공통성이 전혀 제시되지 않았는바, 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3을 결합하여 보정된 청구항 1 발명을 도출할 수 없다고 주장하였습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

출원인의 주장을 살펴보면, [1] 보정 후 청구항 1 발명에 기재된 기타기능선택부로서 '에어컨온오프 스위치, 환기온오프 스위치, 열선온오프 스위치'는 인용발명 2의 '에어컨제어부(55a), 내기순환제어부(55b), 외기송풍제어부(55c)가 일체로 형성되는 구조'와 공통점이 있습니다. 다만, 유리창 성에제거를 위한 열선온오프스위치가 명확하게 기재되지 않았으나, 공조장치의 컨트롤 패널에 열선온오프스위치를 더 부가하는 기술은 이 출원발명의 출원 전부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 널리 공지되어 사용되어온 주지관용기술로서, 이러한 기술을 더 부가하거나 치환하는 것은 통상의 기술자라면 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것으로 인정됩니다. 또한, 보정 후 청구항 1 발명에 기재된 '디스플레이부는 상태표시부와 모드표시부로 형성되며, 모드표시부는 모드 선택시 빛이 들어오도록 하는 구조'는 인용발명 2의 '조절장치는 각 모드 선택에 따라 상태를 표시해주는 디스플레이액정화면(56) 및 모드에 불빛이 들어오도록 모드표시부(51)로 구성되는 구조'와 구성상 특별한 차이가 없습니다. [2] 출원발명과 인용발명 1,2는 모두 자동차 공조장치용 컨트롤 패널에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하며, 청구항 1 발명에서 해결하고자 하는 과제는 인용발명 2에서 해결하고자 하는 과제인 '차량 공조장치용 컨트롤러를 콤팩트하게 배열하여 탑승자가 용이하게 조작할 수 있도록 하는 구조를 제공'과 공통점이 있는 것으로 판단되므로, 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.

### 3. 결론

청구항 1 발명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 의견서 내용

출원인은 보정서의 제출없이 의견서에서 출원발명과 인용발명의 차이점이 주지관용기술에 해당하는지에 대해 직접적으로 다투고 있지 않으나, 엄청난 개발비 투여 및 수많은 시행착오로 발명하여 경제성을 향상시켰다고 언급하면서 양발명의 구성차이가 주지관용기술에 해당하더라도 증거를 첨부하는 것이 바람직하다고 주장하였습니다.

### 2. 의견내용 검토

출원인의 주장을 살펴보면, 경제성 향상과 관련하여 상업적 성공은 진보성 판단의 참고적 기준일 뿐, 상업적으로 성공하였다고 하여 그러한 사실만으로 발명이 진보성이 있다고 주장할 수 없으며(大判 98후2726, 2006후3052 참조), 발명이 갖고 있는 기술적 특징을 명세서에 적절히 기재하여 공지기술과 구별되는 기술적 보호범위를 구성했어야 합니다. 그러므로 엄청난 개발비 투여 및 수많은 시행착오로 발명하여 경제성을 향상시켰다는 출원인의 주장은 출원발명의 진보성 판단과 무관한 것입니다.

또한, 출원발명에서 금속재 인서트 사출시 금속재에 구멍을 형성하여 사출물과의 결합력을 높이는 것이 주지관용기술인지 여부에 대해 살펴보면, 이 출원발명의 출원 전 발행된 초학자를 대상으로 하는 서적인 '사출성형과 제품설계'(0000. 00. 00 출간)에서 사출시 결합력을 높이기 위해 구멍을 형성하는 것이 본문과 다수의 예를 통해 명확히 기재되어 있으므로 주지관용기술에 해당함이 분명한 것입니다.

### 3. 결론

따라서 청구항 1 내지 5 발명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00.자 명세서 등 보정서를 통해 청구항 2 발명을 삭제하고 이를 청구항 1 발명에 병합하면서 '손가락 기구'를 '다지형 파지기구'로 보정하였습니다. 또한, 동일자 의견서에서 출원인은 청구항 1 발명에 대해 다지형 파지구에 공구를 부착하는 기술적 사상은 인용발명 1,2로부터 도출될 수 없는 것이라고 주장하고 있습니다. 특히 출원인은 인용발명 2의 작업용 로봇이 다지형이 아니어서 양 발명을 결합하는 것이 통상의 기술자에게 곤란하다고 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

(1) 출원인의 의견서 주장을 살펴보면, 인용발명 1에는 청구항 1 발명과 동일한 형태의 손가락 유닛(다지형 파지기구)이 개시되어 있습니다.

다만, 인용발명 1과 비교하여 청구항 1 발명은 다관절 로봇 선단의 구멍에 소정의 공구를 결합시키는 것에서 미미한 차이가 있습니다. 그러나 인용발명 2에는 다관절 로봇 핸드의 선단 구멍에 각종 공구가 부착되는 것이 기재되어 있고, 이는 공구를 부착시키기 위한 로봇의 형태를 단순히 선택한 것으로 청구항 1 발명과 동일한 기술 사상이 개시되어 있고 작용효과에도 특별한 차이가 없습니다.

또한, 인용발명 2의 기술적 사상을 인용발명 1과 결합하여 청구항 1 발명에 이르는 것은 출원 당시의 기술수준, 업계 요구를 고려할 때 이 기술분야 통상의 기술자에게 특별한 곤란성이 없습니다.

따라서 보정 후 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 △△△△. △△. △△.자 거절이유가 동일하게 적용됩니다.

(2) 청구항 3 내지 10 발명에 기재된 사항은 각각 보정 전 청구항 3 내지 10 발명과 비교하여 실체적 내용에 있어 특별한 차이가 없고, 전번 거절이유를 해소하지 못하였습니다.

### 3. 결론

위에서 살펴본 바와 같이, 청구항 1 발명과 그 종속항인 청구항 3 내지 10 발명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 보정서를 통해 청구항 2 내지 10 발명을 삭제하고 청구항 1 및 11 발명을 보정하였습니다. 이와 더불어 의견서에서 이 출원발명은 다수의 미술품들 각각에 대한 작가 또는 감정가의 지문 정보를 포함하는 작품정보들을 저장하고 이를 이용하여 미술품에 대한 진위 여부를 감정한다는 점에서 인용발명 1,2,3과 차이가 있다고 주장하였습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

보정된 청구항 1 발명은 통신부, 데이터베이스부, 진품 감정부 및 서버 제어부를 통해 진품 여부를 판정하고 미술품들 각각에 대한 작가 또는 감정가의 지문 정보를 이용한다는 점에서 인용발명 1과 차이가 있으나, 이는 인용발명 2에 영상 입력장치, 전송매체, 통합관리 소프트웨어를 설치한 컴퓨터 본체, 출력장치를 구비한 시스템을 통해 대상물의 진위 여부를 판별하는 것에 대해 기재되어 있고, 인용발명 3에 지문과 같은 생물학적 특징을 나타내는 데이터를 통해 물품의 소유자를 판별하는 것에 대해 기재되어 있으므로 이를 인용발명 1의 진품을 확인하는 구성에 적용하여 청구항 1발명의 발명을 도출하는데 특별한 기술적 어려움이 있다고 인정되지 않습니다. 따라서 청구항 1 발명은 의견제출통지서에 기재된 바와 같이 인용발명 1, 2, 3의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

보정된 청구항 11 발명은 보정된 청구항 1 발명과 각각 카테고리만 다른 발명으로 보정된 청구항 1 발명과 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

### 3. 결론

따라서 보정된 청구항 1 및 11 발명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00자로 접수된 보정서를 통해 보정 전의 청구항 3 발명을 삭제한 후 이를 청구항 1 발명에 병합하여 '희생 패턴의 측벽이 포지티브 슬로프'를 갖는 특징부가 부각되도록 보정하면서, 동일자로 접수된 의견서를 통해 인용발명 1에는 희생막으로 사용된 하부 포토레지스트의 측벽 형태에 대해 개시되어 있지 않고, 인용발명 2에는 소자 분리막의 슬로프의 형태가 이 출원발명과 동일하나 식각 공정에 의해 형성되는 것이므로, 보정된 청구항 1 발명에 기재된 발명은 인용발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이라고 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

인용발명 1은 청구항 1 발명과 마찬가지로 포토레지스트(6)를 이용한 희생 패턴을 이용하여 절연막(8) 사이에 희생 패턴과 동일한 모양을 갖는 선택적 성장에 의한 에피층(9)을 형성하는 반도체 소자의 제조 방법에 관한 것이므로 희생 패턴과 에피층의 형태는 동일하게 형성된다는 점을 알 수 있습니다.

또한 인용발명 2와 청구항 1 발명에서 절연막 사이에 형성되는 선택적 성장에 의한 에피층의 측벽 슬로프가 서로 동일한 형태임을 고려할 때,

인용발명 2의 소자분리 구조를 형성하는 과정에 인용발명 1의 희생 패턴을 이용하는 방식을 도입할 때, 희생 패턴의 측벽 슬로프의 형태를 청구항 1 발명과 동일하게 구현하는 것은 용이하게 도출 가능한 것이므로, 상기 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 보정된 청구항 1 발명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00자 제출한 보정서를 통해 보정전 청구항 4 발명을 삭제하고 이를 청구항 1 발명에 병합하였으며, 출원인은 의견서를 통해 보정된 청구항 1 발명에 기재된 발명은 하우스 내부의 공기를 가열하는 난방 관로가 하우스 내부에 설치되어 있어서 인용발명의 온수 응축기가 급탕 탱크 외부에 설치되도록 한 것과 구성에 있어서 차이가 있고, 인용발명은 농작물을 재배하는 대형하우스에는 적합하지 않는 등, 작용효과에 있어서도 인용발명으로부터 기대할 수 없는 것이라고 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

보정된 청구항 1 발명에 기재된 발명은 인용발명의 배기 폐열 회수설비(20), 폐수열 회수설비(30) 그리고 복합형 히트펌프(40)가 구비되어 배기열, 폐수열, 폐열 등과 같이 다양한 형태로 배출되는 열을 다중 및 복합적으로 회수할 수 있도록 함으로서 에너지효율을 높이도록 한 소형 열병합 설비와 대응되는 구성으로 실질적으로 동일합니다. 다만 출원인이 주장하는 바와 같이 난방 관로의 배치와 관련하여 인용발명과 다소 차이가 있으나, 난방시스템에 있어서 배관의 배치와 온수 탱크의 설치 위치를 변경하는 정도의 것은 통상의 기술자가 인용발명의 열병합설비의 배관배치 및 히트펌프의 위치 변경과 같은 단순 설계변경에 의해 용이하게 발명할 수 있는 정도에 불과하므로, 출원인의 그와 같은 주장을 받아들일 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 보정된 청구항 1 발명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.



### 1. 보정서 및 의견서 내용

0000. 00. 00.자 보정에서 **출원인은** 청구항 1 발명에 청구항 2 발명을 부가하는 **보정만을 하였으므로**, 보정 후 청구항 1 발명은 보정 전 청구항 2 발명과 **실질적으로 동일합니다.**

**출원인은** “출원발명의 제2 에코캔슬러는 ... (중략) ... ① 인용발명 1에는 그 구성에 대응할만한 구성이 기재되어 있지 않으며, ... (중략) ... ② 다른 송신 주파수 및 수신 주파수 내에서는 있을 수 있으리라 판단되지만, 동일한 송신 주파수 및 수신 주파수 내에서는 송신 신호 성분을 제거하는 에코캔슬러와 수신 신호 성분을 제거하는 제2 에코캔슬러가 구비된 기술분야는 없어 인용발명 1과 **현저한 차이점이 있다고** 사료됩니다.”라고 **주장하고 있습니다.**

### 2. 보정 및 의견내용 검토

위 ①의 주장에 대해 살펴보면,  
일반적으로 송수신기에서는 신호의 진행과 관련하여 송신부와 수신부를 대칭되게 구성하기 때문에, 에코캔슬러를 수신부에 위치시키는 동시에 송신부에 위치시키는 것은 **통상의 기술자가 용이하게 구성할 수 있는 것입니다.** 특히, 제2 에코캔슬러의 역할이 원하는 신호와 간섭된 신호를 제거하는 것에 불과하여 제1 에코캔슬러의 역할과 유사하고, 송신신호도 수신신호에 의해 간섭현상이 발생할 수 있다는 것을 통상의 기술자에게 자명한 것에 불과하므로, 위 ①의 **차이점으로 인하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 발생한다고 볼 수 없습니다.**

위 ②의 주장에 대해 살펴보면,  
보정 후 청구항 1 발명에는 송신주파수와 수신주파수가 동일하다는 기재가 전혀 없으므로, 이로 인하여 본원 발명이 **인용발명과 차이가 있다고 볼 수 없습니다.** 또한, 송신 주파수 및 수신 주파수가 동일한 경우에 다른 경우보다 간섭현상이 더 쉽게 일어나기 때문에, ‘다른 송신 주파수 및 수신 주파수 내에서는 있을 수 있으리라 판단되지만, 동일한 송신 주파수 및 수신 주파수 내에서는 송신 신호 성분을 제거하는 에코캔슬러와 수신 신호 성분을 제거하는 제2 에코캔슬러가 구비된 기술분야는 없어’라는 **출원인의 주장은 인정할 수 없습니다.**

### 3. 결론

따라서 청구항 1 발명은 **지난번 거절이유 2를 여전히 해소하지 못하였습니다.**

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00자 보정에서 청구항 2 내지 4 발명을 삭제하고 이를 제어수단에서 처리하는 처리구성의 형태로 터치패널 입력 구성과 함께 청구항 1 발명에 병합 보정하였습니다.

또한 출원인은 의견서에서 보정된 청구항 1 발명은 “추출 곡수가 1곡일때 별다른 조작없이 상세 화면 처리를 실행하는 구성”과 “터치패널 구성”이 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이어서 진보성이 있는 발명이라고 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

△△△△. △△. △△.자 의견제출통지서에서 지적한 바와 같이 이 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자라 함)가 인용발명의 “곡수가 일정수 이하 일 때 곡목과 곡번호를 표시하는 구성”과 “계절, 장소, 장르, 기분 등과 연관된 음악정보 및 선택사항의 표시 구성”을 “곡수가 1곡이면 음악정보를 표시하도록” 단순 설계변경한 것에 불과한 것이며, 또한, 터치패널 구성은 출원인이 상세한 설명 식별번호 <19>에도 명시한 바와 같이, 이용자 인터페이스로 액정 터치 패널을 사용할 수 있는 것은 통상의 기술자에게 주지관용 기술에 불과한 것(터치패널 적용 여부는 통상의 기술자의 단순 선택 사항에 불과한 것임)으로 이로 인한 특별한 구성의 곤란함이나 현저한 효과의 차이는 인정할 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 청구항 1 발명은 지난번 거절이유 2를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00.자 명세서 등 보정서를 통하여 발명의 명칭, 상세한 설명, 청구범위의 주요 내용을 '고체연료 보일러'에서 '고기불판을 구비하는 보일러'로 보정하였습니다.

동일자로 제출된 의견서에서 이 출원의 고기불판을 구비하는 보일러는 "보일러로서의 기능을 기본으로 가지되, 보일러의 연소열을 이용하여 고기를 구워 먹을 수 있도록 된 '고기불판을 구비하는 보일러'에 관한 발명"이라고 주장하였습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

출원인의 상기 주장을 살펴보면,

△△△△. △△. △△.자 명세서 등 보정서의 주요 내용인 보일러 연소실 위에 고기불판을 구비한 발명은 그 실시를 위한 구체적인 내용(도면 포함)이 단순히 도면 인용부호 '100'과 함께 보일러 본체만을 기재하고 있을 뿐, **출원발명의 필수적인 구성요소인 보일러의 연소실과 고기구이판과의 결합관계가 구체적으로 기재되어 있지 않고 자명하지도 아니하므로, 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있게 기재되었다고 볼 수 없습니다.**

### 3. 결론

위에서 살펴본 바와 같이 출원인이 제출한 0000. 00. 00.자 명세서등보정서(의견서 포함)는 보정에도 불구하고 △△△△. △△. △△.자 의견제출통지서에서 지적한 종전 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 보정서 및 의견서 내용

0000. 00. 00.자 접수된 보정서에 의하면, 보정된 청구항 1 발명은 A 성분을 포함하는, 패혈증을 치료하거나 예방하기 위한 제약 조성물에 관한 것입니다. 또한, 동일자로 접수된 의견서에 의하면, 출원인은 약리학 교과서인 참고자료 1에 A 성분이 면역반응 억제작용과 관련되어 있다는 기재가 있고, 나아가 면역반응 억제작용과 패혈증의 상관관계는 통상의 기술자에게 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 불과하므로, 출원발명의 상세한 설명에 A 성분의 패혈증에 대한 약리효과가 개시되어 있지 않아도 통상의 기술자가 출원발명을 용이하게 실시할 수 있다고 주장하고 있습니다.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

그러나 A 성분이 면역반응 억제작용과 관련되어 있다는 점을 인정할 수 있다고 하여도, 출원발명의 출원 당시에 A 성분의 패혈증에 대한 치료효과를 통상의 기술자가 명확하게 인식하고 있었다고 인정할 만한 근거는 없으므로 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 출원발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 A 성분의 패혈증에 대한 약리효과가 기재되어 있지 아니하므로, 여전히 △△△△. △△. △△자 거절이유 1을 해소하지 못하였습니다.

### 1. 의견서 내용

출원인은 보정을 수행하지 않고, 0000. 00. 00.자 의견서를 통해 (1) 산화막 및 실리콘이 불산 등에 의해 세정되면 산화막은 친수성이 되고, 실리콘은 소수성으로 변하게 된다는 사실은 통상의 기술자에게 주지된 사항이므로 세정조건을 구체적으로 기재하지 않아도 통상의 기술자라면 용이하게 실시할 수 있는 것이고, (2) 실리콘의 표면 중 소수성으로 변화된 부분은 식각 공정에 의해 잘 식각되지 않을 것이고, 친수성 부분은 잘 식각될 것이므로 통상의 기술자라면 구체적인 식각 조건이 기재되어 있지 않더라도 일정 길이의 실리콘 노즐을 형성하는 것은 쉽게 실시할 수 있는 것이라고 주장하고 있습니다.

### 2. 의견내용 검토

상기 출원인의 주장(1)을 살펴보면, 실리콘만으로 이루어진 기판 표면상에서 일부 영역은 친수성을 유지하고 나머지 영역은 소수성으로 변화시킬 수 있도록 한 세정 조건은 명세서에 기재되어 있지 않고, 통상의 기술자에게 자명한 사항도 아니므로 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없는 것입니다.

또한 상기 출원인의 주장(2)을 살펴보면, 식각율 변화가 발생한 점은 인정되나, 이러한 사항만으로 실리콘 노즐을 형성할 수 있도록 실리콘의 벌크(bulk) 영역까지 식각 선택성이 유지되는 식각 조건이 어떠한 것인지 도출해낼 수는 없습니다. 또한 이러한 식각 조건이 통상의 기술자에게 자명한 사항도 아니므로 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없는 것입니다.

### 3. 결론

따라서 발명의 상세한 설명은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 1. 의견서 내용

0000. 00. 00일자 의견서(보정서 미제출)에 의해 재심사한 바, 출원인은 의견서에서 '이 출원 상세한 설명에는 제1 및 제2 탄성체층과 관련하여 탄성중합체, 특히 폴리디메틸실록산이 개시되어 있습니다. 또한 상세한 설명에 의해 제1 및 제2 탄성체층으로 폴리디메틸실록산을 사용하여, 액정표시장치를 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있어 출원발명은 특허법 제42조제3항의 요건을 만족한다'고 주장하고 있습니다.

### 2. 의견내용 검토

그러나 이 출원 상세한 설명에는, 특허청구범위에 기재된 탄성체층이라는 상위개념에 대하여 하위 개념에 대한 실시예, 즉 탄성중합체(폴리디메틸실록산)만이 실시 가능하게 기재되어 있고, 청구항 4 및 19를 제외한 나머지 청구항들에 포함될 수 있는 다른 실시예(예를 들어 고무, 용수철, 스펀지 및 수지 형광체 등)에는 구성의 특성상 상세한 설명에 기재된 실시예에 적용할 수 없을 뿐만 아니라 액정표시장치라는 관점에서 볼 때 쉽게 실시할 수도 없습니다. 결국, 특허청구범위에 기재된 모든 발명에 상세한 설명의 실시예를 적용할 수 없을 뿐만 아니라 다른 하위개념에 관하여는 쉽게 실시할 수 없는 경우에 해당되므로, 이 출원 상세한 설명이 청구항 4 및 19를 제외한 나머지 청구항들에 기재된 발명을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있다고 볼 수 없습니다.

### 3. 결론

따라서 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 볼 수 없다는 △△△△. △△. △△.자 의견제출통지서의 거절이유1을 여전히 해소하지 못하였습니다.

### 참고사항

심사지침서 pp. 41/9-41/20 (2007년 추록 후 현재까지 유지되는 내용임)에는 특허법 제42조 제3항에 대한 통지의 이유 중 몇 가지를 아래와 같이 기재하고 있습니다.

「특허청구범위에 포함된 발명 중 일부에 상세한 설명의 실시예를 적용하여 실시할 수 없는 경우 : 발명의 상세한 설명에 특정의 실시의 형태만이 실시 가능하게 기재되어 있지만, 특허청구범위에 관련된 발명에 포함된 특정한 실시의 형태는 특이점이 있는 등의 구체적인 이유로 상세한 설명에 기재된 실시예로부터 실시할 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

발명의 상세한 설명에 상위개념에 해당하는 하위 개념의 실시예가 일부만 기재되어 있어 상위개념에 포함되는 다른 하위개념에 관하여는 용이하게 실시할 수 없다고 볼만한 구체적인 이유가 있는 경우에는 특허법 제42조제3항을 같이 적용한다.

[특허법 제42조 제4항 제1호]

가. 의견제출통지서 2-가, 다의 거절이유에 대하여

**출원인은 의견서에서 “이러한 ‘제1 및 제2 가스 압력 조절기’는 ‘상부 유체 조절 장치’ 및 ‘추가 유체 조절 장치’의 일 실시례입니다” 라고 주장하고 있으나, 상부 및 추가를 제1 및 제2의 명칭으로 기재한 것에 대하여 동일하다는 의견은 타당하지 않습니다. 특히, 가스는 유체의 협의적 구성에 해당되므로, 동일한 구성으로 판단할 수 없어서 출원인의 의견은 타당하게 인정될 수 없습니다. <의견제출통지서 거절이유 2-다는 동일한 거절이유가 성립됩니다.>**

나. 의견제출통지서 2-사, 자, 파, 하, 거의 거절이유에 대하여

보정서 청구항 4의 보정에도 불구하고 ‘예정된 대기압 미만 압력일 때’가 기재되어 있으므로, 의견제출통지서 2-사의 거절이유를 극복한 것으로 볼 수 없으며, **의견서에서, ‘진공 수준으로부터 2550 psig(=132595 Torr) 정도의 압력’, ‘약 100 torr 내지 약 50 psig(=3345 Torr)의 압력 설정치’ 및 ‘대기압은 약 760 Torr라는 사실에 기초할 때, 청구항 4에 기재된 대기압 및 대기압 미만 압력에 관한 내용은 상술한 이 출원 명세서 식별번호 <45> 및 <84>에 의해 뒷받침되는 것’이라는 주장을 하고 있으나,**

**출원인이 주장하는 것과 같이 대기압 이상의 압력으로도 존재하므로, 청구범위에서 기재하고 있는 대기압 미만 및 압력일 때와는 상이한 기재가 되므로 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다는 주장은 인정될 수 없습니다. <의견제출통지서 거절이유 2-자, 파, 하, 거의는 동일한 거절이유가 성립됩니다.>**

다. 의견제출통지서 2-아의 거절이유에 대하여

보정서 청구항 10은 ‘하류의 압력이 예정된 압력 이하일 때...유체가 유동하게 하도록 구성되는 것’으로 보정하고 있으나, 상기의 기재는 출원서의 상류를 하류로 보정한 것에 해당하며, **의견서에서 식별번호<79>에 기술적 내용이 기재되어 있다고 주장하나,**

**청구범위에 기재된 ‘예정된 압력’의 대상이 명확하게 특정하지 않은바, 상세한 설명과 동일하게 기재된 것으로 볼 수 없으므로 출원인의 의견은 타당하게 인정될 수 없습니다.**

라. 의견제출통지서 2-타의 거절이유에 대하여

**보정서 청구항 16은 보정 전 청구항 16과 기술적 변경이 없으므로 거절이유를 해소한 것으로 볼 수 없으며, 의견서에서 식별번호<88>에 기술적 내용이**

기재되어 있다고 하나,

상세한 설명에는 제1가스압력 조절기, 제2가스압력조절기로만 기재되어 있으므로 청구항과 명칭이 상이하며, 비록 동일한 구성이라고 할지라도, 제1 및 2 가스 압력조절기의 위치를 상하로서 특정하고 있지 않으므로, 청구항에 기재된 기술적 특징이 상세한 설명에 기재되어 있다고 볼 수 없는 바, 출원인의 의견은 타당하게 인정될 수 없습니다.

[특허법 제42조 제4항 제2호]

가. 의견제출통지서 3-라의 거절이유에 대하여

출원인은 보정서 청구범위에 거절이유로 제시한 내용에 대한 보정이 적절하게 이루어졌으며, 의견서에서 통상의 기술자가 자명하게 알 수 있는 것이라고 주장하고 있으나,

유체 흐름의 방향 관점에서 상류 및 하류를 기재한 것인지, 설치위치의 관점에서 기재한 것인지 알 수 없으므로 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 주장하는 의견은 타당하게 인정될 수 없습니다.

나. 의견제출통지서 3-머의 거절이유에 대하여

출원인은 의견서에서 통상의 기술자가 용이하게 알 수 있는 기재라고 주장하고 있으나,

상부유체조절장치 및 추가유체조절장치가 구분된 상태에서, 통상의 기술자가 2개 중 하나를 의미하는 것인지, 2개 이상을 의미하는 것인지 알 수 없으므로 통상의 기술자가 명확하게 이해할 수 있다는 출원인의 주장은 타당하게 인정될 수 없습니다.



[특허법 제42조 제4항 제1호]

#### 가. 0000. 00. 00자 보정서 및 의견서 내용

출원인은 0000. 00. 00자 명세서등보정서를 통해 청구항 1 발명은 '점검 절차를 수행하는 부분'을 삭제하고 '횟수의 변경이 있었는지 그 여부를 판정하는 것'을 부가하는 보정을 하였습니다.

또한 의견서에서 점검 절차를 수행하는 부분을 삭제하였으며 횟수의 변경이 있었는지 그 여부를 판정하는 것으로 보정하여 이 출원 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 주장하고 있습니다.

#### 나. 보정 및 의견내용 검토

제출된 0000. 00. 00자 의견서 및 명세서등보정서를 재심사해 본 바, 보정된 청구항 1 발명은 삭제된 점검 절차 수행에 대한 횟수의 변경이 있었는지 여부를 판정하는 것으로 표현만 변경한 것에 불과하므로 출원인의 주장은 인정할 수 없으며, 또한 보정된 청구항 1 발명의 횟수의 변경이 있었는지 그 여부를 판정하는 것이 어떻게 수행되는지에 대한 구체적인 동작이 이 출원 상세한 설명에는 전혀 기재되어 있지 않습니다.

즉 이 출원 상세한 설명(식별번호 19)은 변경이 있었는지를 어떻게 판정할 수 있는지 그 방법 대해 기재하고 있는 것이 아니라, 변경된 경우 제어 명령이 시스템으로 전송되는 점검 후 과정에 대해서만 기재하고 있습니다.

#### 다. 결론

따라서 청구항 1 발명에 기재된 사항은 이 출원 상세한 설명에 뒷받침되는 것이라는 출원인의 주장은 받아들일 수 없으며, △△△△. △△. △△.자 의견제출 통지서의 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

[특허법 제42조 제4항 제2호]

### 1. 보정서 및 의견서 내용

**보정된 청구항 1 발명**에는 “신용카드 가맹점의 단말기에서 신용카드로 결제한 상기 제1고객과 제2고객 간의 개인홈페이지의 일촌관계 및 인터넷 메신저, 블로그, 페이스북 및 RSS의 개인 간 교류 온라인상의 친구관계가 신용카드사에서 분석되는 단계”가 **기재되어 있어**, 친구관계를 가맹점이 아니라 신용카드사에서 분석하는 것을 **명확히 하였습니다**.

### 2. 보정 및 의견내용 검토

개인홈페이지나 인터넷 메신저 등의 일촌관계를 신용카드사에서 친구관계를 별도로 저장하거나 개인홈페이지 등과 연계하는 **구성이 없이** 어떻게 신용카드사에서 분석할 수 있는 것인지가 **여전히 명확하지 아니하여 발명이 명확하게 기재되었다고 볼 수 없습니다**.

**보정된 청구항 1 발명**은 ‘상기 구성요소들’을 **기재하고 있으나**, 이 기재 이전에 지시하는 ‘구성요소들’의 **기재가 없으며**, 구성요소들이 무엇인지 **여전히 불명확합니다**.

보정된 청구항 2 내지 3 발명은 불명확한 청구항 1 발명을 인용하고 있으므로 발명이 여전히 불명확합니다.

### 3. 결론

따라서 **보정된 청구항 1 내지 3 발명**은 지난번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.

## 편 찬 위 원 회

|       |                 |       |
|-------|-----------------|-------|
| 위 원 장 | 전 기 전 자 심 사 국 장 | 박 정 렬 |
| 집필총괄  | 특 허 심 사 정 책 과 장 | 설 삼 민 |
| 집필간사  | 특허심사정책과 심사관     | 김 상 우 |
| 집필위원  | 특허심사정책과 심사관     | 민 정 임 |
|       | 특허심사정책과 심사관     | 정 지 덕 |
|       | 생명공학심사과 파트장     | 고 태 욱 |
|       | 복합기술심사1팀 심사관    | 오 군 규 |
|       | 반도체심사과 심사관      | 김 정 진 |
|       | 영상기기심사과 심사관     | 안 병 일 |
|       | 심사품질담당관 심사관     | 최 미 숙 |
|       | 특허심사정책과 심사관     | 신 진 섭 |
|       | 심사품질담당관 심사관     | 한 충 희 |



## 통지서 표준 문안집

---

발행일 : 2010년 12월

발행처 : 특허청 특허심사정책과

전 화 : (042) 481-5400

F A X : (042) 472-3470

---

ISBN : 978-89-6199-351-7 13500